Primer Parcial

Diferentes concepciones del derecho:

- **Derecho como norma** (sentido objetivo): se piensa como el conjunto de normas jurídicas que rigen el comportamiento humano (ej.: Derecho penal = normas que rigen en el ámbito penal)
- **Derecho como facultad** (sentido subjetivo): refiere a la facultad (posibilidad, poder) de una persona para poder exigirle a otra el cumplimiento de un deber y en caso de incumplimiento reclamar una sanción (ej.: tener derecho a caminar libremente = tener la facultad de caminar libremente)
- **Derecho como saber científico**: disciplina que estudia todo el ámbito jurídico (ej.: estudio derecho = estudio ciencias jurídicas)
- **Derecho como ideal de justicia**: usado como sinónimo de lo que es justo que se puede entender como dar a cada uno lo suyo (ej.: no tenes derecho de tratarme de esta manera = no es justo que me trates de esta manera)

El Estado

<u>¿Qué es el Estado?</u>

Una forma de organización política, una persona jurídica que establece un orden jurídico con órganos que crean y aplican las normas. También dispone del poder de hacer cumplir las normas.

<u>Elementos que componen al Estado</u>:

- **Población**: todas las personas que habitan en el territorio del Estado
- **Territorio**: parte del universo donde se ejerce el poder del Estado, donde habita la población
- **Vínculo jurídico**: vínculo social en donde el comportamiento de las personas se ve regulado por derechos y deberes recíprocos

Corrientes del derecho

- **Iusnaturalismo** o derecho natural: el derecho natural es atemporal, inherente al ser humano (está unido al ser humano por naturaleza), inmutable y universal. Se dice que están "inscriptas en el corazón del hombre". Es algo que se encuentra en la consciencia de toda persona, permitiendo distinguir entre lo justo e injusto y no está escrito. Todos sabemos que no debemos matar, está en nuestra naturaleza y obramos en función de eso.
- **Iuspositivismo** o derecho positivo: el derecho positivo es la norma vigente escrita sancionada por el poder competente. No es algo inherente al ser humano, sino que este adecúa su comportamiento a las normas escritas por ser obligatorias. Depende del tiempo y del lugar.

Jerarquía normativa

1) Constitución Nacional (norma suprema) y los tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocidos por la Argentina
2) La Ley
3) Decretos, ordenanzas, resoluciones

Conducta humana

La persona humana es un sujeto de derecho. Tiene libertad de actuar como prefiera, de manera limitada por las normas que rigen. El objeto de toda regulación jurídica es la conducta humana.

Acción humana tiene dos aspectos:

- **Interno**: es la voluntad de llevar algo a cabo pensando en los medios para lograrlo
- **Externo**: es la manifestación de la conducta, el llevarla a cabo

Debe reunir estos dos aspectos simultáneamente. Podría haber falta de exterioridad cuando solo pensamos en hacer una cosa o podría haber falta de interioridad cuando uno realiza una acción bajo los efectos del sonambulismo o hipnotismo.

Normas de conducta: aquellas destinadas a regular el comportamiento humano, establecen una conducta como debida. Pueden ser normas religiosas, normas morales, normas jurídicas o normas del trato social.

La actividad humana también se ve regulada por reglas técnicas que son medios que muestras formas para conseguir de mejor modo cierto fin.

Derecho y moral: diferencias

- Objeto: en un acto moral importa el elemento interno mientras que la exterioridad de la acción humana es necesaria para determinar se actúa de acuerdo al derecho
- Fin: la moral busca el perfeccionamiento del hombre y el derecho busca bienestar social
- Autonomía o heteronomía: la norma moral es autónoma porque el sujeto puede elegir si se adhiere o no a ella. La norma jurídica es heterónoma porque poco importa el la opinión o el consentimiento de la persona acerca de la misma, debe actuar según ella.
- Unilateralidad o bilateralidad: la norma moral es unilateral porque no hay nadie autorizado para exigir su cumplimiento. La norma jurídica es bilateral porque existen sujetos con la autoridad para exigirle cumplimiento del deber.
- Incoercibilidad y coercibilidad: la moral es incoercible, si no se da espontáneamente no se le puede imponer al otro. El derecho es coercible, se puede ejercer coacción ante el incumplimiento de una norma jurídica (pueden aplicar fuerza física sobre las personas que no cumplan)
- Sanción: hay sanciones por incumplimiento del derecho moral, pero son más bien internas mientras que en el derecho jurídico si existen sanciones donde se puede recurrir a la fuerza física

Normas jurídicas

Estructura de la norma jurídica

Si es A debe ser B

Dado A debe ser B

La primera parte es la hipótesis o hecho antecedente y la segunda parte es disposición o consecuencia jurídica. Hay una condición y una consecuencia unidos por un nexo como vinculo de atribución.

La hipótesis es la transgresión a la norma (A) y la consecuencia es la sanción (B), el nexo es lo que las vincula (debe ser)

Reglas primarias y secundarias

- Reglas primarias: provocan comportamientos en los sujetos, imponiendo el deber de hacer o no hacer ciertos actos (normas de conducta destinadas a individuos)
- Reglas secundarias: referidas a las primarias, sin el fin de regular comportamientos. Son instrumentales o de organización destinadas a los poderes del Estado. Se clasifican en reglas de reconocimiento, reglas de cambio, reglas de adjudicación.

Enunciados normativos y no normativos

- Enunciados normativos: los que prevén sanción para el caso de incumplimiento. Puede ser también los que obligan, prohíben o permiten realizar u omitir algo, sin disponer sanciones
- Enunciados no normativos: los que no establecen ninguna conducta como obligatoria, prohibida o permitida (enunciados que dan clasificaciones o definiciones)

Clasificación de las normas jurídicas

- Ámbito espacial de validez
    - **Normas de derecho interno** (las nacionales, provinciales)
    - **Normas de derecho externo** (tratados con otros países)
- Ámbito temporal de validez
    - **Normas de vigencia determinada**: establece el momento en el que comienza su obligatoriedad
    - **Normas de vigencia indeterminada**: el plazo en que entra en vigencia si no se dice es 8 días después de la publicación del Boletín Oficial (art. 5)
- Ámbito material de validez
    - **Normas de derecho público**: estudia la relación entre la persona y el Estado, la relación de Estados entre sí y otras entidades con poder de autoridad como las supraestatales. Busca satisfacer el interés general de los ciudadanos. Las normas que conforman el derecho publico son imperativas, irrenunciables y obligatorias. Ejemplos: Derecho Constitucional, Derechos Reales, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, Derecho Penal, Derecho del Consumidor
    - **Normas de derecho privado**: regula las relaciones entre sujetos. Busca satisfacer los intereses de las partes involucradas. En esta las normas son supletorias. Ejemplos: Derecho de Contratos, Derecho de las Obligaciones, Derecho de la Familia, Derecho Comercial.
- Ámbito personal de validez
    - **Normas generales**: regulan un número indeterminado de casos (como el Código Penal)
    - **Normas individuales**: regulan un número determinado de casos
- Imperatividad
    - **Normas imperativas o de orden público**: no pueden ser dejadas de lado por los destinatarios, predomina por sobre la voluntad de las partes.
      ¿Cómo darse cuenta de que una norma es de orden público?
        - La ley lo establece expresamente
        - Ante su renuncia o modificación, afectas a un tercero
        - Afectan a los principios fundamentales sobre los que se orienta una determinada sociedad que puede ser de carácter político, económico, religioso, social, etc. Es de orden público cuando se involucra el interés general.
    - **Normas supletorias o dispositivas**: el destinatario tiene libertad de disponer de la forma que quiera lo que se establece en la norma
- Contenido
    - **Normas obligatorias**: disponen la realización de un acto u omisión
    - **Normas prohibitivas**: prohíben la realización u omisión de un acto

Fuentes del derecho (art. 1)

- **Formales**: ley, jurisprudencia plenaria y la costumbre (cuando sea de uso regular de las personas, no opuesta al derecho, las personas deben obrar en función de la costumbre como si fuese una norma)
- **Materiales** (no son obligatorias): doctrina (lo que dicen los estudiosos del derecho), la jurisprudencia en general (lo que dicen los jueces al resolver casos) y los principios jurídicos.

Interpretación de la ley

La ley debe ser interpretada en función de: *sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (art. 2)*.

Es labor del juez realizar la interpretación, esta obligado a fallar (art. 3) interpretando la ley para pasar de la norma fría a la aplicación a un caso concreto. No debe interpretar una norma aislada, lo debe hacer

teniendo en cuenta todo el ordenamiento jurídico (sino la puede interpretar de manera que se contradiga con otras normas).

Problemas lingüísticos

- **Ambigüedades**: sucede cuando se utiliza una palabra (ambigüedad semántica) u oración (ambigüedad sintáctica) posee varios significados (y se debe interpretar cual aplicaría al caso)
- **Imprecisiones**: es otro defecto del lenguaje que afecta a los términos y a los conceptos, cuando se usan términos vagos que tienen un carácter abstracto y pueden llevar a múltiples interpretaciones
- **Dificultades en la promulgación de las normas**: el legislador a la hora de crear la ley dice algo distinto de lo que quería decir usando una palabra en vez de otra. El juez deberá interpretarla según lo que el legislador se proponía decir en realidad o respetando el texto como esta. Pueden pasar también errores de impresión.

Problemas lógicos

- **Contradicciones entre las normas**: se considera que hay una contradicción entre las normas cuando el hecho que regulan es el mismo pero las soluciones que establecen son incompatibles. Se puede dar entre normas de distinta jerarquía (prevalece la de mayor jerarquía) o se puede dar entre normas de igual jerarquía donde prevalece la mas nueva (se resuelve con un principio cronológico). Es un problema cuando tienen igual jerarquía y son contemporáneas. Si es entre una norma permisiva y prohibitiva prevalece la permisiva
- **Redundancias normativas**: dos normas regulan el mismo hecho imponiendo las mismas consecuencias
- **Lagunas en la ley**: cuando un caso concreto carece de una ley que lo regule. El juez debe fallar no puede excusarse con la inexistencia de una norma que prevea el caso, deberá usar los métodos de interpretación que se establecen en el art.

La ley

Caracteres de la ley:

- Norma general
- Obligatoria
- Escrita
- Emanada de una autoridad competente mediante procedimientos preestablecidos
- Constitutiva de derecho (forma parte esencial del derecho)

Creación de la ley

- **Iniciativa**: propuesta de un proyecto de ley al órgano legislativo para que este lo discuta. La propuesta puede provenir de:
  - Cualquiera de las Cámaras (diputados o senadores)
  - Poder Ejecutivo
  - Los ciudadanos
- **Discusión**: las Cámaras deliberan si el proyecto debe ser aprobado o no (primero pasa por la Cámara de origen y si es aprobado a la Cámara revisora)
- **Sanción**: el órgano legislativo aprueba el proyecto de ley (debe reunir el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara)
- **Promulgación**: el Poder Ejecutivo aprueba el proyecto sancionado por el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de vetar un proyecto de ley (rechazarlo en parte o todo)
- **Publicación**: se publica la ley en el Boletín Oficial para que sea de conocimiento de la población y comience su obligatoriedad.

Fin de la obligatoriedad de la ley: modos en los que son dejadas sin efecto

- **Derogación**: derogar una ley significa dejarla sin efecto total o parcialmente por el órgano legislativo (la autoridad que la creó). Puede ser expresa (lo establece la ley) o tácita (cuando dos normas de igual jerarquía son incompatibles se da por derogada la anterior)
    - Derogación propiamente dicha: se deja parcialmente sin efecto
    - Modificación: se deja parcialmente sin efecto y se reemplaza el texto derogado por otro
    - Abrogación: se deja totalmente sin efecto
    - Subrogación: se deja totalmente sin efecto y se reemplaza por otra
- **Enervación**: la ley pierde eficacia por alguna practica social (fotocopiar un texto de un autor es una actividad recurrente, aunque va en contra de la Ley de Propiedad Intelectual)

Decretos

El Poder Ejecutivo tiene la facultad de dictar normas jurídicas (decretos o reglamentos) por razones de necesidad y urgencia

Sobre algunos artículos del CCyC:

Efecto irretroactivo (art. 7)

La ley rige hacia el futuro, no puede no puede aplicarse a hechos sucedidos previo a que la ley entre en vigencia (existen excepciones). La ley no tiene efecto retroactivo sea o no de orden público

Obligatoriedad de la ley (art. 4)

Es obligatoria para todos los que habitan el territorio de la República.

Principio de inexcusabilidad (art. 8)

No podés decir que no conocías la ley como excusa de incumplir alguna norma. Cuando entra en vigencia se supone conocida por todos.

Buena fe (art. 9)

Toda persona esta obligada a ejercer sus derechos de buena fe, debe obrar sin perjudicar al otro con un comportamiento leal y honesto

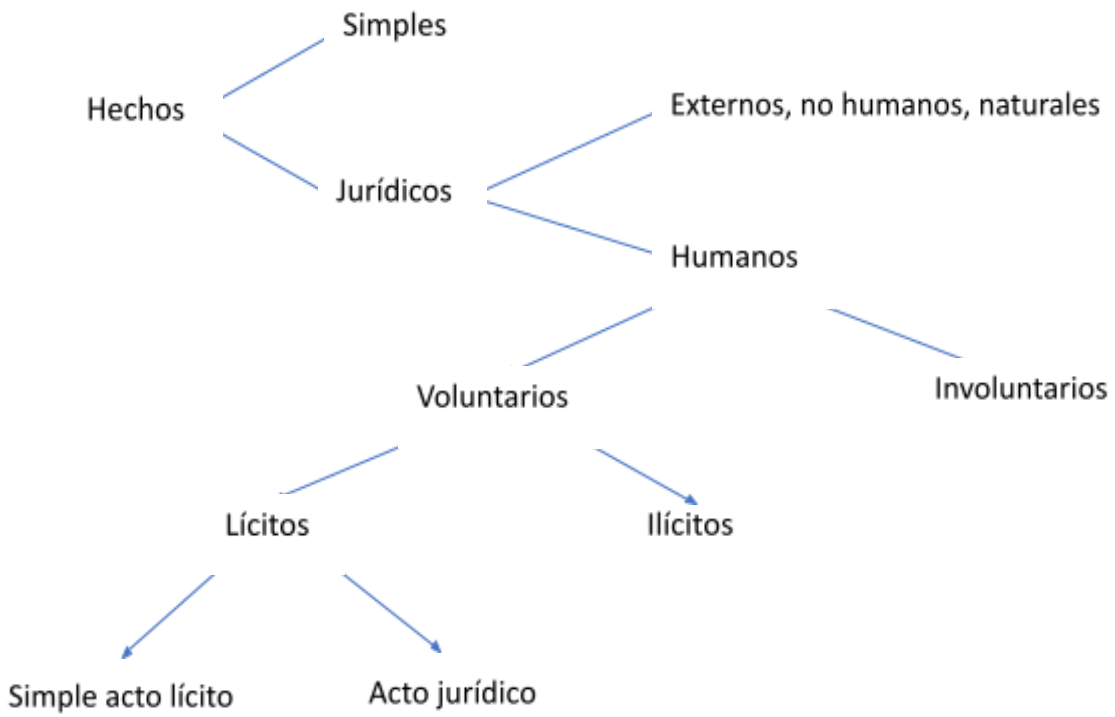
Fraude a la ley (art. 12)

Consiste en realizar un acto aparentemente válido considerando una norma vigente (ley de cobertura) cuando en realidad se busca obtener un resultado prohibido por una norma imperativa (ley defraudada). Uno busca burlar una norma para obtener ciertos beneficios realizando actos que son válidos considerados aisladamente. Ej.: hay un impuesto elevado sobre la importación de productos electrónicos excepto por libros educativos. Entonces una empresa importa tablets diciendo que son libros educativos para evadir el impuesto elevado. Se defiende diciendo que son libros educativos y escondiéndose tras esa norma con el fin de incumplir otra (está obligado a pagar los impuestos que le corresponde).

Abuso del derecho (art. 10)

Se considera abuso de derecho cuando una persona ejerce sus derechos de cierta forma que va en contra de lo justo y equitativo, afectando derechos de otros y buscando beneficio propio. Un ejemplo de abuso del derecho podría ser que, en un contrato entre empleador y empleado, el empleador se aprovecha del desconocimiento del trabajador y agrega cláusulas válidas que le resultan ambiguas buscando beneficio propio. Así está afectando al otro, actuando en contra de la buena fe y la moral.

Clasificación de los hechos



- **Hecho simple**: manifestación que ocurre y no tiene relevancia desde el punto de vista jurídico. Ej.: el vuelo de un pájaro.
- **Hecho jurídico**: todo acontecimiento que produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ej.: contraer matrimonio
- **Hecho jurídico externo**: acontecimiento natural o accidental producto de la naturaleza (donde no ha intervenido el hombre). Ej.: terremoto que ha generado daños a personas y propiedades
- **Hecho jurídico humano**: acontecimiento para el cual ha intervenido el hombre. Ej.: una persona destruye propiedad ajena.
- **Hecho jurídico humano involuntario**: aquel con la ausencia de discernimiento, intención o libertad. Ej.: un niño de 8 años que participa del robo de una casa.
- **Hecho jurídico humano voluntario**: es aquel realizado con discernimiento, intención y libertad (DIL + manifestación mediante hecho exterior). Ej.: comprar una casa
- **Hecho jurídico humano voluntario ilícito**: implica una lesión o transgresión antijuridica. Son los delitos y cuasidelitos. Delito es aquel ejecutado con intención de dañar y a sabiendas, cuasidelito es el ejecutado con culpa. El delito doloso es realizado con conciencia y voluntad generando daños a una persona o bienes de otro (Ej.: matar a una persona para robarle). El delito culposo es realizado con imprudencia o negligencia resultando en un acto dañoso hacia otros (Ej.: por conducir con exceso de velocidad matar a un peatón)
- **Hecho jurídico humano voluntario lícito**: se obra de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Ej.: vender un inmueble
- **Simple acto lícito**: producen consecuencias jurídicas, pero no son realizadas con ese fin. Ej.: escribir un libro (uno puede escribir un libro con la finalidad de compartir su conocimiento y no para generar derechos intelectuales)
- **Acto jurídico**: tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Se debe realizar con la expresa finalidad de provocar efectos jurídicos. Ej.: celebrar un contrato de compraventa

Discernimiento

Se le llama discernimiento a la facultad que tiene una persona de conocer, de razonar, de formarse en juicio.

¿En qué casos no hay discernimiento? (Vicios de la voluntad):

- Inmadurez (edad)
- Ausencia de intención: por error, ignorancia, dolo (cuando alguien induce a un conocimiento erróneo y la voluntad de la persona se ve afectada)

Libertad

Posibilidad de elección, de hacer o no hacer.

¿Qué cosas obstan de la libertad?:

- Amenaza
- Fuerza física irresistible

Clasificación de los actos jurídicos

- Actos jurídicos **positivos y negativos**: serán positivos los que requieren la realización de un comportamiento para la generación de relaciones o situaciones jurídicas y negativos los que requieren la omisión. Ej.: contrato de compraventa (positivo), contrato de confidencialidad (negativo)
- Actos jurídicos **bilaterales y unilaterales**: son unilaterales aquellos donde solo una parte se obliga (ej.: donación), bilaterales en los que se obligan dos o más partes (ej.: contrato de locación)
- Actos jurídicos **entre vivos y de ultima voluntad**: los de ultima voluntad comienzan a partir del fallecimiento de la persona (ej.: testamento) y entre vivos los efectos comienzan a partir de su celebración (ej.: compraventa)
- Actos jurídicos **onerosos y gratuitos**: en los actos onerosos ambas partes tienen derechos y obligaciones reciprocas (correlativas entre sí, ej.: en el contrato de compraventa el vendedor se obliga a entregar la cosa mientras que el comprador se obliga a pagar el precio). En los gratuitos solo una parte se obliga sin existir contraprestación (donación)
- Actos **formales y no formales**: los formales son aquellos que deben realizarse de acuerdo a lo impuesto por la ley. Pueden ser solemnes y no solemnes. Los solemnes requieren de una forma establecida para que pueda ser válido, sino se puede generar su nulidad. Los no solemnes requieren el cumplimiento de lo impuesto por la ley solo como medio de prueba. Ej.: donación de bienes inmuebles. Son no formales los actos en los que la ley no exige una formalidad como requisito de validez, las partes pueden realizarlo de la forma en la que les resulte más conveniente. El principio general de los actos jurídicos es la ***libertad de la forma***, no hay una forma en que la ley prescriba que debe realizarse. Ej.: un contrato, salvo excepciones puede hacerse escrito, verbal, impreso, con o sin escribano, etc.
- Actos jurídicos **patrimoniales y extrapatrimoniales**: los patrimoniales son los que tienen un contenido susceptible de valor económico (contrato de locación) y los extrapatrimoniales no tienen contenido económico (matrimonio)
- Actos jurídicos **de administración y de disposición**: los de administración no implican una modificación en el patrimonio, sino que buscan la conservación y explotación del mismo (ej.: contrato de locación de inmueble). Los de disposición provocan una importante modificación en el patrimonio (ej.: adquisición de un inmueble)

Vicios de los actos jurídicos (anomalías que afectan la validez del acto)

- **Lesión**: sucede cuando una de las partes explota la situación o necesidad de la otra, que no pudiendo obrar de otra manera, lleva adelante el acto jurídico. Se presume que existe la explotación en los casos notables de desproporción de las prestaciones (excepto que se pruebe lo contrario). En estos casos se puede demandar la nulidad o modificación de los actos jurídicos.
- **Simulación**: hay una contradicción entre lo querido y lo manifestado. Ocurre cuando se encubre un acto jurídico bajo la apariencia de otros o tiene clausulas que no son sinceras, engañando a terceros. La simulación ilícita o aquella que perjudica a terceros provoca la nulidad del acto.
- **Fraude**: hay fraude cuando una persona insolvente (incapaz de pagar deudas) adquiere bienes sabiendo que después no podrá hacer frente a sus obligaciones para con los acreedores. Los acreedores pueden solicitar la declaración de inoponibilidad (no se anula el acto, pero se convierte en ineficaz ante determinadas personas).

Relación jurídica

La relación jurídica es un vínculo entre sujetos de derecho, nacido de un determinado hecho y definido por las normas jurídicas, creador de facultades y deberes jurídicos.

Elementos de la relación jurídica:

- Sujeto:
  - Sujeto activo: es el que exige del otro el cumplimiento del deber jurídico
  - Sujeto pasivo: es quien tiene el deber jurídico, el deudor de la prestación principal
- Objeto: conjunto de derechos subjetivos y deberes jurídicos recíprocos de los sujetos de derecho.

  Son el conjunto de prestaciones que pueden ser de dar, de hacer o de no hacer
- Causa: son los hechos o actos jurídicos que generan obligaciones para las partes.

Sujeto de derecho

Persona humana o jurídica destinataria de normas jurídicas y titular de los derechos y deberes que ellas regulan.

Persona humana: atributos

- **Nombre**: toda persona tiene derecho a un nombre y un apellido, debe cumplir ciertos requisitos (no puede, por ejemplo, ser ofensivo)
- **Estado civil**: relación de familia (es hijo de quien, casado, soltero, divorciado)
- **Domicilio**:
  - Real: aquel donde la persona vive
  - Legal: donde la ley presume que la persona habita (no importa si vive o no). Si se le tiene que notificar respecto de actos jurídicos será ahí y no puede excusarse de no haber recibido las notificaciones
  - Especial: es el que la parte en el contexto de un contrato fija como domicilio
- **Patrimonio**: esta conformado por todos los derechos individuales sobre bienes de las personas. La deuda de una persona esta garantizada con todo el patrimonio, si una persona no puede saldar una deuda, le hace frente con todo su patrimonio. Garante o fiador es aquel que se compromete a pagar si el deudor principal no puede, lo hace poniendo todo o parte de su patrimonio.
- **Capacidad**: las personas tienen capacidad de derecho y capacidad de ejercicio (existen excepciones). La capacidad de derecho es la aptitud de una persona para ser titular de relaciones jurídicas o derechos. Nunca es absoluta (ej.: prohibición de contratos entre cónyuges) y nunca es

absolutamente restringida. La capacidad de ejercicio o de hecho se relaciona con la aptitud de las personas para ejercer y contraer por si misma derechos y deberes y se ven limitadas en los casos de:

- Persona por nacer
- Minoría de edad
- Personas declaradas con capacidad restringida o incapaces

Los incapaces de ejercicios pueden celebrar los mismos actos que los capaces, pero mediante sus representantes legales (en el caso de un niño, mediante sus padres)

Derechos personalísimos

Son derechos extrapatrimoniales, tienen que ver con la esencia misma de la persona humana, se les reconoce a todos. Son innatos la hombre como tal. Estos son: el derecho a la vida, a la salud, al honor, a la libertad de conciencia, a la propia imagen, a la integridad corporal, a la intimidad, a la autonomía.

Caracteres:

- Son inalienables (nadie se los puede quitar a otro)
- Son imprescriptibles (no tienen plazo de vencimiento)
- Son intransferibles (una persona no se los puede ceder a otra)
- No son disponibles (uno no puede venderlo ni contratar sobre los derechos)
- Son extrapatrimoniales

Persona jurídica

La persona jurídica es una entidad susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, compuesta por personas humanas que se agrupan para lograr determinado fin. Sus atributos son; nombre, domicilio, patrimonio, duración y funcionamiento. Una persona jurídica puede ejercer sus derechos a través de sus miembros. Se pueden clasificar en:

- **Personas jurídicas privadas**:
  a) las sociedades;
  b) las asociaciones civiles;
  c) las simples asociaciones;
  d) las fundaciones;
  e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
  f) las mutuales;
  g) las cooperativas;
  h) el consorcio de propiedad horizontal;
  i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento
- **Personas jurídicas públicas**:
  a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;
  b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;
  c) la Iglesia Católica

<u>Participación del Estado</u>

La participación del Estado en una persona jurídica privada no la convierte en una persona pública (como lo es en el caso del YPF S.A)

Comienzo de una persona jurídica

El comienzo es a partir de su constitución, donde las personas expresan su voluntad de crear una nueva persona jurídica y se reúnen acordando el estatuto que regulará el funcionamiento de la persona. Existen casos donde el estatuto debe ser aprobado también por el Estado para el comienzo de su existencia.

Fin de una persona jurídica

Una persona jurídica puede disolverse por:

a) la decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o disposición especial;
b) el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia;
c) la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad sobreviviente de cumplirlo;
d) el vencimiento del plazo;
e) la declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial prevé un régimen distinto;
f) la fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio;
g) la reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y ésta no es restablecida dentro de los tres meses;
h) la denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando ésta sea requerida;
i) el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla;
j) cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o de ley especial

Obligaciones

Derechos patrimoniales

Son aquellos que sirven para la satisfacción de las necesidades económicas del titular de los derechos. Abarcan:

- Derechos Personales: facultan al titular del derecho a exigir que una persona cumpla con su obligación
- Derechos Reales
- Derechos Intelectuales

¿Qué es la obligación?

Es una relación jurídica en donde el acreedor tiene el derecho a exigir al deudor una prestación que esta destinada a satisfacer un interés licito y ante el incumplimiento se le provee de herramientas para obtener forzadamente la satisfacción de ese interés. La prestación puede ser de dar, hacer o no hacer.

Algunas características de las obligaciones

- La prestación debe ser:
    - **Material y jurídicamente posible**
    - **Lícita**
    - **Determinada o determinable**
    - **Susceptible de valoración económica, respondiendo a un interés que puede ser patrimonial o extrapatrimonial del acreedor**
- No hay obligación sin causa

- Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o conciencia no se puede devolver, es irrepetible (si pago una deuda que prescribió no puedo pedir que me devuelvan la plata porque se considera que lo realice en cumplimiento de deberes morales, porque era lo correcto pagarlo)
- El deudor y el acreedor deben obrar de buena fe

Derechos del acreedor

- Emplear medios legales para que el deudor le pague lo que le debe, a lo que se ha obligado (**pago=cumplimiento de la obligación**)
- Si el deudor no puede hacérselo pagar a otro en su lugar
- Obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes para reparar los daños que causo debido a su incumplimiento

Prestación de dar

- El deudor debe mantener la cosa en el mismo estado en el que la recibió (para luego ser devuelta)
- Tanto el acreedor como el deudor puede pedir por la inspección de la cosa en el momento de la entrega. Una vez que el acreedor acepta y recibe la cosa se asume que la calidad adecuada de la cosa.
- El acreedor tiene 3 días para reclamar por calidad, cantidad y vicios de una cosa que recibe bajo cubierta y sin inspección

Prestación de hacer

- Se presta un servicio o se realiza cierto hecho, en el tiempo y lugar acordados por las partes. Si el deudor realiza la prestación de otra manera a la acordada, se considera incumplida y el acreedor puede exigir la destrucción de lo que fue mal hecho (Ej.: contrato a un pintor para que haga un retrato y el pintor manda a un colega a que lo haga lo cual no cumple con lo acordado)
- Puede ser:
    - Realizar cierta actividad independiente de su éxito (Ej.: jugar un partido amistoso)
    - Lograr cierto resultado independiente de su eficacia (Ej.: pintar una pared tal como se pidió pero que después no termine gustando)
    - Lograr un resultado eficaz (Ej.: pintar un retrato logrando todo lo que se buscaba y satisfaciendo al acreedor)
- La prestación puede ser realizada por terceros excepto que en la obligación se haya acordado que sea realizado personalmente por el deudor

Prestación de no hacer

El deudor debe abstenerse o tolerar cierta actividad ajena. Si no cumple, el acreedor puede reclamar por la destrucción física de lo hecho y los daños generados. Ej.: contrato de confidencialidad en una empresa donde uno no puede contar nada acerca de la información de esta que resulte confidencial

Fuentes de las obligaciones

- **Tradicionales**:
    - **Ley** -> Ej.: los padres están obligados a dar alimento a sus hijos
    - **Contrato** -> Ej.: en un contrato de compraventa el vendedor está obligado a dar la cosa y el comprador a pagar por ella
    - **Cuasicontrato** -> gestión de negocios, pago indebido (ej.: transferir a la persona equivocada entregando algo no debido y generando la obligación de la otra persona de devolverlo) y empleo útil
    - **Delito** -> Ej.: prenderle fuego la casa a una persona (con intención de dañar) crea la obligación de que el delincuente debe indemnizar por los daños ocasionados además de enfrentar una pena

- **Cuasidelito** -> Ej.: atropellar a un peatón por manejar con exceso de velocidad, sin intención de generar ningún daño. La persona se ve obligada a pagar por los daños ocasionados, pagar por la hospitalización de la persona o por los ingresos que no pudo recibir debido al accidente. Y deberá cumplir también una pena.

- **Modernas**:
  - **Enriquecimiento sin causa** -> se produce un desplazamiento de bienes sin causa que lo justifique generando el empobrecimiento de uno y el enriquecimiento de otro. Algo muy común es cuando esto se produce debido al pago de lo indebido.
  - **Abuso del derecho**
  - **Voluntad unilateral** -> Ej.: promesa de recompensa por mascota perdida (acto voluntario mediante el cual la persona se convierte en deudora)

Clasificación de las obligaciones

- Según sus efectos
  - **Civiles**: el cumplimiento es exigible judicialmente (ej.: contrato de locación)
  - **Naturales**: el cumplimiento no es exigible y en caso de cumplimiento no se puede exigir la devolución de lo entregado (ej.: pagar una deuda que no tenia que pagar pensando que si lo debía hacer)

- Según su dependencia
  - **Principales**: existe por si sola y tiene fin propio
  - **Accesorias**: depende de las principales para existir. Ej.: la obligación que contraen los garantes o fiadores se considera accesoria ya que depende de la obligación que contrae el deudor. Solo estarán obligados a pagar si el deudor no lo hace.

- Según el vinculo entre los sujetos pasivos
  - **Mancomunadas**: cada deudor o acreedor cumple son su parte (exige su parte de la deuda o paga su parte)
  - **Solidarias**: uno de los acreedores puede exigirle a uno de los deudos que se le pague la deuda integra (después los coacreedores le pueden exigir su parte). Esto deberá pactarse expresamente.

- Según tipo de prestación
  - **Dar**
  - **Hacer**
  - **No hacer**

- Según la posibilidad de cumplir una prestación entre varias
  - **Facultativa**: hay una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor también puede liberarse cumpliendo la accesoria.
  - **Alternativa**: la obligación tiene por objeto una prestación entre varias, el deudor puede cumplir la que quiera (una sola)

- Según si la prestación puede fraccionarse
  - **Divisibles**: las prestaciones se pueden cumplir parcialmente. Esto requiere que la prestación sea materialmente fraccionable y que el valor del objeto no quede afectado por efecto de su división. Ej.: si debo pagar una deuda con dinero puedo pagar una parte mensualmente hasta cumplir con toda la prestación.

- **Indivisibles**: las prestaciones no pueden cumplirse parcialmente, debe cumplirse de manera íntegra. Puede ser porque no pueda ser materialmente dividida o porque lo disponga la ley. Ej.: si debo entregar una mesa no puedo entregarla fraccionada, la tengo que entregar entrega cumpliendo de una la prestación.

Extinción de las obligaciones

- **Medios que satisfacen al acreedor**
  - Pago (cumplir con la obligación)
  - Novación (obligación se reemplaza por una nueva, la previa queda extinguida. Ej.: me debes plata y acordamos que si me la das en efectivo puede ser el 10% menos, ya no me debes la plata que acordamos antes esa obligación se extinguió)
  - Compensación (ambas partes son deudores y acreedores. Ej.: te debo una computadora y vos me debes la plata, quedamos a mano)
  - Transacción (se logra por concesiones recíprocas. Ej.: arreglo extrajudicial)
  - Confusión (una misma persona es deudor y acreedor. Ej.: un niño le debe a su padre, este se muere y hereda todo de él incluso esa deuda por lo que ahora se debe a el mismo)
- **Medios que no satisfacen al acreedor**
  - Imposibilidad de pago (Ej.: cuando el deudor se convierte en insolvente y no puede afrontar la deuda)
  - Remisión de la deuda (el acreedor renuncia a los derechos para recibir el pago)
  - Renuncia a los derechos por parte del acreedor (en sentido más general que la remisión. Ej.: renunciar a la herencia)
  - Prescripción (el deudor se libera de la obligación debido al transcurso del tiempo. Ej.: prescripción de una deuda, lleva tanto tiempo que prescribe y ya no lo tengo que hacer)

Naturaleza jurídica

En una relación jurídica hay un deber jurídico y un derecho subjetivo: el deudor debe cumplir con cierta prestación y el acreedor tiene la facultad de exigirle al mismo el cumplimiento y lograr la satisfacción de su interés. En la obligación está caracterizada por la deuda y la responsabilidad: el deber de cumplir y la posibilidad de exigirle al deudor la ejecución del deber.

En la relación jurídica obligacional existen dos momentos:

- Primer momento: el acreedor asume un rol pasivo esperando que el deudor cumpla con la prestación quien juega un rol activo desde que está obligado
- Segundo momento: cuando el deudor no cumple, el acreedor dispone de herramientas para hacerlo cumplir asumiendo un rol activo.

Elementos

Componentes necesarios que integran la relación jurídica obligacional que no podría ser posible sin ellos:

- **Sujeto**: responde a la pregunta de “quien”. Hay un sujeto activo titular de la facultad (el acreedor) y un sujeto pasivo que debe realizar un deber (deudor). Esto ya esta pensado en el segundo momento. ¿Quiénes pueden ser sujetos? Las personas físicas o jurídicas que deben ser capaces de ejercicio (si fuese incapaz de ejercicio se obligará a través de su representante). Se pueden reemplazar, puede pasar a ser otro el deudor/acreedor. También pueden ser varios los acreedores o deudores (pluralidad de sujetos) que se puede dar desde el nacimiento de la obligación (pluralidad

originaria) o mas tarde (pluralidad sobreviviente, como cuando muere el deudor o acreedor y la deuda se divide entre herederos).

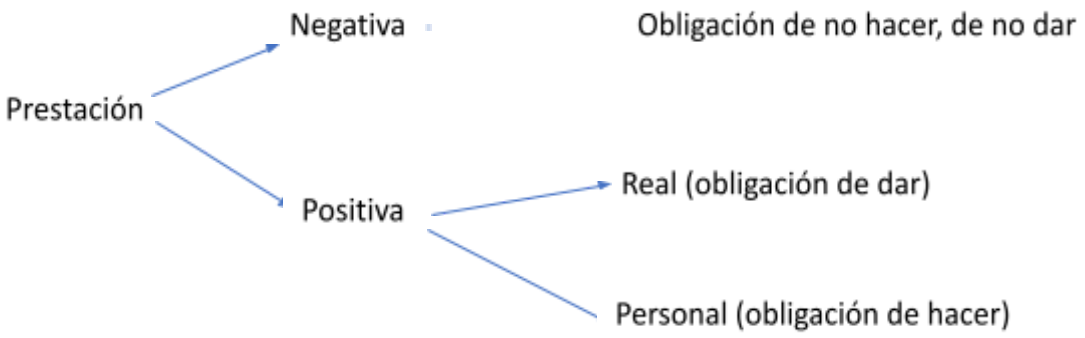
- **<u>Objeto</u>**: responde al "que" de la relación, es sobre lo cual recae la obligación:
    - En una obligación de dar el objeto es la cosa
    - En una obligación de hacer o no hacer el objeto es la ventaja o utilidad que deriva del hecho o abstención debida (en un transporte el objeto va a ser el traslado a determinado lugar)

  El objeto de un contrato son las obligaciones que genera y mas en particular se distinguen dos:

    - Objeto inmediato: obligación generada
    - Objeto mediato: objeto de la obligación

  En un contrato de compraventa el objeto inmediato son las obligaciones de dar del comprador y vendedor y el objeto mediato es la cosa y el dinero.

- **<u>Contenido</u>**: la prestación es el contenido de la obligación, que es el comportamiento del deudor teniente a satisfacer el interés del acreedor. La prestación constituye un plan prestacional (la conducta futura del deudor para cumplir) que puede ser la realización de cierta conducta con independencia del resultado o la obtención de cierto resultado. En la página 11 del resumen están los requisitos de la prestación. Es importante recordar que por más que la prestación debe poder valorarse económicamente, el interés del acreedor puede ser extrapatrimonial. Esto tiene sentido ya que siempre debe poder encontrarse algún equivalente dinerario a la prestación que permita indemnizar si el deudor no cumple y así satisfacer al acreedor.



- **<u>Vínculo</u>**: el vínculo se manifiesta mediante el sometimiento del deudor a los poderes del acreedor. El acreedor tiene derecho para:
    - Ejercer una acción con el fin de obtener el cumplimiento
    - Poder eximirse de la demanda de devolución que intente el deudor que pagó

  Acción = tener derecho de iniciar una demanda, poner en marcha un proceso judicial. No cualquiera puede hacerlo, debe demostrar que tiene legitimación activa para iniciar un acción (que tiene derecho de hacerlo). No es necesario que el acreedor tenga que usar estos poderes sobre el deudor para que haya vínculo, sino que este se basa en que tiene la posibilidad de usarlos.

- **<u>Fuente</u>**: hecho que genera la obligación. Las fuentes de las obligaciones se aclaran en la página 12 del resumen.
- **<u>Finalidad o causa fin</u>**: consiste en la razón por las cuales las partes se obligan. Requisitos:
    - Debe estar referida a un comportamiento de índole patrimonial (por mas que responda a un interés extrapatrimonial)
    - La finalidad de cada parte debe ser apreciada coherentemente con la finalidad de las demás partes

- Debe ser conocida o conocible por las partes

Se presume que la causa existe por mas que no esté expresa en la obligación (excepto que el deudor pruebe lo contrario). Y por mas que la causa expresada sea falsa, la obligación es válida si de todas formas se funda sobre una causa verdadera que debe ser lícita. Una obligación fundada con una causa ilícita no tiene efecto (cuando la causa es contraria a las leyes o al orden público o a la moral y las buenas costumbres).

Si la causa no existe, el acto se ve arruinado porque indicaría que o no hubo voluntad o la misma estuvo viciada (y no existe acto sin voluntad). Puede pasar también que debido a causas ajenas a las partes, se vuelve imposible obtener la finalidad que buscaban haciendo que ya no tenga sentido realizar el acto (frustración del fin)

Pago

El pago es el cumplimiento de la prestación y se puede extender también a la satisfacción del acreedor.

Elementos del pago

- Sujetos: quien paga (solvens) y quien recibe lo pagado (accipiens)
- Objeto: aquello que se paga
- Causa fuente: la deuda (que crea el deber de pagar)
- Causa fin: la extinción de la deuda satisfaciendo el interés del solvens. Es pago sin causa el que se realiza sin existir una obligación o con una causa inmoral o ilícita.

Medios para obtener el pago

Debe ser de una forma lícita. El acreedor no puede hacer que el deudor pague mediante el dolo-engaño y la fuerza e intimidación. Si esto sucede se puede anular el pago y el acreedor deberá pagar una indemnización.

Deberes del solvens (deudor)

- ✔ Buena fe: el pago debe ser de buena fe según lo que se entendió o pudo entenderse y obrando con cuidado y previsión. Debe también obrar de buena fe con relación a sus acreedores
- ✔ Prudencia: debe actuar prudentemente (con cuidado)
- ✔ Comunicación: muchas veces el deudor debe comunicar al acreedor algunas circunstancias relativas a la obligación
- ✔ Deberes complementarios: se realizan por ejemplo tareas necesarias para la entrega de la cosa, como lo es cuidar y alimentar a un caballo antes de su entrega.

Deberes del accipiens (acreedor)

- ✔ Buena fe
- ✔ Aceptación: el acreedor debe aceptar el pago que se le ofrece. En el caso de que se niegue, el deudor lo podrá hacer mediante intervención judicial (consignación). La aceptación puede ser expresa o tácita.
- ✔ Cooperación: colaboración para recibir el pago.

Objeto del pago

- **Principio de la identidad**: se debe pagar lo mismo que se debe, lo mismo a lo que el deudor se obligó

- **Principio de la integridad**: se debe pagar todo excepto que el acto autorice pagos parciales
- **Principio de locación**: se debe pagar en el lugar acordado
- **Principio de puntualidad**: se debe pagar durante el plazo acordado

Gastos del pago

En relación al principio de la integridad, los gastos del pago corresponden al deudor (si se los resta al acreedor de lo que le debe no le estaría pagando la deuda en su totalidad)

Prueba del pago: el recibo

Es un instrumento escrito que deriva del acreedor en el cual se afirma la recepción del pago. El deudor tiene derecho a exigirlo. Debe ser firmado por el acreedor. El recibo provoca un efecto liberatorio absoluto del deudor.

Efectos del pago

- Principales o accesorios: extinción de la deuda y liberación del deudor
- Accesorios o auxiliares: no son ni la extinción de la deuda ni la liberación del deudor, pero son debido a la relación jurídica obligacional
- Incidentales o accidentales: se generan nuevas obligaciones de reembolso de lo pagado (como cuando le transferís a la persona equivocada)

Responsabilidad

Concepto

Se considera responsable a quien por no haber cumplido tiene el deber de reparar, al deudor que no cumple y está sujeto a las acciones del acreedor. Se diferencia del concepto de imputable de la siguiente manera: una acción es imputable cuando se la puede atribuir a la actividad de una persona, si el sujeto obra voluntariamente será moralmente imputable pero solo será jurídicamente responsable si obra transgrediendo el ordenamiento jurídico.

Ámbitos de la responsabilidad jurídica

- **Civil**: implica el deber de reparar, de satisfacer una prestación patrimonial a favor de la víctima de una infracción. Las sanciones que sufre aquel que incumplió sonde tipo resarcitorias porque se busca mantener el patrimonio de la persona dañada y devolver el equilibrio perdido. La indemnización que debe pagar la persona que daño será la considerada equivalente al daño.
- **Penal**: las sanciones son de tipo retributivas o represivas. No se considera que existe una equivalencia material entre la infracción y el mal que se le infiere al autor de la infracción, como la equivalencia entre el daño y la indemnización en el ámbito civil. No se puede reparar el daño que sufrió la otra persona, pero se castiga a la que generó el daño.

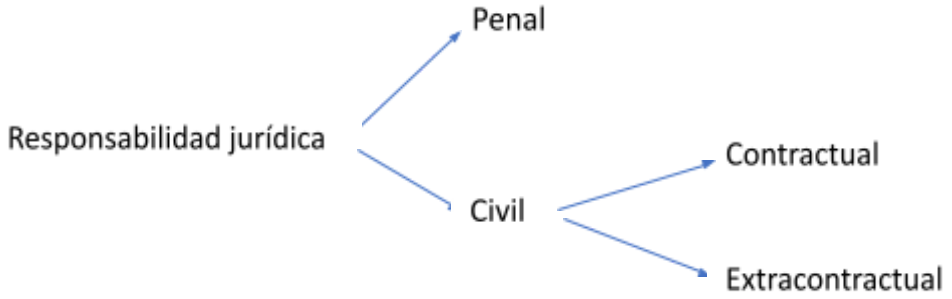
Principios de la responsabilidad civil

- Neminem laedere (**no dañar a nadie**) y alterum non laedere (**no dañar a otro**)
- **Se debe responder por actos propios, no ajenos**
- **Imputabilidad subjetiva**: no hay responsabilidad sin culpabilidad, debe haberse obrado voluntariamente con DIL. Puede ser que no obrando ni con dolo ni con culpa, la responsabilidad de la persona sea posible (imputación objetiva), la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad.

- **Agravación del tratamiento para el dolo**: agravación tiene que ver con las circunstancias que aumentan la responsabilidad (como cuando el manejar con exceso de velocidad atropellando a un peatón te puede aumentar la pena dada por el hecho de atropellar)
- Pacta sunt servanda (no hay que dañar a los demás a través del incumplimiento de la palabra empeñada) siempre que rebus sic stantibus (siempre que las cosas sigan siendo así). **Los pactos deben ser cumplidos mientras las cosas se mantengan en la misma condición** (puede ser que suceda un hecho extraordinario impredecible que me imposibilite de cumplir con lo acordado)
- **Buena fe**:
    - Buena fe creencia: ser consciente de obrar conforme al derecho, de forma leal y honesta (tiene que ver con la conciencia no con el actuar en sí)
    - Buena fe probidad: comportamiento leal, honesto. Se debe actuar de esta forma en la celebración y cumplimiento del acto. Obrar con mala fe genera la responsabilidad y obligación de resarcir.

Órbitas contractual y extracontractual

- **Extracontractual**: existe un deber general de no dañar que rige por el mero hecho de la convivencia social. La violación de este deber genera una responsabilidad extracontractual (no es un debe que nace de un contrato el que al incumplir genera la responsabilidad)
- **Contractual**: si la obligación nacida de un contrato es incumplida, la transgresión de ese deber de entrega genera responsabilidad contractual.



Presupuestos de la responsabilidad

Condiciones necesarias para que se de la responsabilidad generadora del deber de indemnizar:

- **Incumplimiento objetivo o material**: infracción al deber (por incumplir lo prometido en un contrato o por violación del deber general de no dañar, ósea en ámbito contractual o extracontractual)
- **Factor de atribución de responsabilidad**: razón suficiente para atribuirle al sujeto el deber de reparar. Puede ser subjetivo (culpa) u objetivo (la culpa del autor es irrelevante). Pudo haber dañado a otro actuando con culpa, dolor, o la mera introducción a la sociedad de una cosa riesgoda como lo es un vehículo.
- **Daño**: lesión a un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento. Si cruzo un semáforo en rojo, pero nadie sale lastimado, no deberá ser necesario indemnizar a nadie.
- **Relación de causalidad**: debe existir una relación entre la conducta del agente que obra y el daño que produce (porque si se busca relacionar de una manera que no es consecuencia directa el daño del obrar no cuenta, pensando en efecto mariposa. Si el deudor se obliga a entregar una cosa en un lugar donde luego se produce un terremoto y fallece, no hay relación entre el contrato y esta consecuencia).

Si no ocurre alguno de estos presupuestos, no hay responsabilidad que de lugar a una indemnización

Mora del deudor

Mora es el estado en el cual el incumplimiento material se hace jurídicamente relevante, el deudor está demorado con el cumplimiento de su prestación respecto del plazo acordado con el acreedor. Requisitos para que se de este estado:

- Incumplimiento
- Que ese incumplimiento sea imputable al deudor (que se le pueda atribuir, implica la existencia de un factor de atribución)
- Que el deudor este constituido en mora (puede pasar automáticamente o que el acreedor le notifique al deudor de una forma fehaciente, irrefutable la constitución en mora y el comienzo del plazo para el cumplimiento)

Interpelación

La interpelación (cuando el acreedor le comunica al deudor que debe pagar) puede ser hecha:

- Judicialmente
- Extrajudicialmente (no hay una forma impuesta, se puede realizar por escrito o verbalmente)

La misma debe cumplir:

- ✔ Exigencia categórica: no es ruego ni insinuación
- ✔ Requerimiento apropiado: exigencia del pago referida a la prestación debida, de la manera y en el tiempo que corresponde llevarla a cabo
- ✔ Requerimiento coercitivo: se debe exigir el pago, tiene que hacerse claramente el reclamo
- ✔ Exigencia de cumplimiento factible: debe permitir al deudor realizar el cumplimiento
- ✔ Requerimiento circunstanciado: debe indicar las circunstancias del pago (tiempo y lugar)
- ✔ Cooperación del acreedor
- ✔ Ausencia del incumplimiento del acreedor (excepción de incumplimiento, el deudor puede suspender su cumplimiento hasta que el otro lo cumpla. No lo constituye en mora porque tiene derecho a esperar en ese caso)

Efectos

- Ante la mora del deudor (el moroso), el acreedor tiene derecho a pretender su ejecución forzada (exige cumplimiento), obtener la ejecución por otro (si el deudor no paga puede otro pagar en su lugar) y reclamar indemnización
- Indemnización del daño moratorio: deberá indemnizar por daños generados a partir de la demora de incumplimiento
- Imputación del caso fortuito: el moroso soporta el caso fortuito. Si el morosa ya fuera constituido en mora (no motivada por el caso fortuito) el mismo deberá hacerse cargo de las consecuencias del cao fortuito (situación ajena a las partes que imposibilita el lleva a cabo la prestación)
- Inhabilidad para constituir en mora: la parte morosa no tiene derecho de constituir en mora a la otra parte en obligaciones correlativas
- Dada la constitución en mora del deudor, la otra parte puede reclamar por la cláusula resolutoria (se explica bien más adelante en el contenido de la semana 4)

- El acreedor tiene la facultad de exigir la prestación o la pena, autorizado a partir de la mora del deudor
- El deudor moroso tiene derecho a pagar, pero existen ciertas excepciones:
    - Si el acreedor hizo uso de la cláusula resolutoria (carece de causa pagar en ese caso la deuda, el contrato queda sin efecto)
    - Si la prestación ofrecida carece de utilidad para el acreedor luego de la demora (como pasa cuando un vestido de novia se entrega al pasar la boda, ya carece de sentido para la novia recibirlo)

Cesación de la mora

Termina y concluyen sus efectos cuando:

- El acreedor renuncia a los efectos de la mora del deudor (puede ser expresa o tácita)
- El deudor paga

Factores de atribución

Noción de culpabilidad

Se analiza si la conducta de la persona que obra generando un daño merece reproche, es decir, que se le atribuyan las consecuencias de sus actos. Esto se analiza a partir de que el sujeto obra con voluntad (DIL). Puede ser que obre con culpa, con dolo o introduciendo una cosa que es conocida como riesgosa a la sociedad. No confundir: cuando uno obra con culpa no tiene intención de generar un daño pero si puede tener intención de realizar el acto que lleva al daño.

Culpa

El sujeto actúa con discernimiento, intención y libertad, pero esta voluntad va dirigida a su realización y no a la consecuencia de los actos. No tiene intención de generar un daño. La culpa se presenta cuando hay:

- **Negligencia**: hace menos de lo que debe, omite cierta actividad que podría haber evitado el resultado dañoso. Ejemplo: una persona que atropella a un peatón por conducir hablando por teléfono.
- **Imprudencia**: hace más de lo que debe, obra precipitadamente sin prever las consecuencias. Ejemplo: manejar con exceso de velocidad provocando un accidente.

Elementos de la culpa

- Carencia de la diligencia (cuidado) debido
- Carencia de malicia

Prueba de la culpa

Se presume que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La víctima del daño debe probar que el autor a quien se le asigna la responsabilidad obró con culpa. Existen excepciones cuando el daño se produce con intervención de cosas y se presume a veces la culpa del dueño (si voy y choco a alguien se presume que soy culpable) y en otros casos se descarta la culpa como factor de atribución (cuando el daño es causado por la cosa, no con la cosa).

Culpa de la víctima

La víctima debe soportar el daño sufrido por ella misma en razón de su culpa. Si yo obliga a un amigo a manejar borracho y me subo con el al auto y tenemos un accidente, él no me debería pagar indemnización en un principio porque yo también tengo la culpa de lo que pasó. Puede darse cuando la persona:

- Asume un peligro del que nadie es responsable (como en una operación quirúrgica)

- Asume un peligro inherente a la cosa o a la actividad ajena que produce el daño (como subirse a un auto conducido por alguien ebrio)

Existe cierta culpa por parte de la persona aceptante del riesgo que la excluye o disminuye su derecho a la indemnización.

Culpa concurrente

Sucede cuando se conecta la culpa del dañado con la del autor del hecho, por lo que el acto es imputable a ambos.

Dolo

Concepciones

- Como vicio de la voluntad se trata del dolo-engaño: acción de un sujeto que provoca un error en otro al afirmar cosas falsas y que le lleve a la persona a celebrar así un acto jurídico. Destruye la voluntad jurídica.
- En el delito civil es el hecho ilícito cometido a sabiendas y con intención de dañar
- Como causa de incumplimiento contractual es la intención deliberada de no cumplir

Teoría del riesgo

Se basa en la atribución objetiva, en donde la culpa es irrelevante a los efectos de atribuirle al sujeto la responsabilidad.

- Riesgo provecho: pone los daños a cargo de quien obtiene ventajas de la realización de cierta actividad
- Riesgo creado: basta la introducción del elemento con aptitud de dañar para generarle el deber de resarcir

Daño

En sentido amplio hay daño cuando se lesiona cualquier daño subjetivo pero en sentido mas estricto es sobre ciertos daños subjetivos (patrimoniales o extrapatrimoniales) cuyo prejuicio genere una sanción patrimonial, que genere responsabilidad.

Daño patrimonial y extrapatrimonial

- Daño patrimonial: el daño repercute en el patrimonio de manera directa o indirecta. Comprende el daño emergente (pérdida sufrida tras el daño) y lucro cesante (ganancia dejada de percibir). Si me atropellan deberán pagar por todos los gastos relacionados a mi hospitalización que resulto de una pérdida de mi patrimonio (daño emergente) y al no poder ir a trabajar deberán pagarme por lo que hubiese ganado si no hubiese sufrido el accidente (lucro cesante).
- Daño extrapatrimonial o moral: lesión ocasionada a los sentimientos de la otra persona generando una afectación psicológica.

Causalidad

Tiene que ver con la relación que existe entre un hecho y los resultados que de él derivan, las derivaciones del incumplimiento deben poder serles atribuible al sujeto si existe una relación de causalidad.

Concausa

Es un factor que actúa modificando la evolución normal de una lesión. Es lo que pasa con la culpa concurrente de la víctima que actúa como concausa del daño. Por ejemplo, el conductor A no respeta una señal de alto y choca con el conductor B. Pero al conductor B no le funcionaban las luces traseras por lo que el conductor A no lo pudo ver ni frenar a tiempo. La infracción de A es la causa principal pero el no

tener luces traseras es una concausa porque ambos factores contribuyen a que el accidente se de y en este caso ambos conductores tendrían responsabilidad de lo sucedido (culpa concurrente)

Aspectos generales de la responsabilidad civil en el CCyC

- Objetivos dispuestos por el sistema de responsabilidad: prevención del daño y la reparación
- La reparación debe ser plena. Que sea plena significa que mediante esta, la situación del dañado vuelve a como estaba antes de sufrir el daño, ya sea por el pago en dinero o en especie. Puede la víctima pedir el reintegro específico excepto que sea parcial o totalmente imposible, oneroso o abusivo, en ese caso se fija en dinero.
- Atenuación de la responsabilidad: el juez cuando fija la indemnización puede disminuirla si así le parece que logra un mejor equilibrio con respecto al patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho
  Atenuantes o eximentes:
  - Previsibilidad contractual
  - Hecho del damnificado
  - Caso fortuito o fuerza mayor
  - Hecho de un tercero
  - Imposibilidad de cumplimiento
- Clasificación de responsabilidades:
  - Responsabilidad directa
  - Responsabilidad por el hecho de terceros
  - Responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades
  - Responsabilidad colectiva y anónima

Contratos en general (parte 1)

Concepto

El contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o mas partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. El objeto del contrato debe ser susceptible de valoración económica. Las personas en su voluntad son libes de regular o reglamentar sus derechos con otras personas mediante un contrato. Lo que acuerden se vuelve obligatorio para las partes como la ley misma. Los contratos facilitan la circulación de bienes y servicios. El contrato es la principal fuente de obligaciones y derechos.

Diferenciando al contrato con:

- La ley: ambas constituyen una regla jurídica a la cual se someten las personas, pero la ley es obligatoria para todas las personas y se establece pensando en el interés general, mientras que el contrato es solo obligatorio para las partes involucradas y sus sucesores enfocándose en un interés individual. Los contratos están subordinados a la ley, las leyes imperativas no pueden ser dejadas de lado por los contratantes. Se diferencian también en efectos y vigencia.
- Los derechos personalísimos: son derechos que se le reconocen a todos, innatos a las personas diferente de los derechos generados a partir de los contratos. En un principio no se puede contratar sobre derechos personalísimos. Pero en ciertas situaciones estos pueden ser dispuestos (cedidos) si el acto no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres (como ceder el derecho a la privacidad para participar de un reality show)

- Los actos jurídicos familiares: difieren en su naturaleza y objeto. En ambos la celebración del acto requiere del consentimiento de las partes pero en el caso de actos jurídicos familiares la regulación jurídica se rige por pautas legales (la relación jurídica sigue todo lo dispuesto en la ley, como una vez contraído un matrimonio los cónyuges se rigen exclusivamente por lo que dispone la ley). En los contratos existe la libertad de las formas.
- Los derechos hereditarios: el testamento es un acto jurídico unilateral por el que dispone de bienes y que necesita la aceptación del heredero para que sea efectiva la transmisión de los bienes (luego del fallecimiento del testador)

Intervención del Estado en los contratos

La intervención del Estado en los contratos se da a partir del dictado de leyes o decreto que impacten en estos o con la intervención de los jueces en los casos llevados a tribunales. El rol del juez es el de mantener la equidad en los contratos y dispone de los siguientes recursos para lograrlo:

- **Teoría de la lesión**: le permite reducir las prestaciones excesivas y anular los contratos en los que las contraprestaciones resultan muy desproporcionadas (donde hubo abuso de derecho, por ejemplo, puede pasar que yo necesite un medicamento de urgencia porque sino me puedo morir. Y solo un farmacéutico en el país lo vende. Como sabe sobre mi necesidad, la explota y me cobra muchísimo dinero por el medicamento. El juez puede llegar a reducir esta prestación excesiva, donde hubo un abuso de derecho por parte del farmacéutico generando una gran desproporción entre lo que él me dio y lo que debía darle a él)
- **Teoría de la imprevisión**: le permite restablecer la equidad gravemente alterada por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que han transformado las bases económicas a la hora de contratar (por ejemplo, en pandemia el alcohol se volvió escaso y caro. Un proveedor del mismo acordó un contrato de compraventa de alcohol previo a la pandemia fijando un precio que a partir del comienzo de la pandemia ya no le resultaba conveniente fijar. Puede intervenir un juez para devolverle la equidad que tenia en un comienzo dado que se vería el proveedor muy perjudicado al cumplir la obligación luego de ese acontecimiento imprevisible)

Clasificación de los contratos

- **Contratos paritarios, por adhesión y de consumo**: Un contrato de adhesión es aquel en el cual una de las partes tiene todo el poder de negociación, impone todas las condiciones mientras que la otra parte solo puede aceptar o no contratar. Esta no puede agregar ni modificar ni quitar las cláusulas que integren el contrato. Las partes no se encuentran en un mismo plano de igualdad jurídica a la hora de celebrar el contrato. En cambio, en el contrato paritario ambas partes tienen igual capacidad para redactar el contrato y negociar. Pueden discutir las cláusulas que lo conforman y realizarlas de una manera que le resulte conveniente a ambas. Existe otra forma que es el contrato de consumo, el cual es celebrado entre un consumidor y una empresa productora de bienes o prestadora de servicios. El objeto del mismo será la adquisición o uso de los bienes o servicios, por parte de los consumidores. Los consumidores no tienen participación alguna en la redacción del contrato.
  También existen los contratos forzosos en donde la ley obliga a vincularse jurídicamente incluso en contra de la voluntad del interesado (como pasa con el seguro de automotor).
- **Contratos unilaterales y bilaterales**: son unilaterales aquellos en los que una sola de las partes está obligada hacia la otra (sin que esta esté obligada) como pasa en una donación. En los contratos bilaterales, las partes involucradas asumen obligaciones recíprocas como pasa en la compraventa. También existe el contrato plurilateral que tiene las siguientes características:
  - Las obligaciones no son correlativas para las partes
  - El vicio de voluntad de uno de los contratantes no necesariamente anula el contrato

    - Las obligaciones de las partes pueden ser de prestaciones diferentes (de dar, hacer o no hacer)
    - Admite el ingreso de nuevas partes o el retiro de alguna de ellas
    - El incumplimiento de una de las partes no lleva necesariamente a la resolución del contrato
- **<u>Contratos onerosos y gratuitos</u>**: En un contrato oneroso, las partes asumen obligaciones recíprocas. Ambas están obligadas a realizar cierta prestación, ya sea de dar hacer o no hacer y de recibir la contraprestación. Un ejemplo de este podría ser un contrato de locación, donde el locatario recibe una cosa para su uso y a cambio el locador recibe dinero. En un contrato gratuito, solo una de las partes está obligada a realizar cierta prestación, como lo es en una donación. Los adquirentes por título oneroso están mejor protegidos por la ley que los adquirentes por título gratuito (aquel que adquiere una cosa por un contrato oneroso está mejor protegido que uno que adquiere algo mediante contrato gratuito):
    - ✔ La acción de reivindicación tiene mayores exigencias cuando se dirige contra quien adquirió la cosa por título oneroso (el propietario que perdió la posesión de la cosa la puede reclamar a quien se encuentra en posesión de ella)
    - ✔ No se requiere pruebas para que el acreedor pueda impugnar los actos que el deudor realice en fraude en el caso de contratos gratuitos, pero es muy importante en el caso de los onerosos
    - ✔ El que adquiere por título oneroso puede devolver la cosa si presenta vicios o exigir una disminución en el precio (no cuando se obtiene por título gratuito)
- **<u>Contratos conmutativos y aleatorios</u>**: en los contratos conmutativos, la obligación que asume cada parte está determinada y las prestaciones son equivalentes desde el punto de vista económico. Sin embargo, en los contratos aleatorios la prestación depende de cierto acontecimiento incierto y dependerán de esto las ventajas o pérdidas que las partes podrían sufrir. Por ejemplo, en un contrato de seguro de auto, la compañía prestará sus servicios en el momento que el auto sufra cierto daño. Pero hasta ese entonces, el dueño del auto seguiría dando dinero a la compañía sin que esta le dé nada a cambio, generando una pérdida.
- **<u>Contratos formales y no formales</u>**: un contrato formal debe cumplir con las formas exigidas por la ley mientras que en un contrato no formal basta con el acuerdo de las partes para que sea válido. Estas pueden acordar el contenido del contrato como les sea más conveniente. Uno de los principios de los actos jurídicos es la libertad de las formas (que esta presente en los contratos la ser estos por definición actos jurídicos)
- **<u>Contratos nominados e innominados</u>**: los contratos nominados son aquellos que están regulados en la ley mientras que los innominados resultan de la libre creación de las partes al no estar previstos ni reglamentados en la misma. Por ejemplo, un contrato de obra es nominado ya que se encuentra regulado en el CCyC.
- **<u>Contratos de cumplimiento inmediato, diferido, instantáneo y sucesivo o periódico</u>**: en los contratos inmediatos, como bien se indica en el nombre, las partes cumplen sus obligaciones en el momento en el que el contrato es establecido. En los contratos diferidos, el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un momento posterior al contrato, o puede ser también en varios momentos. En cambio, en el contrato instantáneo, se puede realizar el cumplimiento en el momento o posteriormente, pero debe ser en un instante. En los contratos de ejecución periódica o de tracto sucesivo, la obligación de las partes se realiza durante un período prolongado y las prestaciones son llevadas a cabo de forma periódica.
- **<u>Contratos principales y accesorios</u>**: un contrato principal es aquel que puede existir por sí solo, no depende de otros para poder hacerlo. En cambio, un contrato accesorio depende de un contrato

principal para poder existir, como por ejemplo la fianza en donde el fiador deberá asumir obligaciones con el acreedor solo en el caso que el deudor no lo pueda hacer por su cuenta. La existencia de ese contrato depende del contrato existente entre el deudor y el acreedor ya que, sin este, el fiador no deberá responder por nadie.

- **Contratos consensuales y reales:** el contrato consensual es aquel que se consolida a partir del consentimiento de las partes, mientras que el contrato real requiere de la entrega de la cosa que conforma la prestación para que pueda ser celebrado. Un ejemplo de contrato real podría ser un contrato de compraventa en el cual A vende una computadora a B a cambio de dinero. Acuerdan que hasta que B no le entregue el dinero a A, este no se obligará a entregar la computadora, y el contrato no se celebrará. O pasa también cuando uno tiene que dejar una seña para que se pueda llevar a cabo el contrato.

Elementos de los contratos

- **Elementos esenciales**: sin ellos el contrato no puede existir. Son **el consentimiento** (acuerdo de las partes manifestado)**, la causa** (finalidad perseguida por las partes) **y el objeto** (prestación prometida por las partes). El incumplimiento de alguno de estos elementos llevaría a la
- **Elementos naturales**: están previstos para cada tipo de contrato sin necesidad que las partes lo acuerden, como la gratuidad en la donación.
- **Elementos accidentales**: son los que las partes acuerdan no previstas en la ley, como el plazo del contrato

Oferta

Es una proposición unilateral que una de las partes dirige a la otra para celebrar un contrato. Al emitir una oferta, el oferente se obliga a cumplir con las prestaciones prometidas si el destinatario la acepta. Los requisitos son:

- Debe dirigirse a persona o personas determinadas o determinables
- Que tenga por objeto un contrato determinado con todos los elementos necesarios para que una aceptación lisa y llana permita directamente celebrar el contrato
- Que existe intención de obligarse: todo acto jurídico requiere de la voluntad de las partes para que sea ejecutado

Duración de la oferta

- Oferta con plazo de vigencia establecido: la oferta solo vale por ese plazo que comienza a contarse desde que la otra parte la recibe
- Oferta sin plazo de vigencia establecido:
    - Hecha a persona presente o mediante un medio de comunicación instantáneo: debe ser aceptada de inmediato sino la oferta cauda
    - Hecha a persona no presente: el oferente va a quedar obligado hasta el momento que se considere razonable de esperar

Retractación de la oferta

La oferta puede ser retractada cuando se comunique la retractación antes o al mismo tiempo que el destinatario reciba la oferta.

Caducidad de la oferta

La oferta pierde su fuerza obligatoria cuando el proponente o destinatario de la oferta fallece o se incapacita antes de la recepción de la aceptación. Si dadas estas situaciones, de todas formas surge la aceptación y en consecuencia a esto sufrió gastos o pérdidas tiene derecho a reclamar su reparación. La

indemnización se limita al daño emergente (no incluye el lucro cesante). Si la caducidad de la oferta es por la muerte del oferente, los que deberán reparar son sus herederos.

Aceptación

La aceptación de la oferta concreta el acuerdo de voluntades. Requisitos de la aceptación:

- ✔ Que sea lisa y llana: que no esté condicionada ni contenga modificaciones de la oferta. Si la oferta se acepta con modificaciones el contrato no queda concluido sino que se origina una nueva oferta (ahora el ofertante sería el que tiene que aceptarla)
- ✔ Que sea oportuna: que no se realice una vez vencido el plazo de la oferta (ya no tendrá efecto)

Debe existir una declaración o acto del destinatario que indique su conformidad con la oferta para que la pueda aceptar.

Perfeccionamiento del contrato

Momento en el cual todas las partes involucradas en la negociación han manifestado su consentimiento de manera completa y definitiva y todos los elementos esenciales del contrato fueron ya acordados. A partir de este momento se considera al contrato como establecido.

La aceptación perfecciona el contrato:

- Si se trata de un contrato entre presentes, la aceptación perfecciona el contrato cuando es manifestada.
- Si se trata de un contrato entre ausentes, la aceptación perfecciona el contrato cuando ella es recibida por el oponente.

Retractación de la aceptación

Puede ser retractada si se comunica la retractación antes o al momento de que el destinatario reciba la aceptación (igual que con la retractación de la oferta)

Contratos por adhesión

Requisitos

La ley exige que las cláusulas generales predispuestas (las que impone la parte que tiene todo el poder de negociación) deben ser comprensibles y autosuficientes. La redacción debe ser clara, completa y fácil de leer.

Existen también cláusulas particulares, que son aquellas negociadas por las partes. Están para ampliar, limitar, suprimir o interpretar una cláusula general. Si alguna cláusula particular es incompatible con una cláusula general, prevalece la particular. Las cláusulas incorporadas prevalecen sobre las preexistentes y las manuscritas o mecanografiadas sobre las impresas.

Cláusulas abusivas

Son abusas las cláusulas que:

- Desnaturalizan las obligaciones del predisponente (del que tiene el poder de establecer todo el contenido del contrato): se modifican las obligaciones de manera contraria a la buena fe y equidad
- Implican la renuncia o restricción de derechos del adherente (aquel que tiene la libertad de contratar o no pero no de modificar las condiciones del contrato)
- Amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias

Tratativas preliminares

Son todos los actos que puede realizarse durante el período previo a la celebración del contrato. Incluye todos los actos desde las conversaciones que llevan a una propuesta hasta la emisión de la oferta y el momento de aceptación. Son todas las conversaciones sobre aspectos circunstanciales o secundarios sin que tengan esencia contractual.

Durante este periodo las partes deben:

- Obrar de buena fe
- Mantener el secreto de todo lo que es confidencial
- Dar toda la información necesaria (conocimiento adecuado, claro y preciso sobre hechos relativos al contrato que se pretende celebrar, situaciones que pueden influir en la decisión de contratar o no)
- Mantener los materiales esenciales para el futuro acuerdo (si prometo la entrega de la cosa no puedo ir y vendérsela a otra persona)

No se pueden abandonar las tratativas de manera dolosa, culposa o de mala fe, de manera abrupta sin justificación o justificando con circunstancias que ya se conocían al momento de iniciar la negociación. Hay dos etapas:

- Tratativas preliminares: las partes deben cumplir con los deberes de información, seguridad (una de las partes garantiza a la otra que no sufrirá ningún daño a raíz de la actividad realizada), confidencialidad y custodia.
- Tratativas preliminares avanzadas: además de cumplirse con los deberes mencionados anteriormente, no se puede romper la negociación de manera injustificada, negociación que ha generado en las partes una confianza de que el negocio se formalizará. En el caso de actuar de esta manera deberá resarcirse los daños, no podrá actuar de mala fe

Cartas de intención

Instrumento mediante el cual un parte o todas ellas expresan su consentimiento para negociar sobre ciertas bases limitando a cuestiones relativa a un futuro contrato. Esta no configura un contrato, no constituye una oferta ni tiene fuerza obligatoria.

Acuerdos de confidencialidad

Las partes se obligan a no revelar la información confidencial o reservada que se reciba durante la negociación y a no usarla para su propio interés. Es un deber implícito, por mas que no lo hayan acordado lo deberán cumplir. La violación del deber genera la obligación de reparar por los daños sufridos y si la parte obtiene una ventaja indebida a partir de esto deberá indemnizar a la parte afectada (el valor de la indemnización se fija en relación al enriquecimiento de la parte)

La minuta

Pacto mediante el cual las partes revelan que han acordado determinadas cuestiones y han dejado otras para tratar más adelante, demuestra que no se ha alcanzado un consentimiento pleno, hay temas pendientes.

Responsabilidad e indemnización

La intensidad de la responsabilidad se va agravando a medida que avanzan las negociaciones y la intensidad de la relación va creciendo. Se debe reparar el daño que sufre el afectado por haber confiado en la celebración del contrato (debido al abandono injustificado de las negociaciones).

Se indemniza el daño al interés negativo que abarca:

- El daño emergente (gastos realizado para concretar el contrato)
- Ganancia frustrada por la no realización de otro contrato con un tercero (se debe probar que se rechazo la posibilidad de realizar un contrato con otro para cerrar este contrato que se frustró)

Interrupción de la negociación

Existen casos donde la interrupción no es abusiva y no genera responsabilidad alguna:

- Si la conducta de la otra parte lo justifica, como la insuficiente información dada o la violación al acuerdo de confidencialidad (si la otra parte no cumple con sus deberes entonces yo puedo abandonar las negociaciones)
- Si existe una imposibilidad de llegar a un acuerdo definitivo (puede ser porque las partes no coincidan en el precio o calidad de la cosa que se promete)

Ineficacia del contrato

Causas:

- Incapacidad o restringida capacidad de uno de los contratantes (provoca la nulidad del contrato y lo torna ineficaz)
- Vicios del consentimiento: afecta la voluntad del contratante que da su conformidad, pero bajos los efectos de un vicio que puede ser error, dolo o violencia
- Vicio del propio acto jurídico por la inferioridad de uno de los contratantes o por ser un contrato simulado o hecho en fraude de terceros

En todos los casos el contrato será nulo.

Contratos en general (parte 2)

Objeto de los contratos

El objeto de los contratos es la prestación prometida por las partes. Como regla general toda prestación puede ser objeto de un contrato, pero existen ciertas excepciones:

- Hecho imposible
- Hecho prohibido por la ley
- Hecho contrario a la moral y al orden público (los contratos inmorales son ilícitos, si el hecho que conforma el objeto es inmoral, el contrato será nulo pero si una cláusula accesoria es inmoral se puede dejar sin efecto la misma y declarar como válido el acto)
- Hecho que lesione los derechos ajenos o la dignidad de las personas (no se podría en un principio contratar sobre los derechos personalísimos)
- Hecho que por alguna razón especial haya sido prohibido
- Hecho en contra de las buenas costumbres

Contrato sobre cuerpo humano

Si el contrato tiene por objeto derechos sobre el cuerpo humano se tiene que tomar en cuenta:

- Las partes del cuerpo no tienen valor comercial
- Debe ser con un fin terapéutico, afectivo, científico, humanitario o social

- Los actos de disposición sobre el propio cuerpo (actos que se realicen sobre mi cuerpo o con mi cuerpo) no pueden producir una disminución en la integridad de la persona ni ir en contra de la ley, la moral y las buenas costumbres (a menos que sea para mejorar la salud propia o ajena).

Características del objeto

- **Debe ser determinado o determinable**: no puede el deudor entregar algo cuando no se precisa cual es la cosa o el hecho en cuestión. Debe ser determinado en el sentido de que se diga exactamente la cosa o hecho y la cantidad o que no se diga la cantidad pero que se pueda determinar (Ej.: una persona compra soja, pero no aclara cuanto quiere, sino que dice que pagará 10000 pesos por la soja. Se le da la cantidad de soja que es equivalente a esa cantidad de plata. No se aclara la cantidad, pero se puede determinar fácilmente). Debe ser determinable en el sentido de que se establecen los criterios necesarios para su determinación. Se puede decir por ejemplo que la cosa será determinada por un tercero, la cosa no esta determinada en el momento, pero es determinable porque lo hará un tercero. Este tiene que estar avisado al respecto no se puede decir que un tercero determinará el objeto cuando no está ni avisado y no lo hará, ahí se considera que esta indeterminado. Puede que el tercero después no determine el objeto y en ese caso se recurre a la determinación judicial, un juez determina el objeto.
- **Debe ser posible**: para que se anule el contrato la imposibilidad debe ser absoluta, no se basa en que al deudor le sea imposible realizarlo (si me obligo a hacer un retrato y tengo cero aptitudes artísticas y me es imposible no se va a anular el contrato). Le debe ser imposible a toda persona y esta imposibilidad puede ser física (como lo es tocar el cielo con la mano) o jurídica (como lo es prendar una cosa inmueble, este acto se hace solamente sobre cosas muebles).
  También puede que sea imposible realizar la prestación porque la cosa no existe (ahí el contrato será nulo). Si el que prometió la cosa sabiendo que no existía obro de mala fe, con dolo y además de enfrentar la nulidad del contrato deberá reparar los daños generados a la otra parte.
  Puede suceder que la prestación sea imposible inicialmente pero que puede tornarse posible durante el plazo establecido y en ese caso es válido, lo importante es que pueda realizarse al momento que termine el plazo.
- **Debe ser lícito y conforme al orden público**: todo lo contrario a la ley y al orden público anula la obligación.
- **Debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes** (que puede ser patrimonial o extrapatrimonial): siempre la prestación debe ser susceptible de valoración económica, ya que el deudor al incumplir debe pagar una indemnización equivalente a la prestación. Puede el acreedor tener un interés patrimonial o extrapatrimonial. Ej.: un padre que interesado en la educación del hijo paga una cuota mensual en la escuela que se obliga a recibir a su hijo y brindarle sus servicios. Esa prestación responde a un interés extrapatrimonial, pero tiene un valor económico (la cuota mensual).

Energía y fuerzas naturales susceptibles de apropiación

Pueden ser objeto de los contratos (lo cual tiene sentido porque tienen un valor económico)

Causa de los contratos

Se puede pensar a la causa como fuente (lo que da origen a las obligaciones) o se puede pensar a la causa como fin (con que finalidad las partes asumen obligaciones). La segunda concepción es la que usa el CCyC cuando se refiere a causa. La define como la razón directa y concreta de la celebración del acto. También integran a la causa los motivos mediatos y subjetivos que han sido exteriorizados que sean lícitos y estén en el contrato de forma expresa o implícita si son esenciales para ambas partes. Esto dice el CCyC sobre los

actos jurídicos y es aplicable a los contratos (así lo aplica el CCyC además de que todo contrato es un acto jurídico)

Presunción de la existencia de la causa

Se presume la existencia y licitud de la causa salvo que se pruebe lo contrato (el deudor tiene derecho a demostrar si no es así). La causa debe existir durante todo el periodo contractual, es un elemento esencial del contrato. Debe existir durante la formación de contrato, su celebración y su ejecución (hasta que las obligaciones se cumplan).

Falta de causa y falsa causa

Como regla general la falta de causa genera la nulidad del contrato. Pero el CCyC prevé otras dos soluciones: adecuación del contrato (modificarlo) y extinción del contrato (se le pone fin, se da cuando la causa desaparece en el transcurso contractual. No se habla de nulidad porque esta tiene más que ver cuando la causa no existe al momento de celebrar el contrato)

Puede pasar también que la causa que se expresa sea falsa pero que se funda en otra causa verdadera (ósea exteriorizar un motivo falso escondiendo un motivo verdadero, pero entonces el acto es válido porque esta fundado sobre cierta causa real, no la aparente)

Causa ilícita

Cuando la causa es contraria a la moral, al orden público y a las buenas costumbres el contrato será nulo. Puede ser que el motivo haya sido pactado de esta forma ilícita e inmoral por ambas partes o por una sola. En el caso de que sea una sola, esa parte no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero puede reclamar lo que ha dado y no tiene obligación de cumplir lo que ofreció.

Consentimiento contractual

Es una declaración de voluntad, las partes manifiestan sus intenciones de celebrar el contrato. La voluntad se puede manifestar de forma expresa (oral, por escrito, por signos inequívocos) o tácita (actos que permiten conocer la voluntad con certidumbre, como lo podría ser entregar productos al cajero en un supermercado donde es claro que quiero llevármelo y que me lo cobre por más que no diga nada). Incluso a veces puede el silencio ser una manifestación de voluntad (pero en casos muy limitados).

Prueba del contrato

Se relaciona mucho con la forma de un contrato ya que esta se realiza con el fin de facilitar la prueba a las partes o a terceros. La prueba se vincula con los medios de demostrar la existencia del contrato. Muchas veces es necesario el disponer de los medios para probar la existencia y los términos del contrato como cuando una parte no cumple y la otra lo debe probar para que la indemnicen por los daños generados.

Existen dos sistemas probatorios:

- Prueba legal: se admite como prueba suficiente lo que admite la ley
- Libre convicción: el juez admite pruebas de todo tipo y verá si las considera suficientes para acreditar los hechos. Esta es la más frecuente en el derecho moderno.

Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos a menos que una ley disponga un medio especial (como para probar una donación de un inmueble se necesita de una escritura pública). Los medios de prueba son:

- Instrumentos públicos: documento autorizado por un oficial público, que debe actuar con atribuciones para hacer ese acto y en el lugar que le corresponde. Debe contener las firmas del oficial público y de las partes o sus representantes. Ej.: escritura pública

- Instrumentos particulares firmados o no firmados: Si están firmados se los llama instrumentos privados (firmados por las partes contratantes) y si no se los denomina instrumentos particulares no firmados (impresos, registros visuales o auditivos, registros de la palabra)
- Libros y demás registros contables: es importante que lo lleven las personas jurídicas privadas o aquellos que realicen una actividad económica organizada o sean titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Ej.: libros diario
- Correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla: con correspondencia se refiere a correos electrónico o mensajes de texto, ese tipo de medios de comunicación. Se puede presentar como prueba teniendo en cuenta que si contiene información confidencial se deberá hacer con la autorización del remitente (la persona que lo envió).

Existe una limitación en la regla de que los contratos pueden probarse por todos los medios aptos a menos que la ley establezca un modo especial y es que los contratos de uso instrumentar no pueden ser probados exclusivamente por testigos (contratos que normalmente se celebran mediante instrumentos publico o privados o particulares no firmados). Esto tiene sentido porque sino una persona podría llamar a un cómplice a que declare falsamente para generar obligaciones a un tercero que nunca contrató, seria suficiente con las declaraciones de este para probar la existencia del contrato.

Prueba de los contratos formales

Si la formalidad es requerida a los fines probatorios, el contrato puede ser probado por otros medios inclusive por testigos

Principio de prueba instrumental

La prueba instrumental comprende a todo instrumento público y privado, a todo documento y a cualquier instrumento particular no firmado cualquiera sea el medio empleado. Para hacer viable cualquier clase de prueba existen requisitos:

- Que el instrumento emane de la otra parte, su causante o parte interesada
- Que haga verosímil el contrato

Efectos del contrato

Se puede pensar por un lado en las consecuencias propias del contrato (autonomía de la voluntad y fuerza obligatoria del contrato) y en la repercusión del contrato en las personas (las partes intervinientes y sucesores, en un principio no produce efectos sobre terceros, pero existen limitaciones).

- **Fuerza obligatoria del contrato**: una vez que se celebra el contrato se vuelve obligatorio para las partes, lo deben cumplir como si fuera la ley misma. ¿Por qué deben cumplirse los contratos? ¿Por qué tienen esta fuerza judicial? Por un lado, existe una razón ética que tiene que ver con cumplir con la palabra empeñada, si no uno se compromete a realizar algo lo correcto es cumplir con lo prometido. Los contratos también tienen mucha importancia para la vida económica, interés de orden público. La obligatoriedad también se justifica en que uno mismo acepta libremente el contrato y se somete a cumplirlo, si no lo iba a hacer lo lógico es que decida no contratar. Entonces, como lo dispone el CCyC todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes.
- **Autonomía de la voluntad**: tiene que ver con la facultad de la persona a autodeterminarse y autorresponsabilizarse conforme a los dictados de su conciencia. Una persona es libre de elegir si contratar o no o con quien contratar (libertad de contratar) y es libre de fijar el contenido del contrato (libertad contractual). En esta libertad de establecer el contenido del contrato existen ciertas limitaciones: no puede ir en contra de los principios de orden público, de las buenas costumbres, la moral, la buena fe, las normas imperativas, el ejercicio regular de los derechos, la

equidad de las prestaciones. Sin embargo, existen contratos donde la libertad contractual desaparece como sucede en los contratos de adhesión (el que propone el contrato fija el contenido y la otra parte puede contratar o no pero no puede modificar ni agregar nada al contenido). También existen contratos, denominados contratos forzosos donde la persona no tiene libertad de contratar porque está obligado a hacerlo como ocurre con el seguro automotor obligatorio (impuesto por la ley). No todos estamos en las mismas condiciones ni somos libres para contratas ni para discutir cada cláusula. Al existir estas situaciones de un contrato que parece no justo, se lleva a la necesidad de reconocer limites de la fuerza obligatoria de los contratos.

Atenuación a la fuerza obligatoria de los contratos

Los contratos carecen de fuerza obligatoria si:

- Son contrarios a las leyes imperativas. Las partes no pueden amparándose en una norma permitida buscar un resultado similar al prohibido por una norma imperativa (fraude a la ley)
- Son contrarios a la moral. De esta idea moral surgen las siguientes limitaciones:
    - Carecen de fuerza obligatoria las cláusulas penales excesivas
    - Pueden modificarse las obligaciones cuando sucede una alteración imprevisible y extraordinaria modifica los presupuestos económicos del contrato
    - Puede anularse o modificarse el contrato con vicio de lesión (cuando una de las partes contrata bajo la presión de ciertas necesidades que la otra parte explota)
- No tienen validez las cláusulas abusivas, el juez debe dejarlas sin efecto y debe ordenar reparar el daño causado (abuso de derecho). La ley tampoco ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general (consiste en derechos pertenecientes a un grupo indeterminado de personas con intereses indivisibles)
- Un contrato celebrado debe ser anulado cuando una posición dominante del mercado realiza una practica abusiva generando un perjuicio para el interés económico general

Buena fe

Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe.

Efectos particulares

Excepción de incumplimiento

En los contratos bilaterales, donde ambas partes asumen obligaciones y deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca a cumplir (no cumplo hasta que el otro lo haga). Es una medida de autodefensa. No se le puede reclamar a la otra parte el cumplimiento si uno no cumple sus propias obligaciones, es una cuestión de buena fe y moral.

Cuando un deudor dice yo no cumplo hasta que el otro cumpla no se lo incurre en mora durante ese tiempo de espera (la demora corresponde a un derecho legítimo)

Para que haya excepción de cumplimiento es necesario:

- El contrato debe ser bilateral
- Las obligaciones deben cumplirse simultáneamente, no pueden estar sujetas a plazos diferentes (si yo alquilo mi departamento y acuerdo en el contrato de locación que el inquilino me paga a fin de mes no puedo decir que no voy a darle el departamento hasta que me pague)
- Que la parte suspenda el cumplimiento de sus obligaciones ya sea de forma total o parcial (la parte que opone la excepción, la que la hace valer frente a un tercero). Al que se le opone la excepción le basta con cumplir con sus obligaciones para que esta no tenga efecto.
- Que la parte que reclama el cumplimiento de la obligación ofrezca cumplir con la propia

- Que se valga de buena fe, no puede pedirse por un incumplimiento poco importante porque sería un ejercicio abusivo del derecho. Tampoco sucede si el incumplimiento del otro es debido a que la parte se lo impide o cuando este se pone en una situación de imposibilidad de cumplir.

Pacto comisorio o cláusula resolutoria

Permite reclamar la resolución del contrato cuando una de las partes ha incumplido. Tiene sentido que, si una de las partes no cumple, la otra puede reclamar el cumplimiento o desligarse de sus obligaciones. Puede ser:

- **Implícita**: la cláusula resolutoria no se pacta de manera expresa, pero de todas formas sigue existiendo la posibilidad de que se pida por la resolución de un contrato bilateral.
  Requisitos que prevé la ley:
  - Que una de las partes haya incumplido su obligación y que este incumplimiento sea esencial para la finalidad del contrato. El incumplimiento puede ser también parcial. El incumplimiento se considera esencial cuando:
    - El cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto de contrato (como cuando una parte se ve obligada a dar una cosa que la otra ya le ha prometido a un tercero)
    - El cumplimiento en el tiempo acordado es necesario para mantener el interés del acreedor (como cuando una novia compra el vestido de bodas y llega después de la boda, ya no está interesada en recibirlo)
    - El incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que tiene derecho a esperar (como cuando pretender sustituir lo que debe por otra cosa)
    - El incumplimiento es intencional (no es que no puede cumplirlo, sino que puede y no quiere)
    - El incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación definitiva del deudor al acreedor (le afirma que no va a cumplir con su obligación)
  - Que el deudor haya incurrido en mora, lo cual sucede automáticamente cuando ha terminado el plazo fijado
  - El acreedor debe comunicarle al deudor que tiene un plazo de quince días (excepto que por la prestación especifica el plazo deba ser menor o así lo hayan pactado las partes) para cumplir con su obligación y que sino la consecuencia de esto será la resolución total o parcial del contrato. También puede exigir la reparación de los daños por su demora. Una vez vencido el plazo, se produce la resolución (si el acreedor no busca resolver el contrato, sino que busca el cumplimiento de la obligación debe aclararlo porque sino se produce automáticamente). No hay forma impuesta por la ley en la que se debe realizar el requerimiento (esta comunicación del acreedor al deudor) pero se recomienza hacerlo de forma fehaciente (irrefutable) para evitar la dificultad de la prueba. Si la parte incumplidora manifiesta su decisión de no cumplir o imposibilidad no es necesario el requerimiento y la resolución sucederá cuando el acreedor la declara y la comunica a la otra parte. Resumen: **Incumplimiento esencial -> deudor constituido en mora -> requerimiento -> resolución automática**

- **Expresa**: se resuelve el contrato cuando la parte interesada comunique a la incumplidora (de forma fehaciente) su voluntad de resolver. La resolución puede requerirse ante cualquier incumplimiento genérico o especifico que las partes hayan pactado y no necesariamente esencial como con el pacto comisorio implícito. No es necesario tampoco el requerimiento, el darle tiempo al deudor para que cumpla, sino que directamente le comunica su voluntad de resolver. Esta comunicación tiene efecto cuando el deudor este constituido en mora. La resolución no es automática. Resumen:

Incumplimiento pactado -> deudor constituido en mora -> comunicación de voluntad de resolución -> resolución

Reparación del daño

La parte que ha cumplido tiene derecho a la reparación de los daños sufridos (daño emergente, lucro cesante, daño extrapatrimonial, pérdida de chance, reembolso de gastos generados por la celebración del contrato)

Efectos

La cláusula resolutoria hace que el contrato quede sin efecto y que las partes se devuelvan lo que hubieran recibido o su valor (se busca volver a la situación en la que estaban las partes previo a contratar)

Interpretación del contrato

Se interpreta la voluntad de las partes a la hora de celebrar un contrato (por ejemplo si no se pueden poner de acuerdo, hay clausulas ambiguas que las interpretan como quieren, se busca entender lo que cada uno busca, su interés común para llegar a una solución).

Reglas de interpretación

Las reglas de interpretación consideran al contrato en su totalidad, no solo se interpreta el contrato en sí sino todas las normas que se le puedan aplicar. Esto será trabajo del juez.

- Principio de buena fe: se interpreta teniendo en cuenta que los contratantes se comportaron frente al otro de manera leal y sincera, descartando la intención de provocar un daño al otro (se espera que actúen de buena fe). La interpretación de buena fe se realiza sobre las negociaciones previas y las consecuencias de contratar, además del contrato en sí. Que las partes actúen de buena fe implicaría que sean leales, que cooperen, que cumplan con lo prometido, no pretender mas de lo que es debido, darle seguridad al otro. Los contratos deben celebrarse de buena fe y las partes deben obligarse no solo a lo que está pactado sino a todas las consecuencias del contratar.
- Intención común: el contrato debe interpretarse teniendo en cuenta el interés común de las partes (no el interés individual, va más allá de la finalidad que cada uno busca).
- Interpretación restrictiva: cuando la ley lo impone la interpretación se basa en la voluntad de las partes, lo que ellas manifiestan. Se limita a lo que esta escrito en el contrato
- Interpretación gramatical: las palabras que se utilicen en el contrato cuando pueden tener mas de un significado se interpretan por su uso general. El significado común de las palabras prevalece sobre el sentido técnico, es esencial en un contrato hablar claro. Si las partes sienten que la interpretación en base a las palabras utilizadas no coincide realmente con sus intenciones pueden presentar cierta prueba. Si el contrato refiere a un tema técnico ahí si las palabras se interpretan en base al sentido que se la da ahí.
- Interpretación contextual o sistemática: las clausulas no pueden ser interpretadas aisladamente sino que debe considerarse todo el acto jurídico, debe tener coherencia con el resto del contrato sino podría tener un resultado inexacto. Esto no se aplica en casos de contratos con clausulas predispuestas. En el caso, por ejemplo, de un contrato de adhesión si hay una cláusula ambigua no se le intenta dar sentido en el contexto del contrato porque puede perjudicar a la persona que acepta contratar (la que no tuvo una posibilidad de participar en el establecimiento del contenido del contrato)
- Principio de la conservación del negocio: si existen dudas sobre la eficacia del contrato o de ciertas cláusulas se busca interpretarlo de manera tal de darles efecto. Y si existen varias posibles interpretaciones, el juez se queda con la que sea más adecuada respecto del objeto del contrato

- Naturaleza y finalidad del contrato: si no es suficiente interpretar el contrato según sus palabras se toma en cuenta la finalidad y la naturaleza del contrato.
- Conducta de las partes: cuando el significado de las palabras interpretando contextualmente no es suficiente, se toma en consideración la conducta de las partes (incluso posterior a la celebración del contrato). Si las partes actúan de cierta manera es porque así creyeron que cumplían sus obligaciones y ejercían sus derechos conforme a lo que acordaron. La conducta previa a la celebración del contrato puede aportar también a la interpretación.
- Circunstancias del caso: cuando no sea suficiente la interpretación en base a las palabras se acude a las negociaciones preliminares (previas a la celebración del contrato). Los hechos producidos al tiempo de la celebración de un contrato pueden demostrar la intención que tenían las partes al contratar.
- Principio de coherencia o confianza o teoría de los actos propios: la interpretación busca proteger la confianza y lealtad que las partes se deben recíprocamente. Las partes no se pueden poner en contradicción de sus propios actos, obrando de una manera incompatible con la asumida anteriormente.
- Usos, prácticas y costumbres sociales: la interpretación del contrato debe tener en cuenta los usos, prácticas y costumbres sociales, que obligan si las partes los conocen o debieran conocerlos
- Equidad: es una regla de interpretación contractual, el juez debe interpretar un contrato conforme a la ley moral y a la equidad, el obrar de las partes debe ser conforme a esos principios. Se busca hacerla mas justa, resguardando el equilibrio de las prestaciones
- Interpretación integradora: no se busca solamente interpretar las cláusulas en el contrato sino realizarlo teniendo en cuenta lo que prevé la ley. El contrato esta formado por cláusulas expresamente pactadas entre las partes, cláusulas imperativas (que las partes no pueden evitar) y cláusulas que se desprenden de la legislación supletoria. En los casos de nulidad parcial, el juez reemplaza las cláusulas nulas por normas imperativas, normas supletorias, incorpora los usos, costumbres y principio de buena fe para que así el contrato tenga efecto. El juez debe interpretar el contrato usando las normas en el siguiente orden (en orden de importancia):
    1. Normas imperativas de la ley especial y del Código
    2. Normas particulares del contrato
    3. Normas supletorias de la ley especial
    4. Normas supletorias del Código

Interpretación en los contratos de adhesión y de consumo

- Consumo: se interpreta conforme al principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable (buscando proteger al medio ambiente). Se busca compensar de alguna manera la gran diferencia en el poder negociador (el proveedor establece todas las condiciones contractuales) mediante la protección al consumidor
- Adhesión: las cláusulas ambiguas son interpretadas de forma contraria a quien las redactó, supone que, dado que la persona tiene la facultad de establecer todo el contenido contractual y el otro solo tiene la libertad de contratar o no contratar, esa persona se aproveche y sea poco clara, redactando el contrato con ambigüedades o términos abusivos. El que redacta debe hacerse cargo de las consecuencias indeseables de ese tipo de redacción. Las cláusulas especiales prevalecen sobre las generales (aquellas que las partes han pactado), las cláusulas manuscritas o mecanografiadas prevalecen sobre las impresas y las cláusulas incorporadas prevalecen sobre las preexistentes. El contrato se integra con los usos y prácticas cuando sea aplicable (no son tan valorados porque pueden responder a prácticas abusivas).

Extinción del contrato

Cumplimiento

Los contratos se extinguen naturalmente cuando los contratantes cumplen son sus obligaciones. Cumplir con las obligaciones contractuales no necesariamente significa cumplir con la prestación debida, como por ejemplo cuando en un contrato oneroso el que entregó la cosa debe la garantía de saneamiento (deberá pagar en caso de que tenga vicios ocultos, cuando tiene fallas, o evicción, que sucede cuando otra persona es dueña de la cosa). El cumplimiento también puede ser exigido forzadamente o hacerse cumplir por un tercero (en ciertos casos)

Imposibilidad de cumplimiento

Los contratos se extinguen por la imposibilidad de cumplir con la prestación, pero esta imposibilidad debe ser imprevisible, objetiva, absoluta y definitiva: posterior al nacimiento de la obligación, que sea una imposibilidad superable y no transitoria.

Nulidad

Priva a los contratos de sus efectos en razón de un vicio originario, ósea anterior o al momento de la celebración del contrato. La nulidad de una cláusula no implica la nulidad de todo el contrato si es que la cláusula es separable (no puede ser fundamental en relación al objeto o a la causa de un contrato). Esto es la nulidad parcial, y un juez debe integrar el contrato para que tenga efecto. Casos de cláusulas separables:

- Cuando una cláusula nula es sustituida por una norma imperativa
- Cuando la cláusula es accesoria y se interpreta que el contrato se podría haber celebrado sin ella
- La parte que se ve afectada por la nulidad de la cláusula tiene derecho a mantener la validez del resto del contrato.

La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes de celebrarse el contrato y las partes deben restituirse mutuamente lo que han recibido. Esta restitución proviene mas que de la nulidad, del titulo que cada parte tenia sobre la cosa entregada, el derecho preexistente al acto nulo que ha dejado inalterado.

Nulidad del contrato y efectos respecto de terceros

Todos los derechos reales y personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero que posee la cosa. El tercero si obra de buena fe y adquiere la cosa por título oneroso se encuentra protegido, podrá reclamar por los derechos (y su derecho prevalece sobre el del primer dueño de la cosa). Pero si obra de mala fe (sabiendo que el segundo dueño no era realmente propietario de la cosa) o si la adquisición del derecho es por titulo gratuito, la ley no lo ampara y deja sin efecto los derechos adquiridos sobre el inmueble o mueble registrable. Ahí los derechos terminan siendo del primer dueño.

Caducidad y prescripción

La prescripción considera dos cuestiones: la inacción del titular de un derecho y el transcurso fijado en la ley (como una persona que le ocupan la casa por 20 años y pierde el derecho a su propiedad). No extingue el contrato, pero si la acción derivada de él transcurrido el tiempo establecido y siendo que el titular del derecho no lo ha reclamado. Si se cumple con una obligación prescripta, esta es irrepetible.

La caducidad extingue la acción y el derecho no ejercido. No se puede suspender ni interrumpir a diferencia de la prescripción y los plazos son menos duraderos.

Confusión

Cuando una misma se convierte en acreedor y deudor (como un sucesor que hereda una deuda que el mismo tenía que pagar y ahora debe pagarla y cobrarla el mismo). En estos casos se extingue la obligación

Transacción

Es un contrato por el cual las partes acuerdan extinguir obligaciones dudosas para evitar un litigio (conflicto de intereses)

Renuncia

Es una declaración de voluntad por la cual una persona abandona un derecho y lo da por extinguido. Se extinguen las obligaciones generadas a partir del contrato cuando ambas partes o una renuncia a los derechos concedidos.

Muerte de las partes

Como regla general, la muerte de las partes o una de ellas no provoca la extinción de un contrato, los herederos ocupan el lugar de quien falleció, pero existen excepciones. No se transmiten a los herederos obligaciones que son inherentes a la persona (la obligación se basa en que esa persona la realice como contratar a un pintor para realizar un retrato, no lo pueden realizar después sus hijos) o cuando esa transmisión es incompatible con la naturaleza de la obligación o este prohibida por una cláusula o por la ley.

Rescisión

- Rescisión bilateral: por acuerdo de voluntades se deja sin efecto el contrato, produce efectos para el futuro excepto que sea acordado que tenga efecto retroactivo por las partes, ósea que todo lo que se habían dado debe ser devuelto volviendo a la situación como era anterior a contratar. Que produzca efectos para el futuro significa que todo los efectos ya producidos a parte de la celebración del contrato, todo lo que se ha dado, se mantiene.
- Rescisión unilateral: una sola de las partes tiene la facultad de ponerle fin a las relaciones contractuales total o parcialmente. No tiene retroactividad salvo que se pacte lo contrario. Esta facultad es reconocida por la ley en ciertos contratos, pero también puede pasar que sea pactado, teniendo en cuenta que no se puede ejercer de manera abusiva ni terminar la relación de forma abrupta.

Revocación

Una de las partes, con la facultad atribuida por la ley o el mismo contrato, puede mediante revocación extinguir total o parcialmente un contrato. Exige una causa que lo justifique.

Resolución

Se extingue el contrato como consecuencia de un acto posterior a la celebración como puede ser el incumplimiento (algún acto culpa de la otra parte) o algo ajeno a la voluntad de las partes. Tiene efecto retroactivo, se busca volver al estado previo a la celebración del contrato teniendo un efecto similar al de la nulidad solo que esta nace de hechos ocurridos previo o durante la celebración del contrato. Causas de resolución importantes:

- Pacto comisorio
- Seña
- Teoría de la imprevisión
- Frustración del fin contractual

Teoría de la imprevisión

Concepto

Es la situación en la cual a una de las partes (o a ambas) se le vuelve extremadamente difícil cumplir con su obligación de manera impredecible, pero no imposible como en el caso fortuito por lo que lo queda sin efecto sin contrato, pero si se puede modificar para que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones (NO queda exento de su responsabilidad). Ejemplo: guerra, pandemia, crisis económica.

Requisitos

Requisitos para que se dé la teoría de la imprevisión:

- Que sea un contrato conmutativo, donde las partes asumen obligaciones recíprocas determinadas. Puede llegar a ser aleatorio solo si la aleatoriedad no tiene nada que ver con el hecho que lleva a la teoría de la imprevisión.
- Que sea un contrato de ejecución diferida, o permanente o continuada (no inmediata), como un contrato de locación.
- Que a una de las partes se le haga muy costoso cumplir con la obligación que asumió produciéndose una alteración grave del equilibrio normal de las prestaciones.
- El hecho debe ser una alteración extraordinaria, no se podía prever a la hora de la celebración del contrato.
- El perjudicado no puede actuar con culpa, que se le vuelva oneroso tiene que ser por una causa ajena a las partes (no por su culpa).

Si el deudor esta constituido en mora previo al hecho extraordinario, si ya no estaba cumpliendo su obligación previo a este, y reclama por la teoría de la imprevisión la otra parte puede oponerse a la extinción del contrato. Si la mora ocurre después, justamente a partir de ese hecho, entonces no se puede oponer la otra parte a la resolución del contrato.

Efectos

Cuando se cumplen los requisitos para que se declare la teoría de la imprevisión, el perjudicado puede pedirle al juez o de forma extrajudicial (acordado por las partes) por la resolución del contrato total o parcial. Además de pedir la resolución, el perjudicado puede pedir que el contrato se adecue al hecho sucedido y el contrato vuelva a tener el mismo equilibrio que antes. No se puede establecer en alguna cláusula del contrato la renuncia a la teoría de la imprevisión.

Cláusula penal

Es una cláusula en un contrato en la que una persona para asegurar el cumplimiento de la obligación se sujeta a una pena o multa en caso de demora o incumplimiento. Cumple dos funciones:

- Compulsiva o estimulativa: prevista para incentivar el cumplimiento
- Indemnizatoria: se cumple la pena por más que el acreedor no sufra un perjuicio y el deudor no puede eximirse

Especies

- Compensatoria: se da en caso de inejecución definitiva
- Moratoria: se da en caso de inejecución temporal (está demorado)

Características

- Es accesoria (podría celebrarse el contrato sin ella, la principal es la prestación)
- Es subsidiaria (reemplaza la prestación incumplida)
- Es estipulable a favor del acreedor o de un tercero (les beneficia a ellos, el dinero puede ir al acreedor o a un tercero)
- Es inmutable (se fija por las partes y eso no cambia. El acreedor no puede alegar que no es suficiente la pena ni el deudor decir que excede. Los jueces si pueden hacerlo, pueden reducir las penas cuando el monto es desproporcionado con la gravedad de la falta. Para interpretar la desproporción tiene que tener en cuenta la gravedad de la falta, el valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso)
- Es condicional (únicamente es exigida con la demora o incumplimiento del deudor)

Objeto

Una vez declarada la cláusula penal, el deudor puede pagar la multa con dinero o cualquier otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones. El acreedor debe pedir o por el cumplimiento de la obligación o la pena, no las dos, a menos que se haya estipulado que el pago de la pena no extinga la obligación principal (en el caso de demora).

Funcionamiento

La cláusula penal se puede reclamar a partir de que el deudor este constituido en mora (ya sea compensatoria o moratoria). Si el deudor realiza un cumplimiento parcial y el acreedor se lo acepta, se deberá disminuir la pena. El deudor puede eximirse debido a una causa ajena a él, como el caso fortuito y tiene que probarlo, para justificar el no haber cumplido durante el tiempo acordado.

Contratos de servicios

Es el contrato por el cual una de las partes se obliga a prestar un servicio y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero.

Diferencia con el contrato de trabajo

1- La independencia con la que se ejerce la prestación del servicio, contra la dependencia que tiene el empleado respecto de su empleador.

2- La libertad para pactar remuneraciones frente a la regulación convencional del salario. En este contrato existe mayor libertad para negociar el monto de la contraprestación. En el contrato de trabajo, el empleador debe abonar al trabajador el salario que el convenio colectivo de trabajo impone según la tarea que realice y la categoría que le corresponde.

3- La tutela del trabajador y la normativa de orden público que regula los vínculos laborales. Las leyes que regulan las relaciones de trabajo tienen la finalidad de proteger al más débil en la relación jurídica, es decir al trabajador. Las normas laborales son de orden público e indisponible para las partes. Esto se sustenta en los siguientes principios propios del derecho de trabajo que no tienen vigencia en el contrato de servicios: la interpretación de la norma y de la prueba en el modo más favorable al trabajador; la indisponibilidad del trabajador sobre sus derechos; y la presunción de la relación laboral.

4- La tutela del usuario del servicio que efectúa la ley de defensa del consumidor (en los contratos de servicio que se manifiesten por una relación de consumo), no aplicable a las relaciones de trabajo.

Paralelismo con el contrato de obra

La principal distinción radica en que mientras la prestación de servicio constituye principalmente una obligación de hacer, el contrato de obra implica una obligación de dar. si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicio cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega.

El servicio es todo lo que le brinda al adquirente una función intangible que no incluye un producto. el servicio conlleva un valor en si mismo, dado que aporta la tecnología propia de la información, por cuanto quien lo presta posee un know-how para realizar una actividad a un menor precio que el que le conlleva al adquirente hacer la actividad por sus propios medios.

Caracteres

Es consensual, no formal, conmutativo y se lo presume oneroso. por excepcion, el contrato puede ser gratuito si así lo pactaron las partes o si por las circunstancias del caso pueda presumirse la intención de beneficiar.

Obligación de las partes

Obligaciones del prestador de servicios

a. Ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada. Lq obligación de prestar un servicio puede consistir en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada independientemente de su éxito; procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia; procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. En caso de duda respecto de cual es la obligación comprometida, habrá que estarse a las particularidades del contrato.

b. Informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. La info debe ser clara, precisa y adecuada. El deber de informar se tendrá por cumplido cuando le sea presentada al usuario en una forma tal que la misma pueda ser comprendida cabalmente por quien la recibe.

c. Proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos.

d. Usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el prestado debiese conocer. Debe utilizar la cosa de forma adecuada, debiendo responder frente al comitente por cualquier deterioro o perdida de los materiales, siendo esto una obligación de resultado; también debe informar respecto de cualquier defecto que tuvieran los materiales, además de abstenerse de emplearlos.

e. Ejecutar el servicio en el tiempo convenido, o en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole. Si la determinación del plazo se torna dificultosa, las partes pueden requerir la fijación judicial.

Obligaciones del usuario

a. Pagar el precio pactado: el código prevé la absoluta autonomía de la voluntad respecto de la fijación del precio. El valor de la prestación no puede ser cercenado ni aun por las leyes arancelarias, ya que estas tienen un rol secundario respecto d ela autonomía de la voluntad. Hay

excepciones, ya que existen leyes arancelarias que fijan topes que de ser incumplidos constituyen un abuso de derecho y una vulneración de los derechos de los consumidores.

El precio es inmutable, una vez que las partes pactan un precio global por los servicios prestados, ninguna de las dos podrá pedir su modificación, a menos que resulte aplicable al caso la teoría de la imprevisión.

En caso de silencio de las partes respecto del lugar y tiempo del pago, se aplicaran las normas generales que regulan el instituto.

b. Colaborar con el prestador del servicio conforme las características de este. Es una obligación derivada del principio general de la buena fe. El incumplimiento de esta obligación eximirá al prestador de la responsabilidad por la inejecución del contrato y además tendrá derecho al cobro de los emolumentos acordados.

Extinción del contrato de servicios: causales

1. Muerte de una de las partes. Desistimiento unilateral. Al igual que en los contratos de obra

2. Los contratos que tienen un plazo de duración determinado se extinguen de pleno derecho por el mero cumplimiento del plazo. Mientras que los contratos que sean a tiempo indeterminado o que no digan nada respecto de la duración no podrán extinguirse sin previo aviso. La omisión del preaviso del usuario extingue igualmente el contrato, pero con las consecuencias de pagar las ganancias que hubiere tenido el prestador durante dicho plazo. Y si el prestador es quien extingue el contrato unilateralmente sin el preaviso, es el quien deberá indemnizar al usuario con el equivalente al tiempo de preaviso.

   Esto no se aplica a los contratos de consumo ya que no se le puede exigir al consumidor que se mantenga en una relación de consumo en la que ya ha perdido interés. Sin embargo, podrá mantener su vigencia cuando es el proveedor el que extingue en una forma unilateral y sin preaviso razonable el contrato de servicios de larga duración.

Contratos de servicios profesionales

Son los servicios prestados por abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, etc. Según la mayoría de la doctrina se tratan de contratos multiforme, que asume a veces el carácter contrato de servicios, otras de contrato de obra, otras de mandato. Según la catedra, se trata de contratos atípicos, ya que no se puede aplicar con propiedad ninguna de las denominaciones clásicas.

Obra Pública

Concepto

Es obra pública nacional toda construcción, trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del tesoro nacional, a excepción de los efectuados con subsidios y las construcciones militares.

Diferencia entre proyecto publico y privado

El proyecto publico tiene que tener como objetivo un beneficio social y el proyecto privado apunta a general un lucro, en este el objetivo principal es la ganancia.

Caracteres

Es bilateral, conmutativo, oneroso, formal (lleva firma del funcionario público competente), consensual y administrativo (el comitente es la administración pública).

Vinculo jurídico de las partes

El comitente es el estado y la obra es un bien público, y como el estado tiene un nivel jurídico superior hay subordinación jurídica del locador respecto del locatario. Esto se hace notar en las cláusulas exorbitantes a favor de la administración que suele tener estos contratos. Estas clausulas implican privilegios a favor del estado (abuso de derecho) para salvaguardar intereses generales. Un ejemplo de estas cláusulas es la suspensión de las obras y modificación de las mismas sin indemnización o la cláusula de rescisión unilateral.

Documentación licitaria

1. Presupuesto y proyecto oficial
2. Pliego de condiciones generales
3. Pliego de condiciones particulares
4. Pliego condiciones técnicas generales
5. Pliego condiciones técnicas particulares
6. Anexos (planos, etc)
7. Planilla de cómputos
8. Planilla de oferta o propuesta económica
9. Doc sobre 1 (inscripción registro nacional de constructores de obras públicas, referencias, antecedentes, etc.)
10. Doc sobre 2 (oferta, propuesta económica)

Clasificación previa obligatoria de los oferentes

La inscripción en el registro nacional de constructores de obras publicas

Garantías

1. DE OFERTA: Con el objetivo del mantenimiento de la oferta, se constituye junto con la presentación de la oferta.
2. DE CONTRATO: se constituye al momento de firmar el contrato, con el objetivo de responder ante eventuales incumplimientos contractuales
3. FONDO DE REPARO: se constituye mediante un porcentaje del monto de cada certificado, su objeto es la reparación de vicios ocultos.

Respo precontractual

La admin no reconoce responsabilidad precontractual derivada de estudios, planos y demás gastos anteriores incurridos por el contratista. Sin embargo, la admin no queda liberada de su respo por daños y perjuicios cuando este procede a una adjudicación arbitraria.

Adjudicación

Es la aceptación formal de la oferta mas conveniente. Lleva la firma del contrato por el funcionario publico competente. La comunicación al adjudicatario es a través de un documento formal (la cedula de notificación).

Documentación contractual

1. CONTRATA
2. ACTA DE INICIO DE OBRA
3. CRONOGRAMA DE TRABAJOS
4. LIBROS (ORDENES DE SERVICIO, NOTAS DE PEDIDO)
5. ACTAS DE MEDICION
6. CERTIFICADOS
7. ACTAS DE RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

Obligaciones del contratista

1. Ejecutar la obra en forma debida
2. Entregarla en el plazo convenido
3. Permitir al comitente el contralor de las tareas
4. Responder ante el comitente por la solidez de la obra

Obligaciones del comitente

1. PAGO EN TERMINO (el pago después de 30 dias da derecho al contratista a reclamar intereses)
2. Cooperar con el contratista para facilitar la realización de los trabajos
3. Recibir la obra
4. Liberar el terreno para iniciar la obra
5. Entregar planos, materiales e instrumentos comprometido

Multas

La clausula penal (el monto de las multas por mora) se establece en el pliego de condiciones.

Causales de rescicion

1. **IMPUTABLES AL CONTRATISTA**:
   A. Cuando abandone las obras o interrupa los trabajos por plazo mayor de 8 dias en tres ocasiones
   B. Cuando el abandono o interrupción sean continuados por el temrino de un mes
   C. Por muerte, quiebra o concurso civil del contratista
   D. Fraude grave, negligencia o incumplimiento de las obligaciones
   E. Cuando no se cumpla el plazo de inicio
   F. Por transferencia del contrato sin autorización
2. **CONSECUENCIAS DE ESTO**:

El contratista cargara con todos los gastos que sufra la administración a causa de una nueva licitación. La administración podrá quedarse con equipos y materiales del contratista, previa valuación de los mismos. Todos los créditos pendientes a favor del contratista (certificados, materiales, equipos) quedaran retenidos hasta la liquidación final. Y el contratista perdera el fondo de garantía de contrato.

3. **IMPUTABLES AL COMITENTE**:
    A. Si la admin suspende por mas de 3 meses la ejecución de la obra
    B. Cuando hay cambios en el costo de la obra por modificación o por error mayor o menor al 20%
    C. Por falta de pago (acá el contratista no puede ejercer el derecho de retención de la obra)
    D. Cuando se afecte el ritmo de la obra reduciéndolo por debajo del 50% por mas de tres meses por culpa de la admin
    E. Cuando la admin no cumpla con sus deberes en los plazos fijados + 30 dias (ejemplo: entrega de terrenos)
4. **CONSECUENCIAS DE ESTO**:

Habrá una liquidación a favor del contratista del importe de equipos, herramientas, msteriales acopiados o contratados, instalaciones, útiles, etc., que no quiera retener. Habrá una transferencia a la admin de los subcontratos celebrados por el contratista sin perdida para el. No se le reconoce al contratista el lucro cesante

Suspensiones unilaterales

1. POR PARTE DEL COMITENTE: en este caso se reconoce únicamente el daño emergente y no el lucro cesante. Además se devuelve el fondo de garantía del contratista
2. POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se origina por la perdida de la garantía de ejecución del contrato. Deberá afrontar los gastos del nuevo llamado a concurso y gastos complementarios del contrato

Modificación de obra

La obra se puede modificar siempre que no se afecten en +/- 20% el monto contratado.

IMPREVISTO: es el acontecimiento que podría haber sido previsto por el contratista, por lo que la realización de este trabajo implica un adicional que deberá ser costeado por este

IMPREVISIBLE: es el acontecimiento que no pudo ser previsto por el comitente, por lo que la realización de este trabajo implica un adicional que deberá ser costeado por este.

Recepciones

1. PROVISORIA: sirve para decir que se termino la obra y que esta esta libre de vicios aparentes. A partir de este momento entra en vigencia el periodo de garantía durante el cual el comitente tiene 60 dias para denunciar los vicios ocultos a partir de su descubrimiento. Acá puede hacer uso del fondo de reparo.
2. DEFINITIVA: libera al contratista de la responsabilidad por vicios ocultos. Con la firma de la recepción definitiva, el contratista entrega la documentación conforme a obra y el comitente devuelve el fondo de reparo y la garantía del contrato. A partir de la recepción definitiva corre la responsabilidad civil sobre la obra ya ejecutada, por lo que en caso de ruina total o parcial ocasionada por vicios ocultos, el contratista se hará cargo de los daños emergentes. Esta responsabilidad tiene un plazo de 10 años + 1 año para denunciar desde el conocimiento del vicio. Con la firma de la recepción definitiva, el contratista entrega la documentación conforme a obra y el comitente devuelve el fondo de reparo y la garantía del contrato.

Régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional

Objeto (objetivo, para que se hacen este tipo de contratos):

Que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, también que la venta de bienes sea al mejor postor para el desempeño eficiente d ela administración y para el logro de los resultados requeridos por la sociedad.

Ámbito de aplicación

Todas las contrataciones en los que sea parte las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, incluyendo aquí a la administración central y a los organismos descentralizados (incluyendo en este ultimo a las instituciones de seguridad social como el anses).

Contratos comprendidos

1. Compraventa
2. Suministros
3. Servicios
4. Locación
5. Consultoría
6. Alquileres con opción de compra
7. Permutas
8. Concesiones de uso de los bienes del dominio publico y privado del estado nacional
9. Todos los contratos que no estén expresamente excluidos
10. Obras publicas
11. Concesiones de obras publicas
12. Concesiones de servicios públicos
13. Licencias

Contratos excluidos

1. Los de empleo publico
2. Las compras por caja chica
3. Los que se celebran con estados extranjeros, con entidades de derecho publico internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien total o parcialmente con recursos proveniente de esos organismos
4. Los comprendidos en operaciones de crédito publico

Contratación de obra publica

El estado encarga la construcción a una empresa y paga el costo de la obra con sus recursos, provenientes de impuestos o del crédito publico. Este pago se realiza a medida que se va construyendo la misma obra, generalmente mensual.

Concesión de obra publica

El estado encarga la construcción, mejora o mantenimiento de una obra publica a una empresa pero esta recupera parcial o totalmente la inversión mediante la explotación de un activo, a través del cobro de una tarifa a los usuarios de esta. Ejemplo es la concesión de una ruta, donde la empresa construye caminos y cobra luego un peaje a quien la usa. La inversión es financiada con fondos privados, no es asumida por el estado. El repago de esta financiación proviene de la explotación del mimsmo proyecto. También es posible que el estado tome a su cargo total o parcialmente los pagos liberando de ello a los consumidores.

Determinación del procedimiento de selección

1. **LICITACION PUBLICA:**

Es un procedimiento de selección para convocar mediante difusión masiva y publica a todos los interesados en efectuar propuestas con el fin de contratar. ES PUBLICA POR LA FORMA DE CONVOCAR A LA GENTE NO ES UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SOLO PUEDA REALIZAR EL ESTADO SINO QUE TAMBIEN LO PUEDEN REALIZAR EMPRESAS PRIVADAS. El llamado a participar es dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes y el criterio de selección del cocontratante recaerá primordialmente en factores económicos (importara mas que nada cuidar costos, elegir la opción que les sea mas barata). Es obligatorio cuando el monto estimado del contrato **supere** los 15 millones, 5000 módulos (el precio esta desactualizado, lo que se mantiene es la cantidad de módulos que debe superar y el precio de cada modulo va variando en el tiempo).

2. **CONCURSO PUBLICO:**

El llamado a participar es dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes y el criterio de selección del cocontratante recae primordialmente en factores no económicos (por ejemplo para hacer un monumento les importara mas el trabajo del artista que lo que cobre). Es obligatorio cuando el monto estimado del contrato **supere** los 15 millones (5000 modulos)

3. **LICITACION PRIVADO:**

Llamado a participar dirigido exclusivamente a proveedores que se hallen incorporados al SIPro (Sistema de Información de Proveedores), se convocan a determinados participantes no es publica y el criterio de selección del cocontratante recae primordialmente en factores económicos. Se puede realizar cuando el monto estimado fuera de **hasta** 15 millones

4. **CONCURSO PRIVADO:**

Llamado a participar dirigido exclusivamente a proveedores que se hallen incorporados al SIPro y el criterio de selección del cocontratante recae en factores no económico. Se puede realizar cuando el monto estimado del contrato fuere de **hasta** 15 millones (5000 modulos).

5. **CONTRATACION DIRECTA**

Se contrata directamente con un particular. Se da generalmente en los siguientes casos:

- Cuando el monto no es significativo
- Exclusividad: se busca contratar con una persona particular, puede ser por tratarse de obras científicas, técnicas o artistas
- Desierta o fracasada una licitación o concurso anterior (no se presenta ningún interesa o los interesados no cumplen con los requisitos necesarios)
- Por urgencia o emergencia

- Secreto por razones de seguridad o defensa nacional
- Reparaciones maquinarias, vehículos, equipos o motores (voy a querer realizar la reparación con quien me vendió el equipo)
- Para la prestación de servicios de seguridad, logística o salud
- Contrataciones con universidades nacionales

Clases de licitaciones y concursos publicos y privados

Según las fases o etapas de selección

A. DE ETAPA UNICA: la comparación de las ofertas y calidades de los oferentes se realiza en un mismo acto

B. DE ETAPA MULTIPLE: se realiza en dos o mas fases la comparación de las ofertas y calidades de oferentes, antecedentes empresariales y técnicos, capacidad economico financiera (si una empresa pequeña ofrece un precio muy bajo pero no tiene ninguna obra hecha con anterioridad, capaz no se la contrata para una obra publica porque prefiere irse a lo seguro)

Según ubicación de la sede del proveedor

A. NACIONAL: domicilio o sede principal en el país o sucursal en el país

B. INTERNACIONAL: no tienen sucursal registrada en el país

Proceso de licitación publica

Principios

- Libre concurrencia: a mayor concurrencia de oferentes mayor es la posibilidad de obtener el precio y las condiciones mas convenientes
- Publicidad: esto es importante ya que es la forma en que se enterara la gente, para así obtener muchos oferentes interesados. Se realiza en el Boletin Oficial y en diarrios de amplia circulación según el objeto y el monto. También asegura la transparencia del acto
- Igualdad: el licitante (el Estado) no podrá poner a oferentes en una situación mas ventajosa sobre otros, debe existir una situación de igualdad de oportunidades entre los oferentes.

Etapas

1. Elaboración del pliego de bases y condiciones: cláusulas redactadas por la administración publica especificando la obra o servicio que se licita estableciendo las condiciones del contrato, objeto de la prestación y determinando el tramite a seguir en el proceso de licitación en caso de interés.

   El pliego único de bases y condiciones generales es de uso obligatorio en todos los procedimientos de selección. Los pliegos particulares contienen normas complementarias que no se pueden contradecir con aquellas de jerarquía superior. No pueden formular especificaciones que solo una limitada cantidad de empresa o productos cumplan. Se debe aclarar de forma clara e inconfundible las características y especies de la prestación o la calidad exigida. Debe aclarar también si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados o si se aceptan tolerancia. También podrá especificar si se podrán solicitar repuestos legítimos para la reparación de máquinas.

2. El llamado a licitación: invitación al público para que presente ofertas, el llamado busca ser lo más amplio posible para obtener una buena oferta.

3. Oferta y presentación del pliego: oferta es el acto jurídico de propuesta que presenta el oferente buscando ser cocontratante, ajustándose al pliego de las bases y condiciones. Las ofertas deben ser realizadas dentro del plazo fijado cumpliendo todos los requisitos formales, como que el monto ofertado deba ser claro, determinado, escrito y firmado. También junto con la propuesta el oferente da una garantía de oferta (es una garantía de mantenimiento de una oferta, una forma de dejar tranquila a la otra parte que no se la abandonaría porque en el caso de retirar la oferta pierde aquello que dio en garantía). Puede ser dinero en efecto o títulos públicos, etc.

4. Apertura de los sobres: se abren las propuestas en presencia de funcionarios designados y comienza el periodo de análisis de las ofertas

5. Adjudicación: acto administrativo en el cual se elige de entre los oferentes a aquel que ha presentado la oferta calificada como la mas conveniente.

6. Perfeccionamiento: se notifica al oferente de forma fehaciente y dentro del plazo de la oferta. Se perfecciona el contrato y la administración devuelve la fianza (garantía) a los oferentes que no fueron elegidos

7. La mejora de propuesta: seleccionan al mejor oferente en el caso de que 2 o mas tengan la misma propuesta.

Publicidad

Pliego único y pliegos particulares

- Exhibidos en carteleras o carpetas ubicadas en lugares visibles del organismo contratante con ingreso irrestrictivo para los interesados
- Difusión en el sitio web de Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) a partir del primer día de convocatoria

Licitación pública – concurso publico

- Difusión en ONC
- Publicación en Boletín Oficial: 2 días, 20 días antes de la fecha de apertura
- Difusión en medio oficial, provincial o municipal sobre donde debe cumplirse la prestación
- Publicación en medios de mayor difusión del lugar
- Comunicaciones a asociaciones locales o fabricantes comerciantes del rubro para que difundan entre interesados

Licitación privada – concurso privado

- Difusión en ONC
- NO se publica en el Boletín Oficial
- Invitación a 5 proveedores incorporados en el SIPro
- 7 días antes de la fecha de apertura
- Comunicaciones a asociaciones locales o fabricantes comerciantes del rubro para que difundan entre interesados

Contratación directa

- Invitación a 3 proveedores

- 5 días antes de la fecha de apertura

Segundo Parcial

Contrato de obras

Es el contrato en virtud del cual una de las partes se compromete a realizar una obra (contratista) y la otra a pagar por esa obra un precio en dinero (comitente).

Caracteres:

- Es bilateral: origina obligaciones a cargo de ambas partes
- Oneroso (aunque se puede prever la posibilidad de que sea gratuito cuando las partes así lo pacten o cuando por la circunstancia del caso pueda presumirse la intención de beneficiar)
- De tracto sucesivo
- Es conmutativo, porque se supone que las contraprestaciones son equivalentes

Objeto

Debe ser **posible**, **licito**, **determinado** y **concorde con la moral y las buenas costumbres**.

Quien debe aportar los materiales y a quien le pertenecen

Puede recaer sobre cualquiera de las partes, a falta de previsión debe aportarlos el contratista, salvo que de la costumbre del lugar o de otros elementos del juicio (por ejemplo, el precio) se presuma lo contrario.

Si son aportados por el contratista, le pertenecen hasta el momento de la entrega de la obra, el comitente no podrá reivindicarlos y solo va a tener derecho a reclamar la entrega por vía de acción de cumplimiento de contrato, a menos que se traten de cosas muebles incorporadas a la propiedad del comitente, en ese caso adquiere la propiedad desde el momento en que se incorpora.

Si los materiales son aportados por el comitente, este conserva la propiedad de estos a menos que se trate de cosas fungibles.

Forma

La ley no prevé una forma específica, ya que queda concluido con el simple consentimiento, verbal o escrito. Hay excepciones, por ejemplo, el contrato de obras públicas nacionales debe celebrarse por escrito.

Prueba

Puede probarse por cualquier medio con excepción de testigos, pero estos serán útiles si hay principio instrumental o principio de ejecución, como pasa si una de las partes recibe una prestación y se niega a cumplir el contrato.

Documentación complementaria

Estos son los pliegos de condiciones generales y particulares, presupuestos, planos generales y detalles, etc. Si hay una contradicción entre estas cláusulas y otras disposiciones del contrato, hay que admitir que las cláusulas son las que expresan la verdadera voluntad de las partes, ya que esta fue agregada mecánica e irreflexivamente al acuerdo (aunque del contexto del contrato, interpretado en su conjunto pueda resultar otra conclusión).

Distintos sistemas de contratación

El comitente puede suscribir contratos separados para la realización de las distintas partes de una obra (una empresa se encarga de la demolición, otra de la albañilería, etc.)

También se puede encargar a una sola empresa la obra y que esta subcontrate por su cuenta. En este caso el contratista mantiene el deber de dirección frente a estos y la responsabilidad frente al comitente.

Por último, cuando los comitentes ejecutan la obra por administración es decir prescinden del contratista y la realiza con personal propio, es que no hay contrato de obra.

1. **AJUSTE ALZADO**: las partes establecen desde el comienzo un precio fijo e invariable. Se utiliza para contratar una construcción en forma completa o para rubros aislados a cargo de distintos contratistas. Requiere más que en otros casos, contar con una completa y detallada documentación de proyecto. Hay dos variantes adentro de este sistema, en el *ajuste alzado relativo* el propietario se compromete a reconocer ciertas alteraciones en el precio. En cambio, en *el ajuste alzado absoluto* o riguroso, las partes renuncian a peticionar reajuste alguno sobre el precio. La ventaja es que el comitente conoce con exactitud el precio de la obra terminada, el tiempo y forma en que se debe realizar los pagos. La desventaja es que en época de inflación se hace necesario establecer regímenes de variación de precios como un medio para actualizar los precios.
2. **POR UNIDAD DE MEDIDA**: se fija por medida o por unidades técnicas, x ejemplo, por kilómetro de camino, si bien no se fija el precio total (es indeterminado) este es invariable. Las partes no pueden pedir reajustes sobre el precio pactado, a menos que un hecho justificara que se aplique la teoría de la imprevisión. Las ventajas del sistema se encuentran en la practicidad para contratar ítems no computables con precisión al momento de la adjudicación.
3. **POR COSTE Y COSTAS**: la retribución se determina sobre el valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos o indirectos. En este sistema el precio de la obra se fija teniendo en cuenta lo que ella costaría de mantenerse los actuales precios de los materiales y salarios, pero se reconoce al contratista el derecho de reajustarlo de acuerdo con la variación de ellos. Esta contratación admite dos modalidades: o el aumento se limita estrictamente a los materiales y mano de obra sin afectar la retribución reconocida al contratista que se mantiene invariable, o bien se reconoce también un aumento de gastos generales y retribución proporcional al aumento de los materiales y mano de obra.
   En este sistema, el contratista tiene menos riesgo ya que todos los aumentos de precios son a cargo del propietario. Es recomendable para la contratación de trabajos de refacción o de ampliación y cualquiera en que no sea posible contar al momento de la contratación con una completa documentación del proyecto.
   La construcción x ajuste alzado y x unidad de medida es más conveniente en épocas de estabilidad económica y el de coste y costas en periodos de inflación.

Todos estos sistemas pueden combinarse, y si nada de convino se presume que la obra fue contratada por ajuste alzada.

Obligaciones del contratista

1. **EJECUTAR LA OBRA**:

Siguiendo las estipulaciones del contrato y, en tanto es experto en su arte u oficio, siguiendo las reglas del arte (se refiere a la calidad de la obra, su seguridad, estabilidad y aptitud para servir a su destino, su forma y estética). A falta de estipulación el contratista elige libremente los medios de ejecución del contrato.

El comitente está protegido frente al incumplimiento o cumplimiento deficiente de esta obligación con:

a. El derecho a no pagar el precio: se niega a hacerlo invocando la excepción de incumplimiento. Esto no se puede hacer por cualquier defecto mínimo. También tiene el derecho a exigir la reparación de las deficiencias y de retener las sumas necesarias para ese objetivo.
b. Acción por cumplimiento del contrato y reparación de daños: el reclamo por los daños sufridos debe comprender tanto el daño emergente como el lucro cesante
c. Acción por resolución del contrato: puede pedir la resolución del contrato por un incumplimiento grave. En los contratos donde hay una cláusula resolutoria explicita no es necesario el requerimiento ni se concede al otro contratante la oportunidad de cumplir, el mero vencimiento del plazo puede producir la resolución del contrato de pleno derecho.
d. Derecho a hacer ejecutar o reparar la obra por un tercero: si el contratista falta definitivamente a su obligación de hacer la obra, el comitente tiene derecho a hacerla ejecutar por un tercero a costas del contratista. No se puede hacer esto si la obra fue encargada teniendo en mira las calidades personales del contratista, ejemplo un retrato a un pintor.
e. Derecho a destruir la obra mal ejecutada: el comitente puede tenerla por no hecha y destruir lo que hizo mal. Si los defectos no son sustanciales, tal conducta es abusiva, solo cuando se trate de una deficiencia esencial y no reparable se autoriza al comitente a hacer esta acción.

2. **INFORMAR AL COMITENTE SOBRE LOS ASPECTOS ESENCIALES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION COMPROMETIDA**:

El contratista debe dar información certera, y debe presentarla en forma tal que el comitente pueda comprenderla y emplearla para tomar decisiones al respecto. La omisión del contratista de cumplir con este deber lo hace responsable por los daños causados al comitente, impidiéndole reclamar mayores costos o eximirse por riesgos que no han sido informados. La prueba del cumplimiento del deber de información recae sobre el contratista, y resulta determinante la prueba x escrito.

3. **PROVEER LOS MATERIALES ADECUADOS Y NECESARIOS**:

Estos deben ser adecuados para la ejecución de la obra, respondiendo por su mala calidad.

4. **USAR DILIGENTEMENTE LOS MATERIALES PROVISTOS POR EL COMITENTE E INFORMARLE SI ESOS MATERIALES SON IMPROPIOS**:

Va a ser responsable por la destrucción de estos, de mediar negligencia o dolo. Pero si la destrucción se produce por caso fortuito antes de la entrega la responsabilidad es de quien proveyó el material. si tiene un vicio el material debe avisarle al comitente y abstenerse de emplearlos si desconfía de los materiales.

5. **OBLIGACION DE ENTREGAR EN EL PLAZO CONVENIDO**:

Debe atenerse al plazo previsto y es responsable de los daños causador por su demora. El plazo puede ser expreso o tácito, este último se da cuando este sobrentendido por las circunstancias (por ejemplo, es la construcción de unas gradas para una ceremonia de fecha determinada). Si no hay plazo ni se puede sacar de las circunstancias del caso, el plazo se fija con respecto al tiempo razonable que se tarda en concluir la obra. El comitente puede también interpelar directamente al contratista o pedir la fijación judicial del plazo.

Las partes pueden modificar en el curso del contrato el plazo fijado originariamente. Se considera prorrogado tácitamente si el comitente le agrega trabajos adicionales, a menos que se demuestre que para hacerlos no es necesaria ninguna prorroga. Ninguna de las partes puede desligarse del contrato aduciendo la imposibilidad de cumplir con el objeto en el tiempo fijado, y si hay divergencia, habrá que pedir la fijación judicial de una prórroga.

Plazo supletorio no contractual: es el que goza el contratista por un hecho que no le es imputable, como ocurre si tuvo que suspender las obras por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho del propio comitente (como cuando el comitente se retrasa en entregarlo planos que necesita). En estos casos el plazo debe considerarse prorrogado x todo el tiempo que duro el impedimento para continuar los trabajos y no será necesaria la fijación x el juez. Es común que en los contratos se establezca un tope por el mismo (ejemplo la cantidad de días que se va a retrasar por lluvia).

Sanciones en caso de incumplimiento del plazo:

a. Acción de reparación de daños: el comitente podrá reclamar del contratista todos los perjuicios ocasionados x la demora, sobre todo los que resulten del mayor costo de la obra.
b. Abandono de la obra: el comitente tiene derecho a considerar que hay un abandono de la obra y reclamar la resolución del contrato y por consecuencia, la devolución de las cosas que son de su propiedad, además de la reparación de los daños sufridos. De todas formas, tiene derecho a hacer ejecutar la obra x un tercero a costas del contratista.
c. Multas y penalidades contractuales: se rigen por las normas de la cláusula penal y por ende puede ser revisada judicialmente.

El contratista no solo debe concluir la obra en el tiempo pactado, tiene que entregar la cosa. En el caso en que no lo haga, el comitente tiene estos recursos:

a. Si los materiales son del contratista, el comitente puede reclamar la cosa por vía de cumplimiento de contrato.
b. Si los materiales son del comitente, tiene la acción por cumplimiento y la reivindicatoria, este o no concluida la obra. También el contratista está obligado a devolver los planos y demás documentos que el comitente le hubiese dado.

Si no hay lugar destinado para la entrega en el contrato, la obra hecha sobre un cuerpo cierto y determinado se hará en el lugar en que este exista al tiempo de contraerse la obligación y, en su defecto, en el domicilio del deudor al tiempo de cumplimiento de la obligación.

6. OBLIGACION DE PERMITIR EL CONTROL DEL DESARROLLO DE LA OBRA POR EL COMITENTE:

El único límite que tiene el derecho de verificar del comitente es que no puede ejercerse de una manera tal que entorpezca el avance de la obra. Los gastos de la verificación corren por cuenta del comitente. La verificación en general se lleva a cabo por medio del director de obra.

Si durante la realización de la obra, el comitente da su aceptación expresa a los materiales empleados y a la forma en que se desarrolla el trabajo, no puede en adelante aducir que la obra no se ajusta a las reglas del arte, ni puede pretender que se empleen otros materiales de mejor calidad, pero subsiste siempre la responsabilidad del contratista por ruina de la obra.

Si el comitente rechaza los materiales expresamente, tendrán que cumplir las partes con lo pactado. Toda divergencia que haya acerca de la calidad de los materiales empleados va a ser decidida judicialmente y no puede quedar librada al arbitrio del comitente. Si no se previó nada en el contrato, el comitente disconforme con la calidad o ejecución de la obra puede demandar judicialmente la resolución del contrato.

Responsabilidad frente al comitente

1. **RESPONSABILIDAD POR DESTRUCCION O DETERIORO DE LA COSA DURANTE LA EJECUCION**:
   A. Cuando el comitente pone los materiales:
      i. Si la cosa se destruye antes de ser entregada por caso fortuito, solo tendrá derecho a una retribución equitativa por la tarea realizada.

ii. Si la cosa se destruye por mala calidad de los materiales o que eran inapropiados para el empleo que se le dio, el contratista responde ante el comitente, esto xq se supone que es el experto.

iii. Si la destrucción es por vicios ocultos de los materiales, el contratista carece de toda responsabilidad y conserva su derecho a la retribución.

B. Cuando el contratista pone los materiales:

i. Si la cosa se pierde por caso fortuito antes de la entrega y la obra se hace en un inmueble del comitente, el contratista tiene derecho al valor de los materiales y a una suma equitativa por las tareas que realizo

ii. Si la perdida es por la mala calidad de los materiales, debe indemnizar al comitente por los daños que cause

iii. Si se destruye por una causa de fuerza mayor después de haber sido puesto en mora el comitente para recibirla, el contratista tiene derecho a percibir íntegramente la remuneración pactada (el contratista termina la obra y el comitente se demora en recibirla y en ese plazo la cosa se destruye por fuerza mayor. Ahí el contratista tiene derecho a que le paguen por el trabajo de la obra entera)

2. RESPONSABILIDAD DESPUÉS DE ENTREGADA LA OBRA

a) Regla legal: el constructor de una obra realizada en inmueble destinada a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. Solo se libera por una causa ajena (que no puede ser por el vicio del suelo o de los materiales). No terminan las responsabilidades del contratista con la entrega de la obra. La responsabilidad por obra en ruina o impropia también puede, según el daño, extenderse a subcontratistas, proyectistas, director de obra y cualquier otro personal ligado a la obra. Si son cada uno responsables por el todo, no hay una forma particular dispuesta para dividirse la indemnización, sino que el juez lo decidirá dependiendo de las circunstancias del caso y la gravedad de las culpas respectivas. Si son equivalentes o no se pueden medir se distribuye el peso de la indemnización en partes iguales.

b) Ruina de la cosa: para considerarse ruina total o parcial de la cosa basta con que existe un peligro cierto e inmediato para que se produzca una ruina que implica un deterioro importante por cúmulo de defectos o vicios (no solo por derrumbe o destrucción). La ruina puede provenir de:

- Vicios de la construcción: culpa directa del contratista e inexcusable
- Mala calidad de los materiales: el contratista responde porque debió encargarse de que los materiales fueran adecuados (no importa si los provee el comitente, porque estaría obligado a rechazarlos de no ser adecuados)
- Vicios del suelo: la responsabilidad primaria por la ruina por vicios del suelo es del proyectista cuyo deber es estudiar la calidad del suelo para calcular una estructura segura. Si el constructor o el directos de la obra indemnizan al comitente pueden ejercer contra el proyectista la acción de regreso (acción que pueden ejercer contra el por haber cumplido una obligación que en realidad de este y a ellos no les correspondía) excepto que los vicios sean muy notorios y el constructor debería haberlo notado sino ha actuado con diligencia. Aplica a la ruina ocurrida durante la ejecución de la obra y después. **En un principio entonces la ruina generada en vicios del suelo no exime de responsabilidad al arquitecto proyectista ni al constructos ni al director de obra**.

c) Vicios aparentes y ocultos: se habla más adelante

3. REGLAS COMUNES A LA RUINA ANTERIOR O POSTERIOR A LA ENTREGA

a) La responsabilidad del contratista es contractual (nace de no haber podido cumplir con las obligaciones contraídas en el contrato de obra) y las acciones de cumplimiento contractual, o de resolución y pedido de reparación de los daños se rigen por el plazo de 5 años.
b) La responsabilidad es de orden público: las cláusulas que eximen o disminuyen la responsabilidad del contratista son nulas (sí pueden agravar la responsabilidad). Esto aplica a edificios y otras construcciones hechas sobre inmuebles (no a obras realizadas en cosas muebles donde no juega ningún interés de orden público). Tiene sentido que un constructor de un edificio, un puente o un camino no pueda eximirse de su responsabilidad por la ruina porque sería contrario a la seguridad pública.
c) Prueba: producida la ruina de la cosa, el comitente no tiene que probar la culpa del contratista, pero el contratista si puede liberarse de la responsabilidad probando que la ruina se produjo por caso fortuito o por culpa del comitente.
d) Responsabilidad del arquitecto o ingeniero:
    - Si hizo los planos responde por:
        - Errores o vicios de los planos
        - Errores de los cálculos en las resistencias de las estructuras de hormigon u otro material
        - No haber previsto fallas o falta de solidez del suelo
        - Falta de cumplimiento de reglamentaciones municipales
    - Si además de hacer los planos, dirigió la obra también responde por:
        - Los vicios de ejecución y calidad de los materiales
    - Si dirigió la obra según planos ajenos responde por:
        - Los vicios de ejecución y calidad de los materiales
        - Vicios o defectos del plano porque no deberían haberle pasado inadvertidos excepto que los planos impliquen una alta especialización que no debe esperarse de cualquier profesional (en ese caso carece de esta responsabilidad)
e) Caducidad y prescripción: el plazo de caducidad se establece en 10 años, si la ruina se produce luego de dicho lapso, el contratista queda liberado. Si se produce la ruina parcial o total ya sea por vicio de construcción, del suelo o la mala calidad de materiales dentro de los 10 años entonces el plazo de prescripción de la acción es de 1 año desde que se produjo la ruina (el comitente tiene un año para reclamar por la ruina una vez sucedida)

4. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN LA OBRA

El contratista asume la responsabilidad de realizar la obra conforme a las reglas del arte, responde por el resultado y si no lo logra o lo logra defectuosamente debe indemnizar al comitente ya sea que los defectos son por culpa propia o la de sus empleados. Es responsable por el hecho de las personas ocupadas en la obra que son tanto los obreros dependientes de el como los subcontratistas y personas que estos emplean. Y esta responsabilidad será contractual.

Obligaciones del comitente

1. PAGO DEL PRECIO:

a. *Modo de fijar el precio*: puede fijarse una cantidad fija e invariable (contratación por ajuste alzado o por unidad de medida) o un monto básico que puede variar según modificaciones de precios de materiales y mano de obra (coste y costos). Si no se fija el precio en el contrato, se asume contratación por ajuste alzado y que el contratista debe aportar los materiales. El precio se fija judicialmente según leyes arancelarias, usos y costumbres y trabajo realizado.
b. *Momento del pago*: si no se estipula se paga el precio al momento de la entrega de la cosa. Si se establece el momento del pago, el comitente debe cumplirlo.

- Si se acuerdo el pago por anticipado: el contratista puede abstenerse de comenzar la obra y rechazar mediante excepción de incumplimiento e incluso puede resolver el contrato por culpa del comitente que deberá responder por los daños sufridos incluyendo daño emergente y lucro cesante.
- Si se acuerdan pagos periódicos: el contratista puede suspender los trabajos y el plazo se prorroga por el tiempo que dure la demora del comitente
- Si se acuerda el pago al vencimiento: el contratista puede negarse a entregar la obra hasta que se le sea pagada. De la misma manera, el comitente puede negarse a pagar el precio mientras la cosa no sea entregada u ofrecida (excepción de incumplimiento, pequeños defectos no autorizan al comitente a no pagar sino seria abuso de derecho).

El contratista no pagado tiene derecho a retener la cosa sobre la cual ha realizado su obra, lo que incluye todos los documentos, planos e instrumentos de trabajo proporcionados por el comitente (la idea es usar todos los recursos para obligar al comitente a cumplir con sus obligaciones)

c. *Lugar del pago*: si no hay un lugar designado será en el domicilio del comitente al momento del nacimiento de la obligación. Si el pago coincide con el momento de recepción de la cosa entonces se realiza en el lugar de la obra.
d. *Revisión del precio*: con la contratación bajo sistema de coste y costas se reconocen aumentos que se producen durante la realización de la obra por lo que ahí no hay problema. Si se contrata por ajuste alzado, ¿podría el contratista pedir un aumento por la variación de valores de los materiales y mano de obra? NO. El contratista no tiene derecho a esto porque si hay un aumento que podría haber sido previsto y aun así contrato por ajuste alzado asumiendo el riesgo, ya no tiene derecho a reclamar por un aumento. PERO si ese aumento ocurre a partir de circunstancias extraordinarias e imprevisibles (teoría de imprevisión) se le debe reconocer al contratista el derecho a una revisión de precio fijado en el contrato. En una época de inflación esto no aplica porque se puede predecir el aumento de las cosas, pero si se desencadena la misma de pronto en un ritmo acelerado cuando seguía un curso constante si aplica.
Sobre trabajos adicionales: como principio general, los trabajos adicionales realizados fuera de lo pactado en el contrato se asumen como comprendidos dentro del precio total acordado a menos que el contratista pruebe que fueron ordenados por el comitente (sino el contratista puede ir haciendo modificaciones por su cuenta para encarecer el precio de la obra). No se consideran trabajos adicionales aquellos que no están previstos en el contrato pero sin embargo son necesarios para la realización de la obra. Además, las variaciones que pida el comitente no pueden alterar sustancialmente la naturaleza de la obra (hay restricciones sobre los trabajos adicionales que puede pedir el comitente). El contratista NO puede realizar modificaciones en la obra sin permiso escrito del comitente excepto que el cumplimiento del contrato exija esas variaciones y entonces deberá comunicarle al comitente el impacto que tiene sobre el precio fijado. Si las variaciones modifican el precio acordado en más de una quinta parte entonces el comitente tiene 10 días para desistir de la obra. El silencio pasados los 10 días se toman como aceptación del nuevo precio por parte del comitente. El comitente tiene derecho a ordenar trabajos adicionales siempre y cuando no haga más onerosa la obligación del contratista que en ese caso deberán acordarlo entre los dos (y en los casos donde tenga el derecho, el contratista estará obligado a cumplir con las órdenes recibidas). Si no pueden acordar las diferencias de precio surgidas de las modificaciones, se fijan judicialmente.

e. *Prescripción*: la acción por cobro de precio prescribe por 5 años, el plazo comienza a correr desde que el pago se hace exigible. En el caso de varias cuotas, todas empiezan a prescribir desde que la última cuota se hizo exigible.

2. **OBLIGACIÓN DE COOPERACIÓN**: el comitente esta obligado a poner al contratista en condiciones de cumplir la obra. Esto incluye proporcionar planos y materiales e instrumentos de trabajo prometidos o si se necesita el consentimiento de un tercero o el Estado gestionarlo y obtenerlo. También deberá aprobar en el momento si fuera necesaria su aprobación de materiales o etapas de la obra. Esos actos de verificación los debe cumplir sin demora. El comitente debe abstenerse de todo acto personal que obstaculice o perturbe el normal desarrollo de la obra. En el caso de incumplir la obligación de cooperación, el contratista puede obligarlo mediante la excepción de incumplimiento, puede suspender la continuación de la obra (no aplicada a casos donde la inejecución del comitente sea de escasa importancia, obrando de mala fe). Puede también en ciertos casos el contratista pedir por la resolución del contrato por culpa del comitente (no justificado por una pequeña demora que no perjudica al contratista)
3. **OBLIGACIÓN DE RECIBIR LA OBRA**: terminada la obra, el contratista está obligado a entregarla y el comitente a recibirla
4. **OBLIGACIÓN CONDICIONAL DE PAGAR A LOS OBREROS Y PROVEEDORES DE MATERIALES CONTRATADOS POR EL CONTRATISTA** (si no les pagara el constructor): en principio, ni los obreros contratados por el contratista ni los proveedores que le vendieron los materiales tienen acción por cobro de sus créditos contra el comitente porque no contrataron con el, contrataron con el contratista. PERO si el comitente no le paga al contratista la totalidad del precio pactado entonces ahí si tienen acción directa contra él hasta que pague. El comitente debe producir la prueba de pagos que ha realizado al contratista y no es suficiente demostrarlo por recibos privados (por mas que resulta injusto y significa que todos los recibos por pagos parciales deberían otorgarse por escritura publica lo cual es impráctico). Esto es así porque los instrumentos privados no prueban contra terceros la verdad de la fecha expresada en ellos (y los obreros y proveedores actúan de terceros, no en nombre del contratista)

Responsabilidades de las partes ante terceros

- Respecto de vecinos: los contratistas, subcontratistas y otros profesionales que hayan intervenido en la obra son responsables de los daños derivados de la inobservancia de reglamentaciones municipales o cualquier otra disposición legal y de otro tipo de daños generados (no necesariamente por inobservancia). Ejemplo: paredes que oscurecen la finca vecina (inobservancia) o destrozos ocasionados por caídas de trabajo (no inobservancia)
- Respecto de otros terceros: responden por todos los daños derivado de la culpa del contratista o sus dependientes. Ejemplo: caída de instrumento que ocasiona heridas o muerte a una persona pasando por ahí.
- Respecto de la Administración Pública: responsable de la inobservancia de leyes y reglamentos (sanción -> pago de multas y destrucción de lo realizado en contravención)

¿Es responsable el comitente frente a terceros? Si se trata de perjuicios ocasionados por inobservancia de reglamentaciones municipales entonces no, es responsable el contratista y también carece de responsabilidad ante la administración por esto. Pero si los daños a terceros son ocasionados por culpa personal del contratista o sus obreros con una cosa de su propiedad, el comitente responde junto con el contratista.

Fin del contrato

Causales de extinción del contrato:

- Cumplimiento de la obra y pago del precio
- Desistimiento del comitente
- Muerte, desaparición y falencia del contratista
- Imposibilidad del contratista para hacer o terminar la obra
- Voluntad de una de las partes frente al incumplimiento de la otra
- Rescisión por mutuo consentimiento
- Confusión de la persona del comitente y contratista

Cumplimiento del contrato

Se concluye el contrato por el cumplimiento de ambas partes: se entrega la obra y se paga el precio. El comitente tiene el derecho a verificar (no es obligación) y no se lo puede obligar a recibir la obra sin antes haber verificado si cumple con las condiciones exigidas en el contrato. La aceptación se refiere a cuando el comitente manifiesta su conformidad con la obra realizada y recepción es la toma voluntaria de la obra de manos del contratista. Puede suceder una y no la otra. Cuando el comitente acepta y recibe la obra produce ciertos efectos:

- Si hubo demoras en la terminación y entrega, la recepción implica que el comitente ya no podrá reclamar por indemnizaciones por esto
- Si se realizaron trabajos adicionales, la recepción implica que el comitente los reconoce y deberá pagar por estos
- Con la recepción de la obra, el comitente ya no podrá reclamar por vicios aparentes a menos que sean causa de la ruina de la obra (son los de fácil comprobación, como el estado de la pintura). Esto no se aplica cuando es un contrato de obra en el marco de una relación de consumo.
- Se podrá reclamar por vicios ocultos. Hay dos plazos de caducidad:
    - Plazo de 60 días en los que el comitente debe notificar de forma fehaciente al contratista la aparición del vicio bajo apercibimiento de perder la garantía
    - Plazo de 3 años o 6 meses (según se trate de cosa inmueble o mueble) donde debe manifestarse el vicio para estar garantizado por el comitente

  Ambos plazos empiezan con la recepción de la obra y en caso de los muebles desde que se los pone en funcionamiento. Si el vicio es notorio y se notifica dentro de los 60 días al contratista, comienza a correr el plazo de prescripción de la acción desde esa notificación, plazo que es de un año. Las normas sobre vicios o defectos se aplican a las diferencias en la calidad de la obra.

Recepción provisoria

En algunos contratos hay una cláusula que establece que, terminada la obra, el comitente la recibe provisoriamente y que trascurrido cierto lapso se produce la recepción definitiva. El comitente tiene derecho a retener del precio que adeuda un depósito de garantía usado para responder a las reparaciones en casos de vicios ocultos de la cosa. Cuando recibe definitivamente la obra, entrega al contratista el depósito de garantía. En contratos de obra pública, la recepción siempre se hace de forma provisional.

Muerte, desaparición y falencia

Muerte del contratista

La muerte del contratista resuelve el contrato. Esto no pasa con la muerte del comitente, solo extingue el contrato si su muerte hace imposible o inútil la ejecución de la obra. Se pone fin al contrato sin necesidad de que los herederos pidan la resolución. De todas formas, los herederos pueden continuar con la construcción de la obra si el comitente esta conforme con esto. Si deciden no continuar, el comitente debe abonarles los materiales que le hubieren sido aportados hasta el momento y los trabajos realizados por el contratista fallecido. Los materiales se pagan sin son útiles para la obra (si el contratista compro materiales de más que no eran necesarios, el comitente no tiene por que pagarlos). Estos materiales no pagados se los pueden llevar los herederos.

Desaparición del empresario

El contrato puede ser resuelto por el comitente si desaparece el empresario. Se considera desaparición del contratista en los casos de abandono total de la obra. También se consideraba en el Código anterior que se considera abandono de la obra cuando el contratista ejecuta los trabajos de manera muy lenta siendo imposible completarlos en el plazo fijado (no se comenta nada en el CCyC sobre esta causal de extinción del contrato pero en la ley de obras públicas por ejemplo se considera abandono de obra a cuando los trabajos se realizan con lentitud)

Quiebra del contratista

El comitente tiene derecho a pedir por la resolución del contrato cuando el contratista haya caído en quiebra según le convenga (puede ser que quiera resolver porque no le conviene que la obra sea realizada por alguien que después no va a poder responder por vicios o la quiebra del contratista no afecta en la satisfacción de su interés como un retrato encargado a un pintor). El comitente debe hacer saber su decisión de resolver o continuar con el contrato dentro de los 20 días de la publicación de los edictos, luego debe oírse al síndico que opina sobre la continuación o resolución del contrato y un juez dicta la resolución.

Quiebra del comitente

El contratista podrá decidir si desea continuar o resolver el contrato, aplica lo mismo que antes. Está protegido por el derecho de retención (puede retener la obra hasta que el comitente le pague lo debido) y privilegio para los gastos de la construcción. Si el pago fue realizado por anticipado no puede el contratista negarse a continuar la obra por quiebra del comitente.

Imposibilidad del contratista de hacer o terminar la obra

Concepto

La imposibilidad puede ser:

- Objetiva: deriva de acontecimientos externos a las partes (destrucción de la cosa por un rayo)
- Subjetiva: se refiere a la persona misma del contratista (enloquece o se enferma gravemente)

Debe ser diferenciado de la dificultad de incumplimiento. Que se haga mas oneroso el cumplimiento de una obligación no implica que sea imposible cumplirla.

Efectos

La imposibilidad de continuar la obra produce SIEMPRE la resolución del contrato cualquiera sea la causa. Pueden darse 3 situaciones:

- Imposibilidad sobrevenida sin culpa de las partes: el contrato queda resuelto y el comitente esta obligado a pagar la obra según lo que se ha hecho y el precio pactado. El contratista debe probar el caso fortuito o de fuerza mayor que lleva a la imposibilidad (Ej.: contratista enloquece)
- Imposibilidad derivada de culpa del contratista: el contratista debe pagar al comitente todos los daños y perjuicios que le resulten de la resolución (Ej.: contratista condenado a prisión por un delito, no será su culpa si en realidad era inocente)
- Imposibilidad derivada de culpa del comitente: el comitente responde por todos los daños derivados de la resolución del contrato al contratista y todas las ganancias que esperaba obtener de la obra (Ej.: reivindicación del inmueble por un tercero con mejor derecho)

Imposibilidad temporaria

La imposibilidad temporaria en un principio no lleva a la resolución del contrato sino a una prórroga del plazo por un periodo equivalente al de la imposibilidad. Si no es culpa de ninguna de las partes no hay indemnización de los daños. Si alguno es culpable, ya sea el comitente o el contratista, deberá responder por los daños que la demora le haya generado a la otra parte. Ej.: huelga de transporte que impide la provisión de materiales encargados para la obra.

Inejecución de las obligaciones por una de las partes

La inejecución de las obligaciones por una de las partes permite a la otra pedir por la resolución del contrato mediante clausula resolutoria o pacto comisorio que en el contrato de obra es tacita o implícita.

- Por incumplimiento del comitente: puede ser resuelto el contrato cuando el comitente no dio los materiales prometidos o no pago
- Por incumplimiento del contratista: la resolución puede darse cuando el contratista abandona la obra o cuando la ejecuta de forma deficiente. También puede ser cuando presenta un presupuesto superior intentando justificar el excedente de gasto apartándose del límite de gasto fijado en el contrato.

No cualquier incumplimiento justifica o autoriza la resolución, debe ser grave (sino hay abuso de derecho, como pasaría en pedir la resolución por una pequeña demora del comitente en proveer los materiales)

Contratos de consumo

Relaciones de consumo

La Ley de Defensa del Consumidor 24.240 define a las relaciones de consumo como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. El vínculo puede generarse por ley o por contrato (un ejemplo de por imposición legal es el deber de reparar un daño que sufre un consumidor por un producto defectuoso que la ley le impone a todos los miembros de la cadena de comercialización, no solo a los que contrataron directo con el consumidor ósea el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor).

El derecho de consumo tiene una **finalidad protectoria y reguladora**. Se defiende a los consumidores:

- Se imponen obligaciones irrenunciables a los proveedores como el deber de información, de seguridad, garantías
- Se restringe la capacidad del consumidor para celebrar ciertos actos (como los que resultan abusivos)
- Se crean presunciones e imperativos legales (como la norma más favorable)

La regulación de las relaciones de consumo se vincula también con la economía: a mayor regulación de relaciones de consumo, mayores beneficios a la economía porque tienden a equilibrar la tensión entre oferta y demanda. Por esto una regulación efectiva y protectora de los consumidores tiene que ser una meta a seguir por el Estado con todos los beneficios que conlleva a la sociedad en conjunto además de cumplir la función de **proteger a los mas débiles**.

La Constitución Nacional (art. 42) refiere a la protección de los consumidores en el ámbito de relaciones de consumo (no es algo que se pueda ignorar, ninguna ley puede ir en contra de esto por jerarquía normativa).

Contrato de consumo: concepto

En el CCyC (art. 1093) se define al contrato de consumo como: <<Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social>>. El contrato entonces vincula a un consumidor o usuario y a un proveedor efectuándose en una relación de consumo, por lo que las normas aplicables a dicho negocio serán las que regulan a las relaciones de consumo.

Consumidor

El CCyC (art. 1092) define al consumidor como: << Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social>>.

Categorías de consumidores (gozan de los mismos derechos):

- <u>Consumidor directo</u>: genera el vínculo con el proveedor de manera directa
- <u>Consumidor “equiparado”</u>: miembros del grupo familiar o social del consumidor directo beneficiarios del bien o del servicio adquirido por el consumidor y que gozan de los mismos derechos, acciones y legitimaciones que este
- <u>Consumidor “expuesto”:</u> quien está expuesto a una relación de consumo. El CCyC elimina esta clasificación, pero toda eliminación de este produce una reducción de derechos de protección por daños derivados de una relación de consumo, violando textos constitucionales. En el art. 42 de la CN se garantiza el derecho a la seguridad en las relaciones de consumo no solo en el contrato de consumo por lo que un tercero ajeno a la relación del consumo pero que sufre de un perjuicio derivado de la conducta del proveedor podrá reclamar en los términos de la Ley no considerándose un consumidor “expuesto” sino uno directo (se generó al mismo de la conducta ilícita del proveedor esa nueva relación de consumo). Ej.: explota un horno que compre en mi casa por fallas técnicas y salgo herida yo y mi invitado que estaba en ese momento conmigo. Yo voy a poder reclamarle al proveedor que se haga cargo por los daños que sufrí y mi invitado también por mas que en un principio no era un consumidor directo.
- <u>Consumidor “empresario”:</u> sobre esta clasificación no hay acuerdo en la doctrina ni en la jurisprudencia. Que la persona sea considerada consumidor “empresario” depende de la finalidad

que en ultima instancia le den a los productos y servicios que adquieren. Si son integrados en forma inmediata o mediata al proceso productivo no se considera una relación de consumo (sino una relación comercial) y si no hay integración al proceso productivo entonces sí habría relación de consumo. Se generan dudas en los casos en el que el empresario adquiere bienes y servicios que utiliza para el proceso productivo y para uso personal como el servicio de telefonía celular.

Proveedor

La Ley 24.240 define al proveedor (art. 2) como: << Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley>>

El proveedor interviene en el mercado para hacer llegar al consumidor su producto o servicio ya sea en etapa de elaboración, distribución o comercialización. La "profesionalidad" de la persona indicaría que su intervención en el mercado se hace de forma habitual.

- Profesionales liberales (arquitectos, abogados, periodistas, artistas, etc.) como proveedores: generalmente se los excluye del concepto de proveedor con algunas excepciones:
    - Todo aquello relacionado a la publicidad de los servicios que el profesional efectúe
    - Actividad profesional que se ejerce en forma de empresa: se excluye al profesional, pero no a la empresa (en la medicina prepaga, la empresa de medicina es proveedor pero no el medico)
- El Estado como proveedor: cuando constituye en prestador de servicios de salud, educación se puede considerar como proveedor y serán aplicables todas las leyes correspondientes. Esto tiene sentido porque sino un alumno que sufre daños en una escuela privada estaría mas protegido que uno que atiende una escuela pública. Esta interpretación lleva a equilibrar desigualdades entre ciudadanos.

Sistema argentino de protección del consumidor

Hay un sistema de normas de protección al consumidor que se coordinan entre sí mediante el "dialogo de fuentes" restableciendo su coherencia en el caso de normas en conflicto en el sistema. Pasa del retiro de una norma del sistema por la imposición de otra a la convivencia de ambas para lograr su finalidad.

Fuentes del derecho del consumidor argentino

- Articulo 42 de la CN
- Ley de Defensa del Consumidor
- Regulaciones introducidas en el CCyC (art. 1092 a 1122)

Como la integración debe darse con todo el sistema de derecho argentino también se consideran:

- Leyes de lealtad comercial
- Leyes de defensa de la competencia
- Normas del CCyC referidas a teoría general de contratos
- Regulaciones especificas de entes reguladores como la Superintendencia de Seguros de la Nación

La idea es la reducción de fuentes para evitar la superposición normativa y para permitir a los beneficiarios (consumidores y usuarios) una fácil compresión de los derechos que tienen.

Parámetros del diálogo de fuentes

Se considera para la interpretación de normas:

- El derecho del consumo es un derecho protectorio. Las interpretaciones se hacen en la forma más favorable al consumidor
- Aplicación del principio “in dubio pro consumidor”: el principio de interpretación más favorable se aplica a la interpretación que los magistrados realizan sobre las normas y a la interpretación de contratos de consumo
- Irrenunciabilidad de derechos: los derechos del consumidor son de orden público y son por ende irrenunciables. Cualquier acto o afirmación que declare la renuncia a estos derechos se toma como no efectuada.

Prácticas comerciales abusivas

Concepto

Las practicas comerciales son los procedimientos, mecanismos, métodos o técnicas utilizados para fomentar, mantener, desenvolver o garantizar la producción de bienes y servicios. Son practicas comerciales la publicidad, la oferta combinada, la promoción de productos con sorteos o rifas, la venta a distancia, etc. Todos estos resultan esenciales para los proveedores para instalar sus productos y servicios en el mercado.

Se considera que existe una situación de abusividad en el ejercicio de las practicas comerciales cuando generan una alteración de la libertad y dignidad del consumidor ya sea exponiéndolo en situaciones humillantes o vejatorias (ofensivas) o incitándolo a la adquisición de bienes y servicios mediante el engaño o la coacción. Puede darse en un contrato de consumo en curso o incluso en una etapa anterior o posterior al mismo.

Las practicas comerciales desleales se clasifican en:

- **<u>Prácticas comerciales engañosas:</u>** pueden darse por
    - Acción, cuando el proveedor da información inexacta sobre:
        - Existencia o naturaleza del producto
        - Características principales del producto
        - Alcance de los compromisos del comerciante
        - Precio o existencia de una ventaja con respecto al precio
        - Necesidad de un servicio o una reparación
    - Omisión, se omite información o se ofrece de manera poco clara y ambigua o se da en un momento no adecuado que se necesita para que el consumidor tome una decisión sobre la compra y lleva a que tome una decisión que no hubiera tomado de haber sabido esta información.

Esto está relacionado con el deber de información del proveedor

- **<u>Prácticas comerciales agresivas:</u>** son aquellas que vulneran la libertad de elección del consumidor forzándolo a tomar decisiones bajo acoso, coacción o influencia indebida.
  Para analizar la agresividad de una práctica se tiene en cuenta:
    - La naturaleza
    - El lugar y duración de la practica
    - El posible empleo de un lenguaje o comportamiento amenazador o insultante
    - La explotación por parte del comerciante de una circunstancia que afecta al consumidor influyendo en su decisión

- Condiciones no contractuales desproporcionadas impuestas al consumidor que quiere ejercer derechos contractuales

Protección frente a las practicas abusivas

Se realiza frente a cualquier tipo de prácticas abusivas y no solo a los consumidores sino a todos aquellos expuestos a las prácticas comerciales sin ser parte de una relación de consumo, pero afectados por una práctica comercial desleal agresiva (art. 1099, el consumidor puede pedir por la revisión de cláusulas abusivas) o engañosa (la tutela del consumidor se trata al analizar el deber de información y regulación de la publicidad).

Derecho al trato digno (art. 1097)

En todo momento de la relación de consumo, el consumidor tiene derecho a recibir un trato digno, de no ser expuesto a situaciones vergonzantes, humillantes o vejatorias. El incumplimiento del proveedor al trato digno lleva al deber de reparar daños patrimoniales y extrapatrimoniales y se le impone una sanción.

Obligaciones de los proveedores

Deber de información

Junto con el deber de la seguridad constituye una de las garantías constitucionales (art. 42, CN). Los contratos de consumo en mayoría se celebran por adhesión, dejándole la libertad al consumidor solo de decidir si contratar o no y es necesario protegerlo y asegurarse de que se le provea de toda la información esencial para la toma de decisión. Siempre el proveedor tiene acceso a mayor conocimiento, pero se intenta equilibrar esta situación. La información debe cumplir ciertos requisitos:

- **Debe ser cierta**
- **Debe ser eficaz**: en el plano objetivo la información es eficaz cuando no constituye datos confusos, de difícil comprensión para el consumidor o usuario. No es eficaz la información excesiva. El plano subjetivo esta relacionado con la capacidad del consumidor de entender la información que se le presenta. La información no debería tener términos técnicos, debe estar en el idioma nacional y debe ser presentada en forma comprensible.
- **Debe ser gratuita**
- **Debe ser dada en soporte físico**

El proveedor debe probar que ha cumplido con su deber.

La publicidad

La sociedad de consumo necesita mecanismos que permitan dar a conocer un producto o servicio, instalarlo en la sociedad y generar la creencia de necesidad del mismo así es demandado. Esto se cumple a través de la publicidad y marketing. Regulan la publicidad el CCyC y la Ley 24.240 en ciertos aspectos:

- Efectos vinculantes de la publicidad: la publicidad se considera incluida en el contrato con el consumidor y obliga al proveedor, debe respetar todo lo que fue anunciado ya sea el precio y las cualidades del producto o servicio.
- Publicidad ilícita: se prohíben 3 tipos de publicidades:
    - Que contienen indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir un error al consumidor
    - Que efectúa comparaciones de bienes y servicios cuando son de naturaleza tal que conducen a error al consumidor
    - Que sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad

- Acciones frente a la publicidad ilícita: cuando un proveedor emite una publicidad ilícita se otorga legitimación para accionar al consumidor y a otros legalmente legitimados que son:
    - Las Asociaciones de Protección de los Derechos del Consumidor
    - El Ministerio Público Fiscal
    - Los órganos de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor

  Las acciones que pueden iniciar son:

    - Cese de la emisión de la publicidad
    - Publicación a cargo del proveedor de anuncios rectificatorios o de la sentencia condenatoria

  Se le puede también pedir al proveedor que:

    - Devuelva las ganancias obtenidas por la publicación ilícita
    - Que cumpla lo enunciado
    - Que repare los perjuicios causados
    - Que pague sanciones punitivas

Deber de seguridad

Se establece el derecho de los consumidores a que se proteja su salud y sus intereses económicos en el ámbito de las relaciones de consumo (art. 42 de CN). También se regula en la Ley 24.240 que establece el deber del proveedor de garantizar la integridad física y económica del consumidor. Impone una responsabilidad objetiva del proveedor fundado en el deber de garantía que debe otorgarle al consumidor. También se habla de la responsabilidad solidaria en la que toda la cadena de producción, distribución y comercialización debe responder frente a los daños sufridos por el consumidor por los riesgos o vicios del producto o servicio. Mas que responsabilidad solidaria es en realidad concurrente, el monto de indemnización se reparte según el porcentaje de culpa de cada uno en los daños generados (si no se puede medir, se reparte entre todos).

Deber de garantía

Garantías que debe otorgar el proveedor:

- Garantías de bienes muebles (que puede ser transportado) no consumibles (que no se consume tipo una fruta): el proveedor debe garantizar el buen funcionamiento de la cosa. La garantía tiene un plazo de 3 meses si el bien es usado o 6 meses si es nuevo. Los que están obligados a la prestación de la garantía son los que componen la cadena de producción y distribución y tienen que garantizar la adecuada reparación y prestación del servicio técnico. Se le tiene que dar al consumidor una constancia de reparación detallando que es lo que se hizo. Si después de la reparación, la cosa no puede ser empleada de forma óptima para su uso entonces el consumidor puede:
    - Sustituir el bien por otro de igual valor
    - Devolver la cosa y que se le devuelva lo que abonó
    - Una quita en el precio de la cosa

El plazo de vigencia de garantías es de orden público no puede ser renunciado ni disminuido (y puede ser ampliado). El tiempo de garantía se suspende por el tiempo en el que el consumidor no puede usar la cosa porque la están reparando.

- Garantías sobre bienes inmuebles: los bienes inmuebles se rigen por el sistema de vicios redhibitorios y garantías del contrato de obra
- Garantías sobre servicios: el plazo de garantía es de 30 días desde la fecha en la que se prestó el servicio. Es renunciable por escrito pero el consumidor igual va a poder accionar por incumplimiento del contrato.

Protección del consumidor

Protección frente a cláusulas abusivas

Existe un sistema de regulación de cláusulas abusivas tanto para los contratos de consumo como para los contratos en general.

Interpretación (art. 987)

Las cláusulas ambiguas se interpretan en sentido contraria a la parte predisponente

Cláusulas abusivas (art. 988)

Se consideran abusivas las cláusulas que:

- Desnaturalicen las obligaciones del predisponente (altera su naturaleza)
- Disponen una renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente
- Por su contenido, reducción o presentación no son razonablemente previsibles

Control judicial de cláusulas abusivas (art. 989)

Se puede pedir por la revisión de un juez del contenido de la cláusula abusiva por mas que haya existido una autorización administrativa

Cláusulas abusivas en los contratos de consumo

Se considera que una cláusula es abusiva cuando por aplicación de la misma se generen desequilibrios "significativos" en los derechos y obligaciones de las partes. Que sea significativo o no es lo que tomara el magistrado a la hora de evaluar si una cláusula es abusiva o no. La abusividad entonces implica un desequilibrio contractual, que una de las partes obtenga beneficios desproporcionados en función de los compromisos asumidos a cambio.

En la regulación de cláusulas abusivas se encuentra comprometido el orden público ya que implica una violación al principio general de la buena fe. Se podrá pedir por la revisión de cláusulas por más que el consumidor haya expresado su conformidad con la misma.

Situación jurídica abusiva (art. 1120)

Se puede pensar como:

- Aquella que sorprende al consumidor y lo fuerza a suscribir un contrato
- Celebración de contratos conexos (la que toma el CCyC)

De todas formas, el consumidor se encuentra protegido frente a estas dos situaciones.

Remedios contra las cláusulas abusivas

El juez integra el contrato, teniendo por no escrita la cláusula abusiva y reemplazándola con la voluntad perseguida por las partes o con los usos y costumbres (así el contrato se mantiene). Pero si la abusividad recae sobre algún elemento esencial del contrato entonces la nulidad va a ser total.

Limites (art. 1121)

No pueden ser declaradas abusivas las cláusulas:

A. Relativas a la relación entre el precio y el bien o servicio
B. Que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o normas legales imperativas

Control judicial (art. 1122)

Se puede revisar judicialmente el contrato por más que haya habido una aprobación en la sede administrativa

Daño punitivo

Definición

El daño punitivo es una "multa civil" que busca prevenir conductas por parte de los proveedores que afecten los derechos de los consumidores y en el caso de realizarlas impone sanciones a favor del consumidor por hasta 5 millones de pesos. Se impone a quien ejecuto la conducta, no de forma solidaria con los miembros de la cadena de comercialización. Si hay varios que realizaron la conducta, el juez impone una sanción específica para cada uno.

Requisitos para la procedencia

Requisitos para que se imponga el daño punitivo:

1. Grave desprecio por los derechos del consumidor: no basta con un mero incumplimiento por parte del proveedor sino que debe actuar sabiendo el perjuicio que esta causando, o sabiendo que lo puede causar y no toma medidas para evitarlo u obrando con culpa sin cuidar los derechos de los consumidores (cuando es algo que se le exige). Esto se puede realizar tanto por acción como por omisión
2. Procura obtención de un lucro indebido: no es necesario que obtenga el lucro, pero sí que actúe para obtenerlo. Sin embargo, no debería ser algo determinante para decidir sobre la procedencia del daño punitivo si para su cuantificación. Esto es porque no todas las acciones que se mencionaron en el punto anterior son realizadas con interés económico, el trato discriminatorio, la exposición a situaciones humillantes u ofensivas no siempre parten de un interés económico (como un dueño de boliche que no deja ingresar a personas con discapacidades).
3. Existencia de un daño: no tiene que recaer sobre un consumidor en particular de forma directa, sino que también se considera daño cuando se dañan intereses tutelados de los consumidores como colectivo.
4. Destino de la multa: debe ser en beneficio del consumidor que acciono y peticiono el mismo o del colectivo en el caso de acciones colectivas
5. Potestad judicial: solo pueden ser impuestos en sede judicial
6. Petición de parte: solo pueden ser impuestos a petición de parte y no de oficio

Cuantificación

La determinación del monto se realiza por el magistrado teniendo en cuenta ciertas pautas:

- Perjuicio generado al consumidor o usuario como resultado de la infracción
- Posición en el mercado del infractor
- Cuantía del beneficio obtenido por el infractor

- Grado de intencionalidad
- Gravedad de riesgos o perjuicios sociales derivados de la infracción
- Generalización, reincidencia, circunstancias relevantes del hecho

El juez no puede imponer sanciones que superen los 5 millones de pesos.

Asegurabilidad

Criterio de imposibilidad del proveedor de asegurarse frente a la posibilidad de imposición de daños punitivos. El proveedor no podría pagar una póliza de seguro que cubra los gastos del daño punitivo y así después evitar la sanción (tiene sentido porque sino podría hacer un cálculo de costos y beneficios y analizar si le conviene pagar por la póliza y después perjudicar al consumidor para beneficiarse sin tener que sufrir una sanción por daño punitivo que podría haber resultado mucho más cara que la póliza)

Garantías procesales

- Derecho al proceso más breve que establezca la legislación: procesos eficaces para la tutela del consumidor
- Beneficio de gratuidad: beneficio de litigar sin gastos, el beneficio de gratuidad se presume

Derechos reales

Derechos reales como derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales son aquellos que sirven para la satisfacción de las necesidades económicas del titular de los derechos (son apreciables pecuniariamente):

- Derechos Personales o Creditorios: el titular adquiere la facultad de exigir que otro cumpla con una obligación
- Derechos Reales: aquel por el cual se establece una relación directa entre una persona y una cosa. Los derechos reales son los derechos de una persona sobre las cosas. Estos derechos se reconocen y los demás están obligados a respetarlos
- Derechos Intelectuales

Elementos

- Titular del derecho o sujeto
- Objeto del derecho o la cosa

Objeto

Es la cosa. El derecho se ejerce sobre la totalidad o una parte de la cosa

Estructura

Esta establecida por la ley. La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida solo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto por la ley.

Convalidación

Se convalida el DDRR adquirido a posteriori de su transmisión. Si se transmite o constituye un derecho real que no se tiene, pero lo adquiere posteriormente, esa constitución o transmisión queda convalidada. Ej.: un menor compra un inmueble y se hace la escritura a su nombre. Si alguien va y reclama luego de que se haya convertido en mayor de edad ya ese reclamo carece de sentido porque el derecho que adquirió la persona es válido.

Nota: los principios comunes de los derechos reales se enumeran en el CCyC en los art. 1882 a 1891

Concepto

El derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia.

Cuando uno adquiere un derecho real se genera una modificación en la escritura de la cosa (un alquiler no es un ejemplo de DDRR, no se hace un cambio en la escritura de la propiedad)

Derecho de persecución

Le otorga al titular el derecho de perseguir la cosa donde quiera que se encuentre y sin importar las manos que la tengan. Si le fue robada, quitada una persona puede reclamar la cosa, la persigue. Un ejemplo es una propiedad que fue tomada y el titular de derecho tiene facultad de perseguir la cosa y exigir que sea desocupada.

Derecho de preferencia

Le permite al titular del derecho real satisfacer su prestación en primer lugar, con relación a cualquier otro titular del derecho, hace valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Ejemplo: una hipoteca es un derecho real en el cual una persona tiene un bien inmueble y concede un derecho a otro sobre dicho inmueble (sobre el cual es titular). Cuando se pide un crédito bancario, uno presenta el título de una propiedad de garantía concediéndole al banco un derecho de hipoteca. Si no cumplo, el banco puede reclamar su derecho sobre la cosa. Y si hice varias hipotecas sobre la propiedad va a haber un orden de prioridad y el banco que adquirió primero el derecho de hipoteca tiene preferencia (prioridad) en el reclamo de la cosa sobre los otros que han adquirido este mismo derecho.

Derechos enumerados en el CCyC (art. 1887)

- Sobre cosa propia:
  - Principales
    a) El dominio (compro un auto y pasa a ser de mi propiedad)
    b) El condominio (compro un auto con amigos, lo compramos entre varios y todos somos titulares del derecho sobre la cosa)
    c) La propiedad horizontal
    d) Los conjuntos inmobiliarios
    e) El tiempo compartido
    f) El cementerio privado
    g) La superficie
- Sobre cosa ajena:
  - Principales
    h) El usufructo
    i) El uso
    j) La habitación

k) La servidumbre
- Accesorias
  l) La hipoteca (aplicable sobre bienes inmuebles)
  m) La anticresis
  n) La prenda (análogo a la hipoteca, pero aplicable a bienes muebles)

Carga o gravamen real

Con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena constituyen cargas o gravámenes reales. Si hipoteco mi casa y le concedo a otro el derecho real sobre esta entonces mi propiedad queda gravada. Las cosas se presumen sin gravamen excepto prueba en contrario y toda duda sobre gravamen se interpreta a favor del titular del bien.

Derechos reales sobre cosas registrables y no registrables

- Cosas registrables: la ley requiere la inscripción de los títulos en el registro a los efectos que corresponden. Ej.: vehículo
- Cosas no registrables: los documentos portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción. Ej.: si compro un caramelo no me dan el titulo de la propiedad, no lo tengo que inscribir, es mío.

Adquisición (art. 1892)

La adquisición derivada por actos entre vivos de un DDRR (no vale para la derivada de una herencia por muerte del titular) requiere la concurrencia de título y modo suficientes. Para que sean suficientes se requiere que los otorgantes sean capaces y estén legitimados.

- Titulo suficiente: acto jurídico realizado de las formas establecidas por la ley con finalidad de transmitir o constituir el derecho real
- Modo suficiente: se puede dar por
  - Tradición posesoria: entrega de la cosa para la transmisión o constitución de derechos reales.
  - Inscripción registral: trámite que permite inscribir documentos que impliquen constitución, modificación, reconocimiento, transferencia o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles para que los derechos puedan hacerse valer frente a un tercero.

Prescripción

Que se prescriba un derecho, responsabilidad u obligación significa que se extingue por haber transcurrido cierto periodo de tiempo establecido por la ley.

Se puede dar:

- Prescripción adquisitiva: prescribe la adquisición de un derecho, implica perder el derecho real después de cierto tiempo y bajo ciertas condiciones. Es el modo mediante el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella luego de poseerla por cierto tiempo fijado por la ley. También se conoce como usucapión. Un ejemplo es que el dueño de una casa fallece y no hay herederos. Una persona toma posesión de la cosa, se comporta como si fuera dueña y pasado cierto plazo establecido por la ley y probando la posesión continua puede reclamar el derecho real sobre la propiedad.
  La prescripción adquisitiva puede ser:
  - Breve: 10 años, cuando se produce con justo titulo y buena fe sobre inmueble
  - Larga: 20 años, cuando no existe justo titulo o buena fe

Para que la posesión sea exigible sebe ser evidente y continua. Puede ocurrir la unión de posesiones cuando un heredero continua la posesión de su causante.

- Prescripción liberatoria: prescribe una obligación. Es una de las formas de extinción de obligaciones que no satisfacen al acreedor. Pasado cierto tiempo establecido por la ley, el deudor queda liberado de cumplir con su obligación.

Posesión y tenencia

La posesión y la tenencia son las relaciones de poder del sujeto con una cosa

- Posesión: una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa comportándose como **titular de un derecho lo sea o no**. Hay **intención de apropiarse de la cosa**. Ej.: alguien que ocupa una propiedad que no es suya y pretende obtener derechos sobre la misma
- Tenencia: una persona por si o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como **representante del poseedor**. **No existe intención de apropiarse de la cosa**. Ej.: le pido a un amigo que me cuide la casa mientras no estoy. Ejerce una tenencia, actúa a mi nombre, pero no tiene intención de quedarse con mi casa.

Dominio (art. 1941-1982)

El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una persona.

Puede clasificarse en:

- Dominio perfecto: otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los limites previstos por la ley (esto refleja el carácter absoluto del dominio, el propietario o titular del derecho de dominio puede hacer con su cosa lo que le plazca dentro de los límites establecidos por la ley). El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario.
- Dominio imperfecto: está sometido a condición o plazo resolutorio o si la cosa esta gravada

Caracteres del dominio

- **Perpetuidad**: el dominio es perpetuo, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio (si tengo una casa de verano y no la uso todo el tiempo sigue siendo mía, no pierdo el derecho sobre la misma). No se extingue, aunque el dueño no ejerza sus facultades o aunque las ejerza un tercero excepto que este adquiera el dominio de la cosa por prescripción adquisitiva.
- **Exclusividad**: el dominio es exclusivo, no puede tener más de un titular.
- **Facultad de exclusión**: el dominio es excluyente, el dueño puede excluir a extraños del uso, goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella y encerrar sus inmuebles con muros, cercos o focos sujetándose a las normas locales (puedo realizar modificaciones en mi casa, pero cumpliendo con las normas, hay limitaciones por ejemplo en el límite de altura que podría tener un muro entre mi casa y la del vecino)
- **Extensión**: el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios. El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo excepto lo dispuesto por normas especiales (por ejemplo, hay países donde te permiten usar el petróleo que se encuentra bajo tu propiedad, extendiendo el dominio al subsuelo pero acá esto no esta permitido). Todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su dueño (excepto lo dispuesto respecto de los derechos de propiedad horizontal y superficie). Se presume que estas son del dueño si no se prueba lo contrario

Modos especiales de adquisición del dominio

1. Apropiación: el dominio de las cosas muebles no registrables sin dueño se adquiere por apropiación (como las cosas abandonadas, los animales objetos de caza y pesca, el agua pluvial que cae o corre por lugares públicos; no serán las cosas perdidas (si es de algún valor se presume perdida), animales domésticos, los tesoros.
2. Adquisición de un tesoro: se considera descubridor de un tesoro el que lo hace visible, encontrándolo casualmente. Se considera tesoro a toda cosa mueble de valor sin dueño conocido oculta en cosa mueble o inmueble. Si el tesoro es descubierto en una cosa propia entonces le pertenece al dueño. Si es parcialmente propia le corresponde la mitad por descubridor y sobre la otra mitad la proporción que tiene de titularidad sobre la cosa. Si es sobre cosa ajena le pertenece la mitad por descubridor y la otra mitad le pertenece al dueño.
3. Régimen de cosas perdidas: si una persona toma una cosa perdida, asume las obligaciones del depositario a título oneroso. Tiene que restituirla a quien tiene derecho a reclamarla o entregarla a la policía. Se restituye previo a pago de gastos y de la recompensa al hallador. El dueño puede liberarse de todo otro reclamo del hallador transmitiéndole su dominio. Si por 6 meses nadie se presenta a reclamarla entonces la cosa debe venderse en subasta pública.
4. Transformación y accesión de cosas muebles:
   - Transformación: uno puede adquirir el dominio de una cosa ajena por transformación si de **buena fe** mediante su actividad o incorporándole otra cosa, hace una nueva cosa con intención de adquirirla **sin que sea posible volverla al estado anterior**.
     - Mala fe e irreversible: el dueño tiene que ser indemnizado de todo daño si no quiere la cosa nueva y pagarle por el trabajo al transformador
     - Buena fe y reversible: el dueño de la materia es dueño de la nueva especie y le tiene que pagar al transformador por su trabajo
     - Mala fe y reversible: el dueño de la materia puede reclamar la cosa nueva sin pagar nada al que la hizo o cederla con indemnización del valor de la materia y del daño.
   - Accesión: muebles de distintos dueños acceden (se unen) entre si (no mediante accionar del hombre) y no se pueden separar sin deteriorarlas o sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño de la cosa mueble con mayor valor económico al momento de la accesión.
5. Accesión de cosas inmuebles:
   - Aluvión: material que se transporta y deposita por una corriente de agua. El acrecentamiento del inmueble por el depósito de materiales sedimentarios pertenece al dueño del inmueble. No se considera aluvión lo depositado por las aguas que se encuentran comprendidas en los límites del cauce del rio.
   - Avulsión: el acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de las aguas que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble (lo que la fuerza del rio arranca y lleva a otro inmueble)
   - Construcción, siembra y plantación:
     - Dueño del inmueble construye, siembra, planta con materiales ajenos: los adquiere y debe su valor. Si es de mala fe debe los daños.
     - Tercero construye, siembra, planta: materiales pertenecen al dueño del inmueble. Si el tercero lo hace de mala fe entonces el dueño del inmueble le puede exigir que ponga la cosa como estaba antes o pedir indemnización por el daño

        - Tercero construye, siembra, planta con trabajo o materiales ajenos en inmueble ajeno: quien hace el trabajo no tiene acción directa para exigirle al dueño del inmueble
    - Invasión de inmueble colindante: quien construye en su inmueble, pero de buena fe invade el inmueble colindante, puede obligar a su dueño a respetar lo construido, si éste no se opuso inmediatamente de conocida la invasión. El dueño del inmueble invadido puede pedir por indemnización del valor de la parte de su inmueble que fue invadida y si se hace de mala fe y él se opuso puede pedir por la destrucción de lo construido.

Límites del dominio

- Normas administrativas: el aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe realizarse siguiendo las normas administrativas de cada jurisdicción. Por ejemplo, se puede construir hasta cierta cantidad de pisos en zona residencial.
- Daño no indemnizable: los deberes impuestos por límites al dominio no generan indemnización de daños a menos que por la actividad del hombre agrave el perjuicio (si tengo que pagar para hacer cierta modificación por el deber que se me impuso no puedo pedir que otros me lo paguen)
- Cláusulas de inenajenabilidad: en actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa o de no constituir sobre ella ciertos derechos. Si son válidas cuando se refieren a una persona o personas determinadas (no puedo vender algo y obligar a otro a que no se lo venda a nadie, pero sí que no se lo venda a cierta persona)
- Inmisiones: molestias que ocasionan el humo, calor, olores, ruidos, etc. por ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no pueden exceder la normal tolerancia por más que haya una autorización administrativa para las mismas. Los jueces pueden disponer el cese de estas actividades y la indemnización por los daños.
- Camino de sirga: el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de causes o riberas aptos para el transporte de agua tienen que dejar libre una franja de terreno en toda la extensión del curso en la cual no puede hacer ningún acto que perjudique la actividad (no puede poner un muro que no permite que pase el agua)

Condominio (art. 1983-2036)

Es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condóminos (los titulares del derecho) se presumen iguales excepto que la ley o el titulo dispongan otra cosa.

Cada condómino puede (conjunta o individualmente) usar y gozar de la cosa sin alterar su destino. No puede deteriorarla por interés propio ni obstaculizar el uso y goce de los otros.

Propiedad Horizontal (art. 2037-2072)

Es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio.

Conjuntos Inmobiliarios (art. 2073-2113)

Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales.

Superficie (art. 2114-2128)

El derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo. El derecho se aplica sobre la cosa propia, sobre lo plantado, forestado o contruido por más que se constituye sobre un inmueble ajeno.

Usufructo (art. 2129-2153)

Es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia (hay alteración si se modifica la materia forma o destino de la cosa). Por ejemplo, le permito a un amigo vivir en mi casa, usarla y disponer de ella por tiempo ilimitado.

Uso (art. 2154-2157)

Es el derecho real de usar y gozar una cosa ajena, su parte material o indivisa en la extensión y límites establecidos sin alterar su sustancia. El uso entonces es por un tiempo y extensión determinado, si la extensión no se establece en el titulo entonces se entiende que es un usufructo. Por ejemplo, le permito a un amigo usar mi casa para cultivar algo. Cuando termine ya no tiene más el derecho a usarla.

Habitación (art. 2158-2161)

Es el derecho real que consiste en morar (habitar) en un inmueble ajeno construido, o en parte material de él, sin alterar su sustancia.

Servidumbre (art. 2162-2183)

Es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo. Y se puede tener por objeto la totalidad o una parte material del inmueble ajeno. Ej.: Miguel y Juan son vecinos. Miguel para acceder en auto a la ruta tiene que pasar por la finca de Juan. Miguel es el dueño del inmueble dominante y Juan del inmueble sirviente que sufre gravamen porque Miguel tiene el derecho de pasar por la finca de Juan por más que sea de su propiedad.

Pueden ser:

- Reales: se hacen en beneficio de otro inmueble. Juan le concede el acceso a su finca a cualquiera que lo necesite para acceder a la ruta porque no podría de otro modo
- Personales: se hace en beneficio de una o más personas. Juan dice que solo Miguel puede pasar, no otros.

La servidumbre también puede ser forzosa, nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, pero la ley puede prever la necesidad jurídica de hacerlo. Son servidumbres forzosas y reales: la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública, la de acueducto cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante, o para la población, y la de recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para el fundo sirviente o, de existir, es canalizada subterráneamente o en cañerías.

Derechos reales de garantía (art. 2184-2237)

Hipoteca

Es el derecho real que recae sobre uno o más **inmuebles** individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrarse la deuda.

Pueden constituir hipoteca los titulares de derechos como dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie

Anticresis

Es el derecho real que recae sobre cosas registrables individualizadas cuya posesión se entrega al acreedor o un tercero designado por las partes a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda. Por ejemplo, tengo un campo y le permito al acreedor cultivar y vender lo que cultive hasta que se cobre toda mi deuda.

Pueden constituir anticresis los titulares de derechos como dominio, condominio, propiedad horizontal, superficie y usufructo.

Prenda

Es el derecho real sobre cosas **muebles** no registrables o créditos instrumentados que se constituye por el dueño (o totalidad de copropietarios) por contrato formalizado en instrumento publico o privado y se le otorga a un acreedor o a un tercero. Ejemplo: casa de empeño.

Prenda con registro: puede constituirse prenda con registro para asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de obligaciones a las cuales se le atribuyen una suma de dinero sobre bienes que deben quedar en poder del deudor (por ejemplo, una persona solicita un préstamo al banco y ofrece su auto como garantía. Mientras tanto lo va a poder usar y si no cumple el banco tendrá derecho a tomar posesión del auto).

Expropiación

Es un concepto distinto a la confiscación que implica quitar un bien sin indemnizar. La expropiación implica quitar un bien, pero indemnizar a esa persona propietaria del mismo. Cuando se construyen autopistas y se hacen los trazos las propiedades en la trata son expropiadas por el Estado.

La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnización.

- Tiene las características de una venta forzosa de un bien
- Incluye derechos que pueden ser expropiados
- Pueden ser expropiados bienes particulares o de estados provinciales
- La Ley 21499/77 da cierta normativa para las expropiaciones (nacional)
- Realizada la expropiación se considera extinguido el dominio sobre el bien expropiado
- Se protegen los bienes en general, se evita avanzar sobre propiedad privada. Solo se realiza la expropiación cuando sea de utilidad pública.

Propiedad intelectual e industrial

Propiedad intelectual

Normativa

- Ley 11.723
- Decreto 165/94
- Ley 25.036 (modif. 11.723)

Obras comprendidas en la ley (art. 1)

Toda producción científica, literaria, artística o didáctica:

- Escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales
- Obras dramáticas y/o musicales
- Cinematográficas, coreográficas y pantomímicas
- Obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura
- Modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria
- Impresos, planos y mapas
- Plásticos, fotografías, grabados y fonogramas

¿Qué abarca la protección? (art. 1)

Expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación, conceptos matemáticos, pero no estos en sí solo la expresión de ellos. Si por ejemplo yo publico un libro con ciertos procedimientos matemáticos tendré protección sobre lo que exprese en el libro pero el procedimiento puede ser aplicado por cualquiera.

Facultades del autor (art. 2)

El derecho de propiedad comprende para el autor las facultades de:

- Disponer de ella
- Publicarla
- Ejecutarla
- Representarla
- Exponerla en publico
- Enajenarla (vender los derechos)
- Traducirla, adaptarla o de autorizar su traducción
- Reproducirla en cualquier forma

Obras anónimas o seudónimas (art. 3)

En relación a estas, el editor posee los derechos y obligaciones del autor. En el caso del autor que usa un seudónimo lo puede registrar adquiriendo propiedad del mismo (otro no podrá usarlo)

Titulares del derecho de propiedad intelectual (art. 4)

- Autor de la obra
- Herederos o derechohabientes (a la que se le cede el derecho)
- Quienes traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan la obra con el permiso del autor sobre la nueva obra resultante (el derecho de propiedad es sobre la nueva obra, la reformada, no la original)

- Personas físicas o jurídicas cuyos dependientes (quienes trabajan con ellos en relación de dependencia) contratados para elaborar un programa de computación producen el mismo en el desempeño de sus funciones laborales salvo estipulación en contrario (si trabajo en una empresa desarrollado programas de computación la empresa también va a tener derecho sobre ese programa)

Plazo de validez de la propiedad intelectual (art. 5)

- Autores: durante su vida (excepto que lo cedan y confieran a otro)
- Herederos o derecho habientes: hasta 70 años contados a partir del 1 de Enero del año siguiente a la muerte del autor. Si se trata de obras en colaboración (con varios autores) se cuenta a partir del 1 de Enero del año siguiente a la muerte del ultimo colaborador. Si se trata de obras póstumas se empiezan a contar los 70 años desde el 1 de Enero del año siguiente a la muerte del autor (por mas que la obra se publique mas tarde)
- Herencia vacante: nadie reclama la obra desde el punto de vista de la herencia entonces los derechos pasan al Estado sin perjuicio de los derechos de terceros (se van a respetar)
- La propiedad intelectual de las obras anónimas pertenecientes a instituciones, corporaciones o personas jurídicas durará 50 años, contados desde su publicación (art. 8)
- Si se publican tomos o partes por separado los plazos se toman para cada tomo o cada parte desde el año de su publicación. Si se publican obras parciales se toma desde la fecha de la ultima parte (art. 11)

¿Que no pueden hacer los herederos frente a terceros? (art. 6)

No pueden oponerse a que terceros reediten la obra cuando pasan más de 10 años sin que la publiquen ni tampoco a que traduzcan la obra 10 años después del fallecimiento del autor.

Obras póstumas (art. 7)

Son las no publicadas en la vida del autor o las que sí se publicaron pero que el autor a su fallecimiento las deja refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de tal manera que merezcan considerarse obras nuevas.

¿Qué puede hacer o no hacer otros con una obra?

- Nadie tiene derecho de publicar sin permiso de los autores o derechohabientes una producción científica, literaria, artística o musical que se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición publicas o privadas. Quienes reciben de autores de software una licencia para usarlo pueden reproducir una copia de los originales (art. 9)
- Cualquiera puede publicar comentarios o criticas o notas de obras (art. 10)

Obras extranjeras (art. 13,14,15)

- Todas las disposiciones de la Ley salvo el art. 57 de requisitos formales locales (que no tiene que cumplir) se aplican a las obras producidas y publicadas en países extranjeros que reconocen el derecho de propiedad intelectual y que se quieren registrar acá
- El autor de una obra extranjera solo tiene que cumplir con las formalidades establecidas para su protección por las Leyes del país en que se haya hecho la publicación
- La protección en Argentina de un extranjero no se extiende a un periodo mayor que el reconocido por las Leyes del país en donde se publicó la obra (rige el plazo de Argentina).

Colaboración (art. 16, 17)

- Los colaboradores tienen derechos iguales excepto que se establezca lo contrario
- No se trata solo de la mera pluralidad de autores sino que se considera colaboración cuando además de la pluralidad la propiedad no puede dividirse sin alterar la naturaleza de la obra

Traducción (art. 23, 24)

Cuando los contratos de traducción se inscriban en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual al año de la publicación de la obra traducida, el titular del derecho de traducción tiene sobre la obra (traducida) el derecho de propiedad en condiciones acordadas con el autor.

El traductor de una obra que no pertenece al dominio privado solo tiene propiedad sobre su versión y no puede oponerse a que otros la traduzcan.

Disposiciones especiales

- Art. 27: no se pueden publicar discursos políticos, literarios o conferencias sobre temas intelectuales sin autorización del autor exceptuando información periodística
- Art. 28: los artículos no firmados, colaboraciones anónimas, reportajes o informaciones en general publicados por un diario, revista u otras publicaciones periódicas son considerados propiedad de esos medios
- Art. 29: autores de colaboraciones firmadas en diarios, revistas u otras publicaciones periódicas son propietarios de su colaboración
- Sobre retrato fotográfico, cartas se trata en los art. 31, 32, 33, 34 y 35

Contrato de edición (art. 37 y sucesivos)

Existe contrato de edición cuando el titular del derecho de propiedad de una obra se obliga a entregarla a un editor y este a reproducirla, difundirla y venderla.

El titular conserva el derecho de propiedad intelectual salvo que renuncie a este en el contrato

Transferencia del derecho (art. 51 y sucesivos)

El autor o sus derechohabientes pueden enajenar (vender) o ceder total o parcialmente su obra. La validez es por el plazo fijado por ley. El adquiriente no puede alterar titulo, contenido y forma de la obra. El autor tiene derecho a exigir fidelidad de su titulo y texto y mención de su nombre. Debe registrarse en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

La explotación de la propiedad intelectual sobre programas de computación incluye contratos de licencia para su uso o reproducción.

Decreto 165/94: Obras de Software y de Bases de Datos

Concepto Obras de Software y Obras de Bases de Datos (art. 1)

- Obras de Software:
  - Diseños de flujo lógico de datos en un sistema de computación
  - Programas de computación
  - Documentación técnica para el desarrollo, uso o mantenimiento de software
- Obras de Bases de Datos: conjunto organizado de datos interrelacionados, compilado con miras a su almacenamiento, procesamiento y recuperación mediante técnicas y sistemas informáticos

Registro (art. 2 y 3)

- De obras de base de datos (B/D) publicadas: se depositan amplios extractos de su contenido y relación escrita de su estructura y organización, así como de sus principales características
- De obras de software o de base de datos inéditas: el solicitante incluye bajo sobre lacrado y firmado las expresiones de la obra que considere convenientes y suficientes para identificar su creación y garantizar la reserva de su información secreta

Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Normativa

- Ley 24.481
- Decreto 590/95

Patente

Concepto de patente

Una patente de invención es un derecho exclusivo que el Estado otorga al inventor a cambio de que este brinde a la sociedad el fruto de su investigación. Una vez solicitada la patente, a los 18 meses deja de ser secreta y pasa a ser de publico conocimiento. Pero puede ser que todavía no se haya concedido la patente y que haya un riesgo de que otro tome la idea y la explote. El derecho exclusivo tiene una duración de hasta 20 años (menos si se tarda más en conceder la patente porque los 20 años se toman a partir de la presentación que no garantiza la automaticidad de la patente) durante los cuales el titular puede impedir que terceros exploten su invención. Pasado ese lapso, la patente pasa a ser de dominio público y cualquiera puede hacer uso de la misma sin tener que abonar regalías al titular de la patente.

Ejerciendo el derecho exclusivo, no podrán terceros realizar actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto o procedimiento patentado. La patente es un bien intangible y se puede transferir siendo vendida, heredada o regalada a través de cesión de derecho.

Obligación del titular de patente

Debe publicar información sobre su invención para enriquecer el conocimiento del mundo y promoviendo mayor creatividad e innovación en otras personas. Entonces las patentes no solo proporcionan protección sino también información e inspiración valiosa para futuros investigadores e inventores.

Condiciones de invenciones para que sean protegidas

- Deben tener uso practico
- Deben ser novedosas
- Deben presentar un paso inventivo, que no podría ser deducido por otros con conocimiento medio en el ámbito
- Debe ser aceptable como “patentable” de conformidad al derecho (hay cosas que no pueden ser patentados de acuerdo a la ley)

3 requisitos básicos para que la invención sea patentable

- **Novedad absoluta**: la novedad debe ser **mundial**
- **Actividad inventiva**
- **Aplicación industrial**: el objeto de la invención conduce a la obtención de un resultado o de un producto industrial (susceptible de ser fabricado en serie o a escala industrial)

¿La protección es mundial?

NO. La protección es **nacional**. La persona debe solicitar la protección en cada país que sea de su interés pudiendo utilizar las ventajas ofrecidas por el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley 17.011) firmado por Argentina.

Quien deposita en algún país miembro una solicitud de patente o modelo de utilidad y esta interesado en presentar la misma solicitud en otro país miembro tiene derecho a pedir un certificado de prioridad en la Oficina competente donde se hizo la primera solicitud (en este caso seria Argentina). Se toma en cuenta la fecha de la presentación original en nuestro país siempre y cuando la segunda presentación se haya realizado dentro del año a partir de la presentación original.

Si dos personas patentan algo similar en distintos países queda la cosa patentada a nombre de cada uno en cada país pero si buscan protección en un mismo país miembro del Convenio solo lo podrá hacer el que primero patento en su país

Solicitud de protección de una patente en el extranjero

- Vía nacional: INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial)
- Vía regional: EPO (Oficia de patente Europea)
- Vía internacional: PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes, no firmada por Argentina)

Modelo de utilidad

Concepto

Es un derecho exclusivo que se concede a una invención y permite al titular del derecho impedir a terceros a utilizar comercialmente la invención protegida sin autorización (durante cierto periodo limitado). Se denominan “pequeñas patentes” o “patentes de invención” (se asemejan a las patentes, suele ser para innovaciones menores). Se utilizan principalmente para innovaciones mecánicas.

Diferencias con la patente

- Requisitos menos estrictos, se tiene que satisfacer el requisito de novedad pero los de actividad inventiva son mas laxos o no existen
- Plazo de duración de protección mas corto: 10 años sin posibilidad de ampliación o renovación
- El proceso de registro es mas rápido y sencillo, de una duración de 6 meses promedio
- Es mas económico obtener y mantener modelos de utilidad

Marcas y designaciones

Normativa

Ley 22.362

Concepto Marca Comercial

Es un signo con capacidad distintiva que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demás y representa el prestigio de sus fabricantes. Las marcas pueden incluir:

- Una o mas palabras con o sin ningún contenido conceptual
- Dibujos, emblemas, monogramas, grabados, estampados, imágenes, combinaciones de colores aplicados a un área determinada de un producto o su envase o envoltura
- Números con diseño especial, slogans publicitarios, relieves distintivos
- Todo otro signo con tal capacidad

Marcas que no pueden ser registradas

- Marca similar o idéntica a una ya registrada o solicitada con anterioridad
- Palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres
- Palabras, nombres y símbolos que usen o deban usar la Nación, las provincias, los municipios y organizaciones religiosas
- Nombre, seudónimo o retrato de una persona sin su consentimiento o el de sus herederos

- Nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio
- Nombres, palabras, signos y frases que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de ingreso

Duración

La duración de la marca registrada es de 10 años pero puede ser renovada ilimitadamente si fue utilizada en los últimos 5 años.

	Propiedad Intelectual	Patentes de Invención Modelos de Utilidad	Marcas y Designaciones
Concepto	Toda obra científica, literaria y artística. El Software y las Bases de Datos son consideradas obras literarias.	Toda creación humana que permita transformar materia o energía para el aprovechamiento del hombre susceptibles de aplicación industrial.	Toda distinción que corresponda a un producto o servicio.
Derecho que otorga	Exclusivo de propiedad.	Exclusivo de explotación.	Exclusivo de uso y propiedad.
Plazo	Generalmente de por vida del autor.	Máximo de 20 años.	Por 10 años renovables indefinidamente
Normativa	Ley 11.723 Decreto 165/94 Ley 25.036	Ley 24.481 y modificatorias. Decreto 590/95	Ley 22.362
Autoridad de aplicación	Dirección Nacional de Derechos de Autor.	I.N.P.I.	I.N.P.I.

Derecho Societario

Orden de prelación entre el Código y la ley 19.550

Las normas de los arts. 141 a 167 del Código Civil y Comercial son aplicables a todas las personas jurídicas reguladas legalmente, salvo que las leyes especiales (ley general de sociedades, sociedades por acciones simplificadas, mutuales, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones etc.), contemplen una solución distinta frente al mismo caso, a través de sendas normas imperativas, pues si la colisión normativa se produce entre una norma de esta naturaleza contenida en el nuevo régimen de las personas jurídicas y una norma supletoria o estatutaria no imperativa contenida en la ley especial, predomina la primera de ellas, a tenor de lo dispuesto por el art. 150 del Cód. Civ. y Com.

Persona jurídica

El art. 141 del Cód. Civ. y Com. prescribe expresamente que "Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y fines de su creación". De esto se puede destcar el principio de especialidad o del ultra vires, que limita la actuación de los sujetos colectivos a la celebración de todos los actos jurídicos que considere necesarios, pero siempre que tengan relación con el cumplimiento del objeto o el fin de su creación.

Teoría de la ficción:

El carácter de sujeto de derecho que gozan las personas jurídicas, y a diferencia de lo que acontece con las personas humanas, no proviene del derecho natural, sino que es una solución práctica que el legislador aporta para unificar en un solo sujeto o en un solo patrimonio los efectos de la actuación de un grupo de personas que se han unido a los fines de llevar a cabo una actividad en común. Es una ficción, cuando el derecho otorga la capacidad jurídica a una persona jurídica que en realidad no tiene ni pensamiento ni voluntad, no es sino por una ficción que lo hace y esa ficción consiste en admitir que ese ente piensa y quiere, aunque sea materialmente incapaz de hacerlo. Por esa razón de conveniencia o de interés económico o social, el derecho las considera como si fueren personas, pero que por derecho natural no lo son.

Inoponibilidad de la persona jurídica

Dispuesta en el art 144 ccyc: “La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes, directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados".

En principio, la solución prevista en el art. 144 del Cód. Civ. y Com. no implica necesariamente la nulidad del ente, sino simplemente su inoponibilidad o su actuación desviada, imputando las consecuencias y efectos de la ilegítima o extrasocietaria operación a sus responsables, generalmente beneficiarios de esa manera de proceder.

Comienzo de la existencia de las personas jurídicas

El art 142 ccyc dice que "La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla".

Dentro de las personas jurídicas privadas se debe distinguir cuales son aquellas que para la adquisición de su carácter de sujetos de derecho solo requieren la formalizacion de un instrumento constitutivo, como las sociedades y las simples asociaciones, de aquellas que requieren autorización estatal para funcionar, como las asociaciones civiles, las fundaciones y las sociedades cooperativas y finalmente aquellas entidades en donde el carácter de sujeto de derecho nace con su inscripción registral, como las mutuales o el consorcio de propiedad horizontal.

La importancia del art. 142 del Cód. Civ. y Com. radica en que, en principio, la persona jurídica no podrá realizar actos jurídicos antes de instrumentar su acto constitutivo, su inscripción registral u según el caso obtener su autorización para funcionar, siendo ellos inoponibles a la propia entidad. Ello, con excepción de las sociedades de hecho que, incluidas en la sección IV del capítulo I de la ley 19.550, gozan de personalidad jurídica a partir de su actuación frente a terceros, independientemente de la formalización de todo instrumento escrito de constitución, del cual carecen.

Clasificación de las personas jurídicas

En el código los art 145, 46 y 148 se encargan de distinguir entre las de carácter publico de las de carácter privado. El art. 146 preve respecto de las personas jurídicas públicas, que ellas se rigen, en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su Constitución.

Respecto de las personas jurídicas privadas, el art. 148 hace una enumeración que incluye : a) Las sociedades; b) Las asociaciones civiles; c) Las simples asociaciones; d) Las fundaciones; e) Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas; f) Las mutuales; g) Las sociedades cooperativas; h) El consorcio de propiedad horizontal; i) Toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

El art. 149 dispone que la participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas.

Atributos y efectos de la personalidad jurídica de las personas de existencia ideal

Los arts. 151 a 167 del Código contienen una serie de disposiciones referidas a los atributos y a los efectos de la personalidad jurídica de las personas de existencia ideal, así como determinadas normas tendientes a regular su funcionamiento y su disolución y liquidación. Son todas ellas normas generales que se aplican para el caso de no existir disposiciones específicas contenidas en las leyes especiales que regulan los diversos tipos de personas jurídicas.

1. NOMBRE: debe tener una denominación que la identifique como tal con el aditamento de la forma jurídica adoptada (SRL, SAS, SA). el nombre debe satisfacer los recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.

2. DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: el domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto y el cambio de sede; si no forma parte del estatuto, puede ser decidido por el órgano de administración. El principal efecto en torno al régimen de domicilio y sede de la persona jurídica es que se tiene por valida y vinculante para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.

3. PATRIMONIO: La persona jurídica debe tener un patrimonio, de lo contrario, se estaría creando una entidad sin posibilidad de realizar la finalidad propuesta, y de darse esta situación, ello implicaría la imposibilidad de la persona ideal de responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas, careciendo de garantía ante sus acreedores. El patrimonio de la persona jurídica está integrado por todos los bienes que ella es titular, así como las deudas que la gravan.

4. PLAZO DE DURACION: es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario, lo cual es solución que resulta compatible con las entidades de bien común y no con aquellas donde los integrantes persigan fin de lucro — sociedades— y en las cuales resulta razonable la determinación de un plazo de vigencia de esa agrupación, así como la expectativa de los socios a la percepción de una cuota liquidatoria,

5. OBJETO: debe ser preciso y determinado, con lo cual y en idéntico sentido al previsto en el art. 141, limita la capacidad del ente a los actos necesarios para el cumplimiento del referido objeto. Se trata en consecuencia de una nueva remisión al principio de la especialidad o a la doctrina del ultra vires.

Estatuto

Dispone al respecto el art. 157: "La modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento. Si requiere inscripción es oponible a terceros a partir de ésta, excepto que el tercero la conociera". De manera tal que, en las relaciones internas de la persona jurídica, esto es, entre los miembros entre sí y frente a la sociedad, la decisión del órgano correspondiente es oponible desde el momento de su adopción y obliga a los administradores a su ejecución. Por su parte, y en cuanto a los terceros, las modificaciones estatutarias

son oponibles desde su toma de razón en el registro correspondiente, salvo cuando el tercero conociera su adopción por el órgano competente, conocimiento que deberá ser acreditado por la sociedad o por sus integrantes.

El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley la exige, sobre la fiscalización interna de las personas jurídicas.

Obligaciones y responsabilidades de los administradores

Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia, respondiendo en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión. Los administradores no pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica y si en determinada operación, los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Además, que les corresponde a los administradores de las personas jurídicas implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflicto de intereses en sus relaciones con la persona jurídica.

La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas por los daños causados en ejercicio o en ocasión de sus funciones, por acción u omisión, no libera a la persona de existencia ideal de su responsabilidad propia frente a sus miembros o terceros afectados por aquella ilegítima actuación.

Por último, la obligación de los administradores de las personas jurídicas es de medios y no de resultados, toda vez que solamente tienen el deber de poner la diligencia, lealtad y profesionalidad necesarias para lograr el objeto de la persona jurídica, que puede no llegar a concretarse, no por mal desempeño del cargo, sino —entre otros motivos— por la adversa fortuna de los negocios.

Disolución y liquidación

El art. 163 del Cód. Civ. y Com., disponiendo expresamente: "La persona jurídica se disuelve:

"a) La decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría

"b) El cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia.

"c) La consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó o la imposibilidad sobreviniente de cumplirlo.

"d) El vencimiento del plazo.

"e) La declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo o si la ley especial prevé un régimen distinto.

"f) La fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o las personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio.

"g) La reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellas y esta no es reestablecida dentro de los tres meses.

"h) La denegatoria o revocación firme de la autorización estatal para funcionar, cuando ésta sea requerida.

"i) El agotamiento de los bienes destinados a sostenerla.

"j) Cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o de ley especial".

El contrato de sociedad comercial

La sociedad se trata de un contrato de organización creado como medio de concentrar capitales para la realización de una actividad de carácter económico y a través del cual sus otorgantes disponen de un complejo de normas estructurales y funcionales destinadas a regular permanentemente las relaciones emergentes del negocio jurídico constitutivo. Por ello, la opinión predominante de la doctrina es que el negocio jurídico por cuya virtud se crea una sociedad es un contrato plurilateral de organización.

Partiendo de la base de que, salvo el especial caso de la sociedad unipersonal, la sociedad es un contrato, sus caracteres son:

a. Es **consensual**, pues basta el consentimiento de los otorgantes para hacer nacer los derechos y obligaciones que se derivan del carácter de socios, así como para generar los efectos característicos del contrato.

b. Es **conmutativo**, pues al momento de constituir la sociedad las partes pueden conocer las ventajas y sacrificios que el negocio ofrece.

c. Es **oneroso**, porque no es concebible que una persona pueda adquirir los derechos de socio si no cumple con la necesaria aportación al fondo común.

d. Es de **ejecución continuada o duradera**, pues el contrato de sociedad no se celebra para una sola operación sino para realizar actividades y generar con ellas ganancias a sus socios que, como principio general, se liquidarán anualmente

e. Es, en principio, **plurilateral**, porque el contrato de sociedad ha sido pensado como instrumento de concentración de capitales y alberga a un número ilimitado de socios, debiendo contar siempre con no menos de dos de ellos, salvo el caso de las sociedades anónimas unipersonales.

f. Es un contrato de **organización**, pues a diferencia del contrato, que presupone un intercambio de prestaciones que se agotan con su realización, en la sociedad cada parte constituye, a través de prestaciones coordinadas, el patrimonio de un nuevo sujeto de derecho creado en virtud del contrato a través del cual los socios obtendrán los beneficios esperados.

<u>Los elementos del contrato de sociedad son los comunes a todo contrato, es decir el consentimiento, objeto, causa y capacidad</u>.

La causa del contrato de sociedad es la finalidad o causa fin que han tenido los fundadores para su constitución, y no es otra que la obtención de las ganancias a través de la realización de las actividades previstas en el contrato social.

Elementos específicos del contrato de sociedad

Están previstos en el art 1 de la ley 19550, cuando dice "Habrá sociedad comercial cuando una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas".

Los elementos específicos del contrato de sociedad comercial son, pues, los siguientes: la organización, la tipicidad, los aportes, el fin societario y la participación en los beneficios y suportación en las pérdidas.

1. **PLURALIDAD DE SOCIOS**: esto en verdad es previo a la sanción de la ley 26994, cuando se comienzan a admitir las sociedades unipersonales por dicha ley. La ley de sociedades igual limita la actuación y constitución de estas sociedades. De hecho estas son las características de las sociedades unipersonales:

i. Solo se permite que sean sociedades unipersonales las sociedades anónimas (art. 1º).

ii. La sociedad unipersonal solo puede ser constituida por instrumento público y por acto único (art. 165).

iii. No puede ser único socio otra sociedad unipersonal.

iv. La denominación debe ser "sociedad anónima unipersonal", su abreviatura o sigla "SAU" . La integración del aporte debe efectuarse en su totalidad al momento de su constitución.

v. La reducción a uno del número de socios de las sociedades anónimas no unipersonales no conforma una causal de disolución de dichas compañías, sino que deben adecuar la denominación social a la exigencia del art. 164 para las sociedades unipersonales y cumplir con el régimen dispuesto por el art. 299.

vi. Están sujetas a la fiscalización estatal permanente.

vii. Deben publicar los edictos de convocatoria a las asambleas por cinco días en el Boletín Oficial y en otro diario de amplia circulación en la República Argentina.

2. **TIPICIDAD**: , en virtud del cual los constituyentes de la sociedad no pueden apartarse de los tipos creados por el legislador si pretenden tener una sociedad regularmente constituida. La tipicidad brinda seguridad al tráfico mercantil, pues los terceros saben, cuando contratan con una determinada sociedad comercial, cuál es el alcance de la responsabilidad de los socios, quién se encuentra facultado para representarla y cuáles son, en definitiva, las pautas de su funcionamiento interno.

3. **ORGANIZACIÓN**: está referido a la realización por el ente de una actividad mercantil de producción o intercambio de bienes o servicios.

4. **APORTES**: constituye un requisito de la existencia misma del contrato de sociedad, de modo tal que sin aportes no puede haber socios y, por ende, tampoco sociedad, pues esta es onerosa por naturaleza. El aporte es la contribución de cada socio al fondo común que debe constituirse para el desarrollo del objeto social, y el conjunto de los aportes, en dinero o en especie, estimados en una cifra determinada, forman el capital social de la compañía.

Los aportes pueden transferirse a la sociedad en propiedad o en uso y goce, según se convenga. Asimismo, pueden consistir en dinero, créditos a cargo de terceros, cosas muebles e inmuebles, mercaderías, patentes de invención, marcas de fábrica o de comercio, fondos de comercio, trabajos personales e incluso bienes sometidos a gravámenes, pero no todas esas prestaciones pueden ser aportadas a cualquier tipo social, pues tratándose de sociedades en donde los socios limitan su responsabilidad al aporte efectuado y los terceros no cuentan con la posibilidad de agredir el patrimonio de los socios por las obligaciones sociales, es lógico que la ley 19.550 imponga para estas sociedades que los aportes solo pueden consistir en dinero o en prestaciones de dar, susceptibles de ejecución forzada.

5. **PARTICIPACION EN LOS BENEFICIOS Y SOPORTACION DE LAS PERDIDAS**:

La obtención de beneficios económicos (denominado dividendos) es el fin común o causa del contrato de sociedad, debiendo los socios soportar las perdidas sufridas por la sociedad. Esta previsto en la ley la partición de los beneficios bajo un procedimiento especial, ya que los administradores no pueden repartir ls ganancias en cualquier momento o de cualquier manera. Justamente, los dividendos solo pueden ser aprobados y distribuidos a los socios si ellos surgen de ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el órgano social competente, salvo en las sociedades anónimas incluidas en el art. 299 de la ley 19.550.

Los socios deben pactar en el contrato constitutivo o en el estatuto la forma cómo se distribuirán las ganancias obtenidas por la sociedad. Caso contrario, la distribución se hará en proporción a los aportes (art.

11, inc. 7º, ley 19.550), pero son nulas de nulidad absoluta las cláusulas del contrato social o estatuto por medio de las cuales alguno o algunos de los socios reciban todos los beneficios o se los excluya de ellos, o que sean liberados de contribuir a las pérdidas, que le aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales o que la totalidad de las ganancias pertenezcan al socio o socios sobrevivientes (clausulas leoninas).

En cuanto a las pérdidas, ellas serán soportadas de acuerdo con el tipo social adoptado. Si se trata de una sociedad de las incluidas en la categoría de "sociedades de personas" o "sociedades por parte de interés", los socios responden en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones contraídas por la sociedad, previa excusión de los bienes sociales. Si se trata de una sociedad de capital, categoría dentro de la cual he incluido a las sociedades de responsabilidad limitada y a las sociedades por acciones, las únicas pérdidas que los socios o accionistas deben soportar se limitan a los fondos oportunamente aportados a la sociedad.

En todos los casos, el contrato social o estatuto debe establecer las reglas para la soportación de las pérdidas por parte de los socios, y en caso de silencio y al igual que las ganancias, serán soportadas en proporción a los aportes efectuados. Pero si el contrato social o estatuto previeron la forma de distribuir las ganancias y no las pérdidas, estas deberán soportarse en la misma proporción.

Affectio societatis

Es la predisposición de los integrantes de la sociedad de actuar en forma coordinada para obtener el fin perseguido con su constitución, postergando los intereses personales en aras del beneficio común.

Clasificación de las sociedades comerciales

Una primera clasificación de las sociedades comerciales nos obliga a distinguir entre las sociedades constituidas regularmente de aquellas que no han cumplido los requisitos de forma y publicidad exigidas por la ley 19.550.

Las primeras son conocidas como sociedades regulares por haber adoptado uno de los tipos previstos por la mencionada ley, cumplido con las formas y con la publicidad requerida por el ordenamiento societario e inscriptas en el Registro Público. Las segundas, conocidas como sociedades irregulares y/o sociedades de hecho son las que omiten requisitos esenciales o que incumplen con las formalidades exigidas por la ley. Estas sociedades son una especie de tipo social, en el cual sus integrantes responden ante terceros en forma mancomunada y por partes iguales, pudiendo oponerse entre sí, ante la sociedad y frente a terceros, las cláusulas del contrato social.

Realizada esa primera clasificación, deben efectuarse las siguientes distinciones dentro de las sociedades regulares.segun la realidad económica en que cada sociedad se desenvuelve y la estructura técnica de cada sociedad es que se divide en:

1. **Sociedades de interés**:

Entre ellas se cuentan las sociedades colectivas, de capital e industria y en comandita simple. Son sociedades que cuentan por lo general con muy pocos socios y se caracterizan fundamentalmente por la responsabilidad solidaria e ilimitada, aunque subsidiaria de sus integrantes, así como por un esquema sencillo de funcionamiento. Es también característica de estas sociedades la enorme relevancia de la personalidad de los socios, y de ello se deriva la necesidad de obtener la conformidad de los restantes socios para la cesión de la parte de interés por uno de ellos, así como también el riguroso sistema de mayorías previsto a los fines de modificar el contrato social. Por ello, este tipo de sociedades es también conocido como sociedades de personas.

A. Sociedades colectivas: Son el paradigma de las sociedades por parte de interés. Todos sus socios responden en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, aun cuando ellos cuentan con el

derecho de exigir a los acreedores la agresión prioritaria del patrimonio societario (beneficio de excusión). Su normativa (arts. 125 a 133) es aplicable a las demás sociedades incluidas en esta clasificación, en lo que le resultaran compatibles.

B. Sociedades en comandita simple: Se caracterizan por la existencia de dos categorías de socios; los socios comanditados o solidarios, que responden como los socios de las sociedades colectivas, y los socios comanditarios, que responden solamente por los aportes efectuados a la sociedad, que deben necesariamente consistir en obligaciones de dar. Precisamente por los límites de la responsabilidad asumida, les está prohibido a estos socios ejercer la administración de la sociedad, la cual deberá estar a cargo de los socios comanditados o terceros.

C. Las sociedades de capital e industria: También se caracterizan por la existencia de dos categorías de socios: los socios capitalistas, que responden de los resultados de las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, y los socios industriales, que responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. A diferencia de las sociedades en comandita simple, la administración de las sociedades de capital e industria puede ser desempeñada por cualquiera de los socios, no estando vedada a los socios industriales.

2. **Sociedades por cuotas**:

son exclusivamente las sociedades de responsabilidad limitada, caracterizadas por la división de su capital social en cuotas de igual valor y la responsabilidad de todos sus socios por las cuotas que hubieran suscripto e integrado.

3. **Sociedades por acciones**:

son aquellas sociedades en las cuales su capital social se divide en acciones que se incorporan a títulos representativos, y así circulan. Sus socios, denominados accionistas, limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Se incluyen dentro de las sociedades por acciones a los siguientes tipos:

a. Sociedad anónima: Es la sociedad por acciones por naturaleza y de enorme trascendencia para el desarrollo de la economía. Sus características son la división total de su capital en acciones, así como la limitación de la responsabilidad de los socios a la integración de las acciones suscriptas por estos

b. Las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria: se trata de un subtipo de las sociedades anónimas, pues su característica es la presencia del Estado nacional, Estados provinciales, municipales u organismos estatales autorizados al efecto como titulares en forma individual o conjunta de acciones que representan el 51% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias.

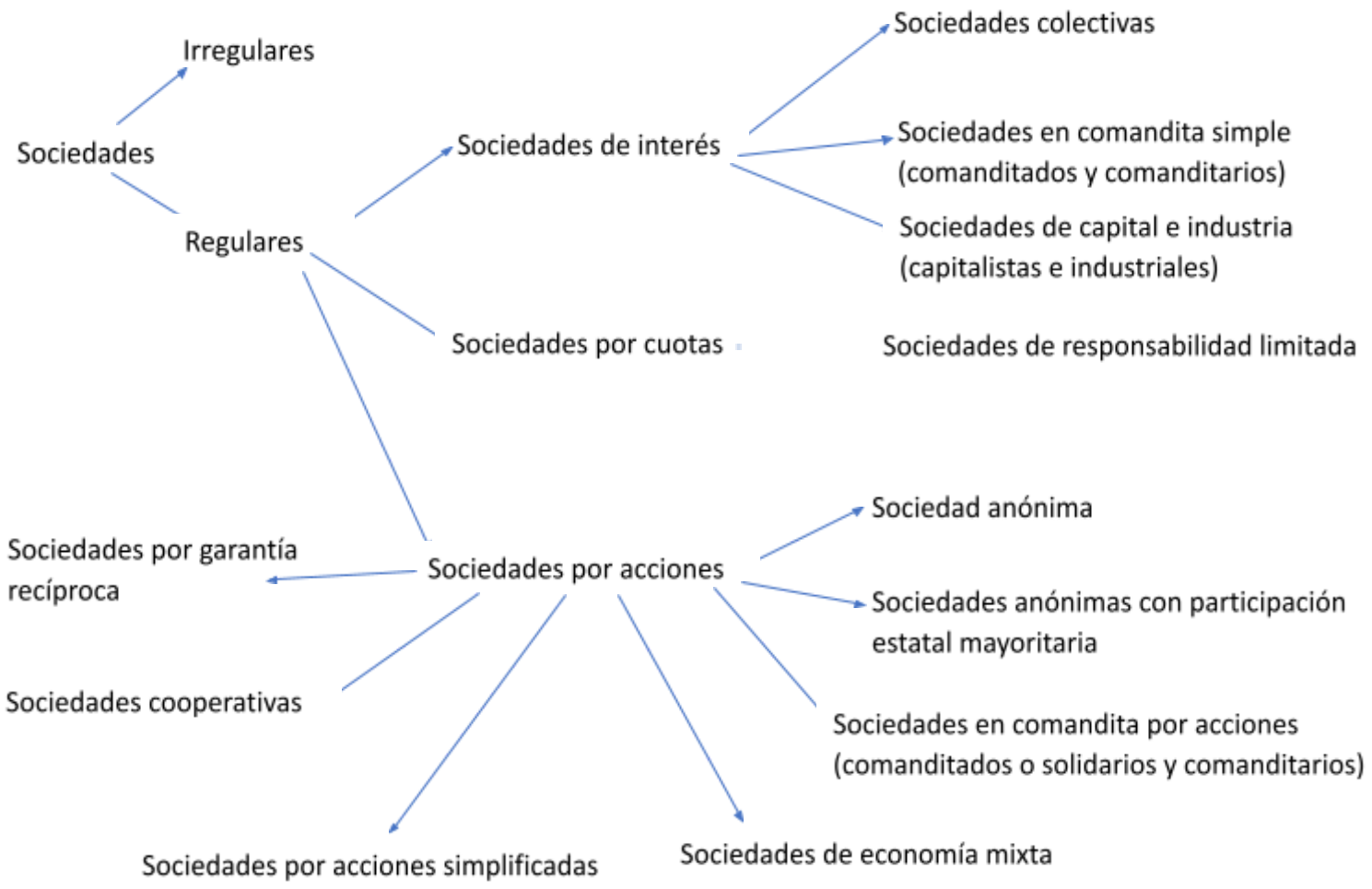
c. Sociedades en comandita por acciones: Tienen, al igual que las sociedades en comandita simple, dos tipos de socios: a) los socios comanditarios que tienen las mismas características que los accionistas de las sociedades anónimas, y b) los socios solidarios o comanditados, que responden en forma solidaria. La diferencia que existe entre ambas comanditas radica en la titularidad de los socios comanditarios de títulos accionarios

d. Las sociedades de economía mixta: Se distinguen de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria en el sentido de que en estas el interés del Estado no necesariamente debe ser superior al capital privado.

e. Las sociedades por acciones simplificadas

f. Las sociedades cooperativas: son sociedades de capital variable, con acciones nominativas, cuyo fin principal consiste en crear ventajas económicas a sus asociados y no utilidades apreciables en dinero. Son sociedades comerciales y se les aplican supletoriamente las normas de la ley 19.550.

g. Sociedades de garantía recíproca: cuyo único y exclusivo objeto consiste en prestar garantías en favor de sus socios partícipes para las operaciones que estos realicen dentro del giro ordinario de sus empresas



Diferencias del contrato de sociedades con otros contratos asociativos

1. En lo que concierne al **fin** de bien común o el interés general que inspira a las asociaciones civiles, las sociedades tienen por el contrario un fin lucrativo que resulta incompatible con el objetivo de las asociaciones.

2. En cuanto al **capital**, mientras en las sociedades este se constituye con el aporte de los socios, en las asociaciones civiles no existe capital aportado por los asociados, quienes se limitan al pago de una cuota social fijada por el estatuto o la asamblea y que les da derecho a utilizar los servicios que brinda la asociación. en las asociaciones civiles el capital no se halla individualizado en su composición, sino que es el resultado de la diferencia entre el activo y el pasivo y por lo tanto es eminentemente variable.

3. Con Respecto al **destino del patrimonio en caso de disolución**, en las sociedades, una vez realizado el activo, cancelado el pasivo y reintegrado el capital aportado por los socios, el remanente se les entrega, según como fuera convenido en el contrato social. En las asociaciones civiles, el destino del remanente se orienta necesariamente hacia un fin de bien común o al Estado.

4. En la sociedad la formación de la **voluntad social** se realiza en función del capital y por ello los socios participan con una cantidad de votos proporcional al capital aportado. Ello no sucede de la misma manera en las asociaciones civiles, donde todos los asociados tienen igual derecho de voto.

5. En las asociaciones civiles, la **calidad de asociado** es intransferible, mientras que para las sociedades comerciales rige el principio exactamente contrario.

6. Salvo las sociedades del art. 299 de la ley 19.550, no están sometidas al **control estatal permanente**. Las asociaciones civiles, por el contrario, requieren autorización para funcionar y se encuentran sujetas al control permanente de la autoridad competente, nacional o local.

Fundación

Es un patrimonio afectado a un objetivo de bien común o a un determinada finalidad altruista. En la fundación no hay asociados, sino un conjunto de bienes aportados por el o los fundadores y puestos al servicio de aquellos objetivos.

Requisitos específicos del contrato de sociedad comercial

1. **EL NOMBRE SOCIETARIO**:

El nombre de la sociedad es el atributo de su personalidad que la individualiza y la distingue del conjunto de los socios, quedando obligada cuando quien la representa lo hace bajo la designación de su nombre societario. La omisión del nombre societario somete a la sociedad a las normas de la sección IV del cap 1 de la ley 19.550

Esto es diferente del nombre comercial. Este es un elemento del fondo de comercio que identifica el establecimiento industrial o comercial en el ámbito del tráfico mercantil y como tal constituye un derecho patrimonial del comerciante. El nombre social es un atributo de la personalidad jurídica del que la sociedad goza, por expresa directiva legal. Las diferencias son:

a. La propiedad del nombre comercial se adquiere por el uso y solo con relación al ramo en el que se utiliza, uso que debe ser público y ostensible para que llegue al público en general. Por el contrario, el nombre societario es inherente a la sociedad y constituye una estipulación necesaria del contrato constitutivo a los efectos de la identificación de la persona jurídica.

b. El nombre comercial es transmisible con el fondo de comercio, mientras que el nombre societario es intransmisible por su propia naturaleza.

c. El nombre comercial puede modificarse libremente por su titular mientras que deben mediar razones de excepción que justifiquen el cambio del nombre societario.

2. **EL DOMICILIO SOCIAL**:

El estatuto puede limitarse a expresar la ciudad o población en que la sociedad tiene su domicilio si lo socios no quieren que la dirección constituya una cláusula contractual. Por lo que si se mudan dentro de la misma jurisdicción no es necesario reformar el estatuto, pero si la dirección es precisa, su modificación implica que se deba reformar el estatuto.

3. **EL CAPITAL SOCIAL**:

se forma inicialmente con los aportes de los socios y debe ser adecuado al objeto que la sociedad pretenda desarrollar. además de servir como fondo patrimonial para la obtención de beneficios a través del ejercicio por la sociedad de una determinada actividad empresarial (función de productividad) o como parámetro para medir matemáticamente la participación del socio en la sociedad, cumple la función de garantía frente a los terceros, en especial en las sociedades de responsabilidad limitada y en la sociedad anónima, donde los accionistas limitan su responsabilidad a las cuotas o acciones suscriptas.

El capital social está constituido por el conjunto de los aportes de los socios integrados en el acto constitutivo o en oportunidad de su ampliación o incremento, acto que está sometido a estrictas formalidades legales. Es decir, que el capital de la sociedad es en principio fijo e invariable, salvo las modificaciones dispuestas por los socios en virtud de resoluciones societarias de aumento o reducción. Por el contrario, el patrimonio de la sociedad, cuyo monto solo puede coincidir con el del capital social en el momento de la constitución de la sociedad, es esencialmente variable, pues el patrimonio social va cambiando y modificándose permanente y automáticamente por el giro ordinario de los negocios.

4. **APORTES:**

Es el objeto de dicho contrato, sin los cuales no puede haber socios, ni por ende sociedad. Debe recordarse que el capital social se forma inicialmente con los aportes de los socios y que sin aquel no existe la más mínima posibilidad de desarrollar el objeto de la sociedad.

5. **OBJETO SOCIAL**:

Está constituido por los actos o categorías de actos que por el contrato constitutivo podrá realizar la sociedad para lograr su fin mediante su ejercicio o actividad. El objeto social debe reunir los siguientes requisitos:

A. Debe ser lícito, así como también deben ser lícitas las actividades tendientes a realizarlo. La sociedad de objeto ilícito se encuentra fulminada de nulidad

B. Debe ser fácticamente posible. Si la imposibilidad es preexistente y absoluta, la sociedad es nula; si la imposibilidad es sobreviniente, ella provocará la disolución del ente.

C. Debe ser preciso y determinado. Con ello se pretende que el objeto sea enunciado con claridad y exactitud

Es importante porque Constituye instrumento de protección del derecho de los socios al dividendo, evitando que los fondos sociales sean afectados a otras actividades no incluidas en el objeto de la sociedad. Además, determina cuáles son las actividades en competencia que no pueden realizar los socios y los administradores.

Diferencia con actividad: El objeto social delimita en el contrato constitutivo la categoría de actos que la sociedad se propone realizar para la consecución de su fin societario, mientras que la actividad es el ejercicio efectivo de los actos realizados por la sociedad en funcionamiento. Teniendo en cuenta esto, la ley de sociedades distingue entre sociedad de objeto lícito con actividad ilícita cuál sería el caso de la sociedad que cuenta con un objeto social que comprenda la importación y exportación, pero que ha realizado actos susceptibles de encuadrar en el delito de contrabando. Del mismo modo, una actividad de los administradores que implique infracción a las leyes tributarias, impositivas o previsionales y que revistan cierto grado de permanencia, hacen incurrir a la sociedad en una causal de nulidad.

Plazo de duración de la sociedad

a) Es requisito que sea **determinada** la duración ya que esto, Brinda seguridad a los socios, que así conocen la existencia de sus derechos y obligaciones y Otorga seguridad a los acreedores particulares de

los socios, en tanto la sociedad no puede ser prorrogada si no media conformidad de estos. Además, Permite la consecución del objeto social, atento a la permanencia que implica la determinación de los socios de mantenerse unidos durante un determinado lapso.

La ley 19.550 no fija plazos máximos ni mínimos de tiempo, solo exige determinación al plazo de duración de la sociedad. Los usos y costumbres han consolidado en nuestro medio la práctica de establecer un plazo máximo de 99 años.

El vencimiento del plazo de duración provoca la disolución de la sociedad, pero ella puede ser evitada si los socios, de conformidad con las mayorías requeridas legalmente de acuerdo con el tipo social de que se trata, resuelven la prórroga de la sociedad, siempre y cuando tal acuerdo sea adoptado antes del vencimiento del plazo de duración y su trámite registral iniciado también antes de este acontecimiento.

Personalidad jurídica de las sociedades comerciales

De acuerdo con la ley de sociedad, la sociedad es un sujeto de derecho, con el alcance fijado en esa ley. La atribución del carácter de "personas" a las sociedades comerciales constituye el efecto más característico del contrato de sociedad, pues al reconocerles la ley el carácter de sujeto de derecho, ha considerado a la sociedad como una persona diferente a la de sus integrantes, de manera tal que los derechos y obligaciones que aquella adquiera son imputados a la propia sociedad y no a cada uno de sus integrantes ni a todos ellos.

Del mismo modo, el reconocimiento de la personalidad jurídica implica atribuirles ciertas cualidades de las cuales gozan las personas tanto físicas como jurídicas, que se denominan los atributos de la personalidad y estos son:

a. El nombre de la sociedad, que es la designación exclusiva que la individualiza y que permite que los efectos de los actos celebrados por determinados sujetos que lo emplean se imputen directamente al patrimonio de la sociedad

b. El patrimonio que es el conjunto de bienes de la sociedad

c. La capacidad, es su aptitud para adquirir derechos y obligaciones.

Los atributos de la personalidad son únicos, necesarios e indisponibles, de manera tal que la sociedad no puede modificar su nombre, salvo razones fundadas, ni tampoco enajenarlo, como si se tratara de un nombre comercial.

En el caso de las sociedades, el reconocimiento de su personalidad jurídica se funda en fines eminentemente prácticos, pues satisface múltiples necesidades del mundo de los negocios porque: a) por una parte y fundamentalmente, satisface los intereses de los terceros vinculados de una manera u otra con la sociedad, a quienes se les ofrece un patrimonio especial (el de la compañía) destinado a satisfacer las deudas contraídas por los representantes de la entidad, y b) por el otro, permite a los socios obtener en mejores condiciones las ventajas de los capitales aportados y de los esfuerzos asociados, independizándose el patrimonio formado para el desarrollo de la actividad social del patrimonio de sus integrantes, que en principio permanece indiferente al riesgo empresario.

Forma del contrato de sociedad

El contrato por el que se constituye o modifica una sociedad debe otorgarse por instrumento público o privado, en cuyo caso las firmas de los otorgantes deberán ser autenticadas por escribano público u otro funcionario competente o ratificadas ante la autoridad de control. La excepción a dicha regla se encuentra prevista para la constitución de sociedades por acciones, estas sociedades se constituyen por instrumento publico y por acto único o por suscripción publica.

El acto constitutivo de la sociedad anónima es el que debe otorgarse por escritura pública.

Inscripción de la sociedad en el registro

Además de la forma escrita, la ley 19.550 requiere para calificar como regular a una sociedad mercantil su **inscripción en el Registro Público**. Dicha inscripción es requerida a los efectos de dar publicidad a los actos o documentos que se inscriben en el Registro Público y tornarlos oponibles a los terceros, de manera que estos no puedan alegar, a partir de tal registración, desconocimiento del contenido de tales actos o documentos. La inscripción obligatoria de documentos comerciales tiene como fundamento el bienestar del comercio y la transparencia de las relaciones mercantiles. El art 5 de la ley 19550 dice: "El acto constitutivo, su modificación y reglamento, si lo hubiese, se inscribirán en el Registro Público del domicilio social y en el Registro que corresponda al asiento de cada sucursal, incluyendo la dirección donde se instalan a los fines del art. 11, inc. 2º. La inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes, excepto cuando se extienda por instrumento público o las firmas sean autenticadas por escribano público u otro funcionario competente".

Estado de socio

Por su intervención en el acto constitutivo de la entidad o por su incorporación voluntaria posterior, el socio se convierte en titular de una serie de derechos y obligaciones que han sido expresamente previstos por la ley 19.550 para poder lograr el desarrollo y cumplimiento del fin societario.

Administración y representación de las sociedades comerciales

La administración importa la deliberación de la decisión de su órgano y pertenece a la esfera interna del ente, mientras que la representación se refiere a la esfera externa, es decir, a la vinculación de la sociedad con los terceros, pues quien tiene a su cargo la representación o el uso de la firma social obliga a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.

Las diferencias entre administración y representación se advierten con mayor nitidez en las sociedades anónimas, donde el órgano de administración es necesariamente colegiado por ende, la adopción de la política de administración en todos sus ámbitos está en manos del directorio, pero la ejecución de las decisiones adoptadas por este órgano, cuando se trata de la celebración de actos frente a terceros, está a cargo del presidente de la sociedad y no en manos de cualquiera de los integrantes del directorio.

En los restantes tipos sociales, los administradores revisten por lo general el carácter de representantes de la sociedad, confundiéndose en la misma o mismas personas físicas ambas calidades.

Puede entonces afirmarse que la representación es el medio en cuya virtud la sociedad se manifiesta frente a terceros, mientras que la administración es un concepto que abarca las relaciones internas de organización societaria.

Documentación y contabilidad

La importancia de la contabilidad puede ser advertida desde numerosos puntos de vista:

A. En beneficio de la comunidad y del tráfico mercantil, por dos razones fundamentales: 1) interesa a los terceros que contratan con el comerciante, porque les permite conocer la evolución de sus negocios, así como su estado patrimonial y financiero en un momento determinado, y 2) permite la reconstrucción del patrimonio del comerciante, lo que cobra especial importancia en caso de concursos o quiebras.

B. En interés del comerciante mismo, pues además de permitirle el conocimiento del estado y evolución de sus negocios

C. solo una regular contabilidad permitirá a los socios ejercer con plenitud su inderogable derecho de información sobre la marcha de los negocios sociales y sobre la gestión de los administradores

Libros societarios

Las sociedades deben llevar otros libros obligatorios y con las mismas formalidades exigidas para los libros de comercio, en los cuales deben reflejarse actuaciones internas de la sociedad. Ellos son los libros de Actas de los Órganos Colegiados (asambleas y directorio), el libro de Registro de Asistencia a las Asambleas y el libro de Registro de Acciones.

Balances y estados contables de la sociedad

Los administradores de las sociedades regularmente constituidas rinden cuentas de su gestión a través de la formulación de los estados contables, cuyo contenido se integran con los balances, los estados de resultados, los cuadros e información complementaria, la memoria del ejercicio y el informe de la sindicatura. Es obligatorio completar los estados contables con un dictamen o informe escrito, suscripto por contador público independiente, que debe estar fundado en el examen de los estados contables.

Liquidación de la sociedad

El trámite liquidatorio constituye un procedimiento de imprescindible tránsito por la sociedad, mediante el cual los liquidadores deberán vender los bienes que componen el activo social, pagar las deudas, así como los gastos de liquidación, para posteriormente, y en caso de resultar saldo favorable, reembolsar el capital oportunamente aportado por los socios y distribuir entre ellos su remanente.

El procedimiento liquidatorio, que no ha sido instituido en favor de los socios, sino de los terceros acreedores de la sociedad, por lo que los socios carecen de derecho de disponer de los bienes sociales o distribuirlos a su conveniencia, hasta tanto sea totalmente satisfecho el pasivo social.

Sin embargo, cuando las sociedades “desaparecen” dejando totalmente insatisfecho el pasivo social, esta manera de actuar hace responsables solidaria e ilimitadamente a los administradores de la sociedad, pues estos son los encargados de conservar el activo de la sociedad y sobre el destino dado a los bienes de ella, responsabilidad que debe ser extendida a los síndicos, por haber permitido tan ilegítima forma de proceder.

Sociedades Anónimas

Características

- Importancia como instrumento de concentración de capitales para la realización de empresas, para el desarrollo de la economía capitalista
- Su constitución y funcionamiento se encuentra regulado por la Ley 19.550

Rasgos tipificantes:

- **Admite su constitución por una sola persona o mas**
- **Su capital social se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas** (la responsabilidad está limitada a la participación de los socios en la empresa medida con las acciones de las que son titulares)
- **Las acciones se representan en títulos libremente negociables**
- Sus **órganos** se encuentran diferenciados y reglamentados por la Ley 19.550 entre los cuales se encuentran:

- ✔ **Asamblea de accionistas** -> gobierno
- ✔ **Directorio** -> administración
- ✔ **Presidente del directorio** -> representación
- ✔ **Sindicatura o consejo de vigilancia** -> fiscalización

Constitución

La constitución de las S.A puede ser por **instrumento público y acto único o por suscripción pública**. Generalmente, las sociedades por acciones se constituyen por instrumento público y comúnmente por escritura pública, aunque la reforma de sus estatutos no requiere idéntica formalidad.

Si la sociedad anónima se constituye por acto único, el instrumento de constitución tiene que cumplir con los requisitos exigidos en el art. 11:

<<1) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios;

2) La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad. Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta;

3) La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado;

4) El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo;

5) El plazo de duración, que debe ser determinado;

6) La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios;

7) Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa;

8) Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros;

9) Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.>>

Además, se debe brindar la siguiente información:

- Respecto del capital social, la naturaleza, clases, modalidad de emisión y características de las acciones
- Suscripción del capital, el monto y forma de integración, el plazo para el pago de saldo adeudado en el caso que corresponda
- Elección de los integrantes que componen los órganos de administración y fiscalización con la duración de los cargos

Este contrato constitutivo debe ser inscripto en el Registro Público luego de haberse verificado que cumpla con todos los requisitos

Sociedades Anónimas Unipersonales

Son las sociedades conformadas por un solo socio. Requisitos:

- Deben ser sociedades anónimas
- Solo puede ser constituida por instrumento publico y por acto único
- El socio no puede ser otra sociedad unipersonal
- La denominación debe ser SAU (Sociedad Anónima Unipersonal)
- Se debe integrar la totalidad del aporte al momento de su constitución
- La reducción a uno de sus miembros en sociedades anónimas no unipersonales no es causal de disolución, sino que se deberá adecuar y cumplir los requisitos para ser una sociedad anónima unipersonal
- Están sujetas a la fiscalización estatal permanente: deben publicar los edictos de convocatoria a asambleas en el Boletín Oficial y en un diario de gran circulación y deben contar con un directorio y sindicatura

Capital social

Es considerado **requisito esencial** en el contrato constitutivo y es imprescindible su mención en este. La inexistencia formal o sustancial no llevaría a la no constitución de la sociedad, pero esta deberá ser sometida a cierto régimen particular establecido en los art. 21-26 (por más que sería lógico que lleve a la nulidad de la sociedad).

El capital social cumple con 3 funciones importantes:

- **Productividad**: sirve como fondo patrimonial empleado para la obtención de beneficios a través de actividad empresarial
- Determinación de la posición del socio en la entidad, mediante este se **mide la participación y responsabilidad de los socios**
- **Garantía frente a los acreedores sociales**. Permite conocer los bienes, dinerarios o no con que cuenta la sociedad para responder frente a terceros por las obligaciones sociales. En cumplimiento de esta función se busca preservar la intangibilidad del capital social (debería en principio permanecer inalterado)

Derechos que confieren las acciones

La división del capital en acciones es considerado requisito esencial en las S.A. La acción fija la participación del titular en la sociedad y establece facultades, derechos, cargas y obligaciones del socio respecto de la sociedad y viceversa. Incorpora la condición de socio.

N**o es necesario que la acción esté representada en títulos circulatorios** y que el titular deba exhibirlos al momento del ejercicio de sus derechos societarios. El estatuto puede autorizar que todas las acciones o algunas clases no se representen en títulos, estas son las **acciones escriturales** cuya emisión, transferencia, gravámenes y constitución de derechos reales sobre ellas está inscripta en cuentas a nombre de sus titulares por la sociedad, por bancos comerciales o caja de valores autorizados. La sociedad es responsable frente a accionistas por errores o irregularidades en las cuentas. Se debe entregar para acreditar el carácter de titular de acciones escriturales el comprobante de apertura de la cuents y todo movimiento en ella. El accionista también tiene derecho a que se le entregue constancia del saldo de su cuenta.

Las acciones deben tener siempre el mismo valor pero podrían conferir diferentes derechos. Se pueden crear diversas clases o categorías de acciones (dentro de estas los derechos deben ser siempre idénticos)

Clasificación de las acciones

Se pueden clasificar:

- **Respecto de su circulación**:
  - Acciones al portador
  - Nominativas endosables
  - Nominativas no endosables
- **Respecto de los derechos que confieren**:
  - Acciones privilegiadas o de voto plural: confieren más de un voto por acción
  - Acciones preferidas: confieren derechos patrimoniales
  - Acciones ordinarias: confieren un voto por acción y carecen de preferencias patrimoniales

Transmisibilidad de las acciones

Las acciones son **libremente transmisibles no se puede prohibir su transferencia, pero el estatuto la puede limitar** en el titulo o en las inscripciones en cuenta, sus comprobantes y estado respectivo.

Negociaciones sobre acciones

Al tener valor económico son objeto de negociaciones jurídicas

Embargo y ejecución de acciones

Los acreedores <u>particulares</u> del accionista pueden embargarle las acciones de las que es titular para su ejecución forzada. Se venden en subastas para así cobrarse la deuda. En todo este proceso, el propietario de las acciones (deudor) es el único legitimado a ejercer los derechos societarios.

Bonos

Títulos que puede emitir la sociedad que otorgan a sus titulares el derecho de participar exclusivamente en las utilidades sociales

Debentures

Títulos de deuda que pueden emitir solo las sociedades por acciones siempre y cuando este prevista en los estatutos

Obligaciones negociables

Son también títulos de deuda que tienen ciertas ventajas por sobre los debentures:

- Pueden ser emitidas por más personas jurídicas: sociedades por acciones, cooperativas, asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de sociedades por acciones extranjeras
- Pueden ser emitidas con cláusula de reajuste de capital
- Se establece para ellas un régimen de libertad de salida y regreso del país
- Se reglamenta de forma más detallada el régimen de obligaciones convertibles en acciones
- Se flexibiliza el régimen de emisión, no se requiere la autorización de los estatutos o su modificación
- No es obligatorio para la sociedad recurrir a una institución bancaria o financiera mediante la celebración de un contrato de fideicomiso para la defensa de derechos o intereses de los obligacionistas.
- Equilibrio logrado para no restringir ni afectar facultades de reorganización de la sociedad
- Se prevé la emisión de obligaciones negociables no incorporadas a títulos
- Incorporan beneficios fiscales

Asambleas de las Sociedades Anónimas

Concepto

La asamblea es una reunión entre accionistas convocada y celebrada de acuerdo a la ley y los estatutos para considerar y resolver asuntos para los cuales se la convoca (no cualquier reunión entre accionistas es asamblea)

Características

- **Órgano de gobierno de la sociedad. Las decisiones obtenidas a través del régimen de mayorías son obligatorias a todos los integrantes de la sociedad**
- **Órgano no permanente de la sociedad. No funciona ininterrumpidamente durante toda la existencia de la sociedad, solo funciona cuando es convocada por el órgano de administración** que lo tiene que hacer una vez por año dentro de los 4 meses del cierre de ejercicio (cierre de cuentas de la sociedad y análisis de estas) para considerar los balances y estados contables, las políticas de las ganancias, la gestión de los directores y síndicos y su remuneración. El incumplimiento de esta directiva es causal de remoción de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de la sociedad (removerlos de sus puestos)
- **Facultades indelegables**, no puede ser reemplazada por otros órganos de la sociedad. Asimismo, tampoco puede la asamblea invadir temas de los que se encargan otros órganos siendo que los vicios de competencia generan nulidades absolutas, inconfirmables e imprescriptibles.
  Nota: competencia en derecho tiene que ver con la capacidad que tiene una autoridad para resolver cuestiones o intervenir en asuntos
- Es un **acto formal ad solemnitatem** (exigible con carácter esencial para la validez del acto o resolución, o tiene efectos constitutivos para el nacimiento de un derecho, obligación o negocio jurídico) regulado por el legislador para <u>permitir la participación de todos los accionistas</u> y evitar el abuso del grupo de control

Derecho de receso

En los casos en los que se realicen modificaciones en los estatutos que alteran sustancialmente la sociedad, el accionista que **no quiera aceptar estas modificaciones posee el derecho de receso, de desvincularse de la sociedad con reembolso del valor de su participación**. No cualquier modificación estatutaria otorga este derecho. Un ejemplo que sí lo otorga seria la transferencia del domicilio al extranjero.

Directorio

Características

- Se encarga de la **administración** de la sociedad anónima
- Está compuesto por uno o mas directores designados a través de decisión de la asamblea o también puede ser por el consejo de vigilancia
- Es distinta la administración de la representación. De la representación se encarga el presidente del directorio o el vice en caso de ausencia o impedimento. Puede suceder que por vía estatutaria se autorice que la representación de la sociedad quede a cargo de uno o más directores.
- No es necesario ser accionista para ocupar un cargo en el directorio
- El directorio puede ser unipersonal o pluripersonal según este en el estatuto o se establezca en asamblea ordinaria. <u>Las sociedad anónimas unipersonales pueden contar con un solo director que puedo incluso ser el único accionista. Con excepción de las sociedad anónimas unipersonales, las demás sociedades incluidas en el art. 299 (del cual se habla más adelante) deben contar con un directorio integrado de 3 directores como mínimo.</u>
- Cuando el directorio sea plural sus integrantes deben actuar colegiadamente, sesionar y decidir por mayoría cada uno de los aspectos de la gestión social

- El estatuto tiene que aclarar el tiempo del cargo de los directores elegidos que no puede superar los 3 ejercicios. Permanecen en el puesto hasta que sean reemplazados (no hasta el último día de ejercicio). Este reemplazo se suele producir en la asamblea ordinaria que considera balances y estados contables convocada dentro de los 4 meses desde el cierre de ejercicio
- Principio general: **responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los directores por daños y perjuicios sufridos por la sociedad, accionistas o terceros debido a su mala gestión según el criterio de lealtad y diligencia previsto por el art. 59**. Los directores deben prestar una garantía para responder por daños y perjuicios ocasionados. El estatuto debe establecer naturaleza y clase de la garantía que no puede consistir en acciones de la compañía que administran. En la práctica esto se desvirtuó estableciendo garantías meramente simbólicas o de cifras ridículas. Por eso la Inspección General de Justicia estableció ciertas previsiones para evitar esto en la resolución general 7/2015 (arts. 75 a 77). Los directores también responden por la violación de la ley, estatuto o el reglamento y cualquier otro daño producido por dolo, abuso o de facultades o culpa grave.

Remuneración de directores

La función del director **es remunerada**, si no se establece en el estatuto es fijado por la asamblea general ordinaria de accionistas. Existe un monto máximo que pueden recibir que incluyendo sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones que no puede superar el 25% de las ganancias

Consejo de vigilancia

Es un órgano de fiscalización colegiado, no profesional, integrado por 3 a 15 accionistas y cuya existencia tiene que estar prevista por el estatuto que reglamenta su organización y funcionamiento

Sindicatura

Se encarga de la fiscalización privada de la sociedad anónima. Está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea (también designan igual número de síndicos suplentes). **Las sociedad anónimas no comprendidas en el art. 299 pueden prescindir de este órgano ya que su constitución es optativa y en el caso de que pase debe establecerse en el estatuto.**

Art. 299: <<Las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su funcionamiento, disolución y liquidación, en cualquiera de los siguientes casos:

1º) Hagan oferta pública de sus acciones o debentures;

2º) Tengan capital social superior a pesos argentinos quinientos ($a 500), monto éste que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime necesario; (Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N° 10/2024 del Ministerio de Justicia, B.O. 8/2/2024, se fija en PESOS DOS MIL MILLONES ($ 2.000.000.000) el monto del capital social a partir del cual las sociedades anónimas quedan sujetas a fiscalización estatal permanente, conforme la previsión del presente inciso.)

3º) Sean de participación estatal, ya sea por la participación del Estado nacional, los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y/o los organismos estatales legalmente autorizados al efecto. (Inciso sustituido por art. 49 del Decreto N° 70/2023 B.O. 21/12/2023.)

4º) Realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros;

5º) Exploten concesiones o servicios públicos;

6º) Se trate de sociedad controlante de o controlada por otra sujeta a fiscalización, conforme a uno de los incisos anteriores.

7°) Se trate de Sociedades Anónimas Unipersonales. (Inciso incorporado por punto 2.26 del Anexo II de la Ley N° 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley N° 27.077 B.O. 19/12/2014)>>

Si por ejemplo en un principio una sociedad no está comprendida, pero pasa a estarlo porque se excede el monto previsto en el inc. 2 entonces la asamblea debe designar sindico porque pasaría a ser obligatoria la constitución del órgano sin necesidad de reformar el estatuto.

Atribuciones y deberes

El síndico debe realizar sus funciones en forma personal, su cargo es indelegable

- Fiscalizar la administración de la sociedad examinando libros y documentación por lo menos una vez cada 3 meses
- Verificar disponibilidades y títulos valores, obligaciones y su cumplimiento. Puede solicitar al directorio la confección de balances de comprobación
- Asistir con voz, sin voto a las reuniones del directorio, comité ejecutivo y asambleas (siendo citado)
- Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y pueden tomar medidas para corregir irregularidades
- Presentar a la asamblea un informe escrito sobre la situación económica y financiera de la sociedad, acerca del inventario, balance y estado de resultados
- Suministrar informaciones a accionistas que representen no menos del 2% del capital social
- Convocar a asamblea extraordinario de ser necesario y a asambleas ordinarias o especiales cuando el directorio no lo haga
- Vigilar que los órganos sociales cumplan la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias
- Fiscalizar la liquidación de la sociedad
- Investigar denuncias de accionistas que no representen menos del 2% del capital

Fiscalización estatal o externa

Además de la fiscalización interna, se impone un **régimen de control externo a cargo de la Inspección General de Justicia de la Capital Federal**:

- Las sociedades comprendidas en el art. 299 estás sometidas al control de legalidad en el acto de su constitución y a la fiscalización permanente durante su funcionamiento, disolución y liquidación.
- Si la sociedad no esta incluida en el art. 299 su fiscalización estatal se limita al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones del capital y valuación de sus aportes en especie, pero la autoridad de control puede ejercer funciones de vigilancia en ciertos casos:
    - Es solicitado por accionistas que representan 10% del capital o lo requiere cualquier síndico
    - Se considera necesario en resguardo del interés publico

Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria

Son aquellas en las cuales el **Estado nacional, Estados provinciales, los municipales, los organismos estatales autorizados al efecto o las sociedades anónimas sujetas a este régimen**:

- Son **propietarios de por lo menos el 51% del capital**
- Son **suficientes los votos para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias**. El Estado debe tener **quorum propio**, se pueden autoconvocar. La idea es que la presencia del Estado sea suficiente para que se puedan reunir las asambleas. Sin embargo, la asamblea extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representan el 60% de las acciones por lo que seria necesario que el Estado sea titular de por lo menos el 60% del capital social.

Entran dentro de este grupo las sociedades anónimas que en su momento de constitución no cumplían con estos 2 requisitos, pero más adelante si siempre y cuando este determinado por la asamblea.

Existen ciertos conflictos con respecto a la competencia de los tribunales que deben entender en los conflictos en que sean parte estas sociedades. Resultaría competente el fuero federal pero también el mercantil porque más allá de la aplicación del derecho público que corresponda en ciertos aspectos también se rigen por las normas comunes del derecho mercantil.

Sociedades de Responsabilidad Limitada

Naturaleza y características

Son sociedades de carácter mixto donde la personalidad del socio no es esencial para su constitución (como en la sociedad colectiva) pero tampoco en indiferente (como en las sociedades anónimas)

Sus requisitos tipificantes son:

- **El capital social se divide en cuotas y los socios o cuotistas limitan su responsabilidad a la integración de cuotas que suscriben o adquieren** (los socios no van a responder personalmente de las deudas societarias ósea sin responder con su patrimonio personal, solo hasta la cifra del capital que aportaron cada uno)
- **La administración y representación esta a cargo de una gerencia que puede ser unipersonal o plural integrada por socios o terceros**
- **El número de socios no puede exceder los 50**

Las SRL tienen el beneficio de un esquema simple de funcionamiento y de la limitación de la responsabilidad de sus integrantes. En la ley 19.550 se introdujo una detallada regulación para la cesión de cuotas, la posibilidad de realizar negocios sobre las cuotas sociales (prenda, usufructo) y se subdividieron en 3 grupos las SRL de acuerdo al número de cuotistas.

Requisitos de constitución

- Se constituyen y modifican por **instrumento público o privado**.
- La modificación de socios no requiere reforma del contrato social.
- La denominación social puede incluir el nombre de uno o más socios y **debe** contener la indicación “sociedad de responsabilidad limitada” o SRL

Responsabilidad de los socios

Los socios limitan su responsabilidad al capital que hayan aportado. El socio no puede intervenir ni ser demandado en una acción por un acreedor de la sociedad. La quiebra de la sociedad no implica la quiebra de sus integrantes. También garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes. La suficiencia de capital social de la sociedad para responder por las obligaciones que contrae se considera implícita cuando exista una responsabilidad tan restringida y su infracapitalización (cuando una sociedad cuenta con un menos capital social que el que requiere su actividad) puede llevar a que le exijan a los integrantes de la sociedad su responsabilidad personal por obligaciones sociales.

Cuotas sociales

Naturaleza jurídica

- El capital social se divide en cuotas de igual valor de 10 pesos o sus múltiplos
- No se representan en títulos (como las acciones en S.A) sino que la titularidad se acredita con las constancias del contrato constitutivo o convenios posteriores de cesión inscriptos en el Registro Público

- La titularidad le confiere al socio derechos y obligaciones por eso la acreditación es requisito esencial para su ejercicio

Régimen de transferencia

Las cuotas son **libremente transmisibles** salvo disposición contractual en contrario. **Se pueden limitar mediante cláusulas restrictivas, pero no prohibirse**, es un elemento tipificante de las SRL.

Acerca de las cláusulas restrictivas, son lícitas aquellas que imponen el requisito de conformidad mayoritaria o unánime de socios para la cesión o las que confieren un derecho de preferencia a los socios o a la misma sociedad si esta adquiere las cuotas con utilidades no distribuidas o reservas disponibles o reduce su capital (el derecho de preferencia tiene que ver con que cuando un socio está interesado en vender sus cuotas sociales, los demás socios tienen prioridad para comprarla por sobre terceros).

Para evitar que en la práctica estas limitaciones lleven a la prohibición de la cesión de cuotas sociales se establece que como requisito de validez de las cláusulas debe estar en el contrato social los procedimientos que se llevaran a cabo en el otorgamiento de la conformidad (por ejemplo, cuantos socios deben expresar su conformidad para permitir la cesión) o ejercicio de la opción de compra estableciendo ciertas pautas:

a) Se tiene **30 días para notificar la decisión** acerca de la cesión al socio que se propone ceder contando desde que comunicó a la gerencia el nombre del interesado y el precio. Pasado este plazo se supone acordada la conformidad y no ejercitada la preferencia
b) Si cuando los socios o la sociedad ejercitan el derecho de preferencia y no están de acuerdo con el precio de las cuotas deben expresar el que consideran adecuado. La determinación del precio resultara de una pericia judicial.
c) La oposición a la personalidad del cesionario (al que le ceden las cuotas) tiene que ser fundada en razones de interés social (no personal). Si no se da la conformidad de los socios, el que se propone ceder puede concurrir a un juez que va a autorizar la cesión si no existe justa causa de oposición y también esta decisión implica la caducidad del derecho de preferencia de los socios o la sociedad.

La cesión de cuotas constituye un acto formal y la forma requiere instrumento escrito, no constituye un contrato de compraventa sino una cesión de derechos que confieren las cuotas

Ejecución forzada

Los acreedores de un socio tienen derecho a ejecutar las cuotas sociales de las que este es titular. En el art. 153 se establece una norma que reglamenta le ejecución judicial. Se notifica la subasta a la sociedad con no menos de 15 días previos a la fecha de remate. Si en ese lapso no se llega a un acuerdo acerca de la venta de la cuota entre el acreedor, deudor y la sociedad se realiza la subasta. Esto no sucede si la sociedad presenta un adquirente o si ella y los socios ejercitan la opción de compra por el mismo precio depositando su importe.

Administración de las SRL. La gerencia

El **órgano de administración y representación es el gerente** (régimen propio de este tipo de sociedad).

- Los gerentes pueden ser socios o terceros designados por un tiempo determinado o indeterminado
- Se pueden nombrar a los gerentes en el acto constitutivo o por reunión de socios posterior. También se pueden elegir suplentes
- La designación y cesación de los gerentes tiene que inscribirse en el Registro Público
- La gerencia puede ser individual o plural y en el caso de que sea plural puede ser colegiada, indistinta o conjunta.

- En el caso de gerencia plural se puede establecer en el contrato constitutivo las funciones de cada gerente. Si no se aclara se supone que pueden realizar los actos de administración y representación de forma indistinta
- Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de S.A. No pueden participar en actos que competan a otros órganos de la sociedad
- El régimen de responsabilidad cambia según el tipo de gerencia plural. Si se trata de colegiada será lo mismo que con los directores en S.A donde rige el principio de responsabilidad solidaria e ilimitada (donde la administración es también colegiada, que implica que la toma de decisiones se realiza por consenso, unanimidad o mayoría de sus miembros expresando cada uno su voluntad. Tendría sentido entonces si todos expresaron su voluntad, que todos respondan de la misma forma por mala gestión) Pero si se trata de una gerencia plural organizada en forma indistinta o conjunta y son varios los gerentes que participaron en los hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar lo que a cada uno le corresponde reparar en base a sus actos.
- Rige el principio de libre revocabilidad en cuanto a la remoción de gerentes. Pueden ser removidos con causa por cualquiera de los socios. Algunas causas podrían ser la falta de convocatoria a los socios para considerar los balances anuales, la conducta desleal, la obtención de beneficios indebidos.

Fiscalización de la SRL

Excepto que se estipule lo contrario en el contrato constitutivo, **la fiscalización interna se encuentra a cargo de cualquiera de los socios** que pueden examinar los libros y papeles sociales y obtener de los administradores los informes que crean necesarios.

Los socios también pueden establecer un órgano de fiscalización (sindicatura o consejo de vigilancia) que será obligatorio en el caso que el capital social alcance el importe fijado en el art. 299 (ahí el régimen de control interno pasa a ser obligatorio como con las S.A)

Órgano de gobierno de la SRL. Resoluciones sociales

Es el único tipo social que **permite que las decisiones sociales no provengan exclusivamente de reuniones o asambleas de socios**. En el contrato social se disponen las formas de deliberar y tomar acuerdos social y en el caso de que no lo hagan son válidas las resoluciones adoptadas por votos de los socios, comunicando a la agencia a través de un procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los 10 días habérseles cursado consulta simultánea a través de medio fehaciente o por declaración escrita en la que todos los socios expresan su voto. Entonces son válidas las siguientes formas de adoptar acuerdos sociales:

- A través de sistema de consulta o voto por correspondencia: a través de la consulta simultánea se notifican a los socios acerca de todos los puntos que debe tratar y decidir el órgano de gobierno y les concede cierto plazo para expresar su voto. Si se obtiene la mayoría de los votos, la decisión se tiene por adoptada
- A través de declaración escrita en la que todos los socios expresan su voto, se adopta la decisión por unanimidad. No es necesario consulta previa ni actuación del gerente, solo tiene que ejecutar la decisión tomada
- Por medio de reunión de socios o asamblea s, que resultan obligatorias si la sociedad se encuentra dentro de las mencionadas en el art. 299, cuando se supere el monto de capital social fijado en el artículo. Las asambleas se realizarían en este caso exclusivamente dentro de los 4 meses desde el cierre de ejercicio

Régimen de mayorías en la adopción de los acuerdos sociales

En el contrato social se tienen que establecer las reglas aplicables a resoluciones que tengan por objeto la modificación del contrato. **La mayoría tiene que representar como mínimo mas de la mitad del capital**

social. Pero si no se aclara esto en el contrato, se requerirá el voto de las 3/4 partes del capital. **Si un solo socio puede representar el voto mayoritario se va a necesitar además de otro voto** (esto que establece la ley 19.550 puede ser un poco conflictivo)

Derecho de receso

Los socios disconformes con decisiones que llevan a la transformación, fusión, prórroga, reconducción, transferencia del domicilio al extranjero, cambio fundamental del objeto y acuerdos que incrementan las obligaciones y responsabilidades de los socios, tendrán el derecho de receso (se retira de la sociedad y se le devuelve el monto de capital que puso).

Actas de las asambleas o reuniones de socios

Si las resoluciones sociales se adoptan en reuniones de socios o asambleas se debe redactar un acta con lo acontecido en ellas. Si las resoluciones sociales se adoptan por el sistema de consultas o por la declaración escrita y unánime de todos los socios, estas deben constar en un libro de Actas que será firmado por los gerente al 5to día de concluido el acuerdo. En el caso de sistema de consultas se deben poner en el acta las respuestas dadas por los socios.

Instrumentos oficiales que reglamentan el ejercicio profesional en la jurisdicción nacional

Es un documento elaborado por el CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo).

Decreto-ley: decreto fuera del orden constitucional

Empezaron las primeras reglamentaciones en cuanto a ordenar la matricular en 1944.

El decreto-ley 17946/44 reglamenta de manera conjunta las profesiones de agrimensura, arquitectura e ingeniería

Vino otro decreto en el mismo año en el que se crean las Comisiones con los cuales van a crearse o pensarse los Consejos o Colegios (decreto 21803/44).

Después vino un decreto ampliatorio (8036/46)

En 1955 aparece el decreto-ley 7887/55 que es el primer instrumento que regula los honorarios de agrimensores, arquitectos e ingenieros. Hubo una ratificación de este decreto-ley en el 58.

En 1956 hay un primer intento de armas un código de ética, qué conducta tienen que llevar adelante los matriculados para obrar según lo que se entiende por ética en el ejercicio profesional u obrar acorde al derecho. Cada una de las ingenierías remite a un código de ética (que no es este)

En el 1957 se crea otra Comisión mediante el decreto-ley 4016/57 que va a dar como resultado **la creación de los Consejos Profesionales en el decreto-ley 6070/58 (esta norma para nosotros es fundamental)**

En el 57 se realizaron modificaciones (decreto-ley 16146/57) al texto del Arancel de Honorarios que es una ley que determina cuanto van a cobrar los ingenieros, agrimensores, arquitectos en función de que tipo de trabajo realizan. Todas las actividades que un ingeniero puede realizar están previstas y esta establecido un arancel. **El objetivo del arancel es que sea de orden público** (no puede dejarse sin efecto). Por debajo de esto no se puede cobrar.

Decreto 1099/84 (del año 1984) establece un código de ética que está todavía vigente. Los ingenieros debemos ajustar nuestras acciones y nuestro trabajo según lo que se establece en este. Por ejemplo, el

ejercicio de la profesión sin estar matriculado se considera una falta grave. Hay otros como no desacreditar a otros profesionales colegas, no utilizar los documentos de otros profesionales colegas sin su autorización, desarrollar con lealtad respecto del cliente las tareas encomendadas, no divulgar la información que debe ser mantenida en reserva.

En el 91 tenemos la Ley 23928, Ley de convertibilidad del Austral (o ley de convertibilidad). Esta ley decía que hay una posibilidad de convertir cada peso en un dólar (había un respaldo en dólares de la moneda circulante emitida por el Estado Argentino). Significa entonces convertir un peso en un dólar (el 1 a 1). El articulo 7 prohibía la indexación y la potenciación. Se creo en estos tiempos cierta estabilidad inflacionaria.

En el 91 se generó la desregulación de todas las normas que de alguna manera establecían el comercio. Entonces se emitió un decreto 2284/91 que **dejan sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, comisiones o cualquier orea forma de retribución de servicios profesionales**. Toda esa normativa que se había establecido para regular la forma en la cual cobramos nuestros trabajos profesionales se deja sin efecto, cualquiera puede cobrar lo que quiere y empieza una situación de competencia con el ofrecimiento de los servicios profesionales que modifica el esquema de trabajo. Los honorarios profesionales es algo sobre los Colegios debieran tener un trabajo y un cuidado muy delicado porque en esa competencia que se genera puede desaparecer la profesión si no se cobra nada, el trabajo no vale nada. Esto desalienta el estudio. No era rentable ejercer la profesión. Hoy sigue siendo el arancel profesional de los ingenieros libre. Sigue estando la ley de aranceles pero ya no es obligatorio entonces uno podría fijarse en la ley de aranceles actualizada cuanto debería cobrar por el trabajo realizado pero no es obligatorio que se le pague eso. Esta establecida, esta actualizada pero te pueden pagar lo que quieran que va en perjuicio de nuestros intereses.

Otros decreto del 92 (2293/92) decía que lo único que se le puede pedir al profesional es que este colegiado, solo con la inscripción en el Consejo o Colegio profesional ya es libre de realizar su actividad profesional. Hoy ya no es así. La encomienda profesional es una labor que se le encarga al Consejo profesional que es onerosa (se paga) para que el Consejo tome nota que cierto profesional va a realizar cierta tarea con el objetivo de que el Consejo verifique que la actividad del profesional esta de acuerdo a las incumbencias profesionales de esa persona. El Consejo verifica que no haya dos profesionales trabajando en el mismo proyecto. Tampoco puede ser que hagan actividades que corresponden a otra profesión. En el Colegio están matriculados los ingenieros y también los técnicos. Es función del Consejo velar por el desarrollo y el crecimiento de los conocimientos de los profesionales.

En el 95, la ley 24432 desregula los honorarios de los auxiliares de la justicia.

Decreto-Ley 6070/58

El ejercicio de la Agrimensura, la Agronomía, la Arquitectura y la Ingeniería en jurisdicción nacional o ante autoridades o tribunales nacionales queda sujeto a las determinaciones de la ley, sus disposiciones complementarias y las normas de ética profesional. Ósea que toda nuestra actividad se regula según esto.

El ejercicio profesional es toda actividad remunerada o gratuita que requiere la capacitación proporcionada por las Universidades Nacionales. Son:

a) El ofrecimiento o prestación de servicios o ejecución de obras.
b) La realización de estudios, proyectos, direcciones, asesoramientos, pericias, tasaciones, mensuras, ensayos, análisis, certificaciones; la evacuación de consultas y laudos; la confección de informes, dictámenes e inventarios técnicos.

c) El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos, privados o públicos, incluso nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de parte.

El ingeniero no puede contratar a otro para que realice los trabajos que le solicitaron, la prestación es personal.

La palabra ingeniero queda reservado para los diplomados por Universidad Nacional (no cualquiera puede decir que es ingeniero). En las sociedades si se pone los nombres de los 3 socios e ingenieros al lado entonces tienen que ser todos ingenieros

Tiene que determinarse con precisión el título, uno tiene que aclarar ingeniero en que porque van a ser solo ciertas tareas que le incumben para su profesión.

Quien determina la incumbencia profesional, el perfil, el alcance, las funciones para las cuales capacita el título son las Universidades Nacionales. Puede haber solapamiento, que haya actividades que le incumben a por ejemplo un ing. Mecánico y un ing. Eléctrico. Es importante conocer este solapamiento y entender hasta que punto llega. Las distinciones y limitaciones de las incumbencias la Junta Central se las hace llegar a las Universidades Nacionales pero es una facultad de las Universidades que dan el perfil del profesional. La Junta Central es un organismo formado por todos los Consejos Profesionales de ingeniería.

El profesional para poder ejercer la profesión en la jurisdicción tiene que estar inscripto en la matricula correspondiente, tiene que matricularse en el Consejo Profesional que corresponda de acuerdo a esa jurisdicción. Hay Consejos que son para toda la argentina.

La matricula habilita al profesional para ejercer cualquiera de las funciones atribuidas por la universidad sin límites. Pero a veces el consejo establece ciertos límites.

El articulo 13 dice <u>quienes son los que tienen que inscribirse en las matrículas</u>:

a) Los titulares de los correspondientes diplomas expedidos por Universidad Nacional.
b) Los titulares de los diplomas equivalentes expedidos por universidades extranjeras, que hayan sido reconocidos o revalidados por Universidad Nacional o que lo fueren en lo sucesivo de conformidad con los artículos 6º y 7º.
c) Las personas a que se refiere el artículo 2º de la Ley Nº 4.416.
d) Los titulares de diplomas expedidos por autoridad nacional con anterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 17.946/44, mientras no resulte modificación o extensión del objeto, condiciones, término, lugar de validez u otra modalidad. (ya no existe más)
e) Los que en su oportunidad fueron habilitados en virtud del Decreto-Ley 8.036/46, dentro del alcance de sus habilitaciones. (ya no existe más)

El articulo 14 dice <u>quienes pueden ejercer la profesión sin estar matriculados</u>:
a) Las contratadas por autoridades públicas quienes podrán ejercer sus actividades solamente en lo que sea indispensable directa y exclusivamente para el cumplimiento de su contrato. (Inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 22.186 B.O. 07/03/1980)
b) Las que al entrar en vigencia el Decreto-Ley 17.946/44 estaban desempeñando funciones, empleos, cargos o comisiones de los comprendidos en el inciso c) del artículo 2º, mientras se mantengan en ellos y en cuanto sea estrictamente exclusivo de su desempeño.

El a) por ejemplo para el Consejo Profesional de abogados se dejó sin efecto.
Cuando se trabaja para una dependencia publica o para el ejercicio de la docencia no se requiere estar matriculados, únicas dos excepciones.

Los **Consejos Profesionales** (**persona jurídica pública creada por ley, no estatal sino financiada con el aporte de los propios profesionales**) se **encargan** de:

1) Velar por el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones dictadas en su consecuencia, atinentes al ejercicio profesional.
2) Someter a los poderes públicos, previa conformidad de la Junta Central, los estatutos, medidas y reglamentos necesarios para la mejor aplicación de la presente ley.
3) Organizar y llevar las respectivas matrículas, comunicando oportunamente a las autoridades públicas pertinentes las nóminas de las personas que se hallen en condiciones de ejercer (llevar un registro de cada profesional, nombre, numero de matrícula, especialidad, incumbencia que le dio la universidad, universidad, si está suspendido, si tiene sanciones, etc.)
4) Expedir las correspondientes credenciales.
5) Aplicar las sanciones establecidas por esta ley, sin perjuicio de la intervención que pudiera corresponder a la Junta Central (aplica sanciones cuando hay una norma que no se esta cumpliendo o cuando hay una falta ética)
6) Estudiar el alcance de los títulos de sus matrículas y elevar a la Junta Central, a los efectos de lo dispuesto en el inciso 11) del artículo 20º, los proyectos respectivos.
7) Denunciar, querellar y estar en juicio. (si alguien ejerce sin matrícula el Consejo lo puede denunciar)
8) Dictaminar, por orden judicial o a solicitud de autoridad competente, de matriculados o de particulares, sobre asuntos relacionados con:
a) el ejercicio profesional regido por esta ley, siempre que ello no implique la producción de una pericia.
b) la aplicación de la Ley de Arancel (cuando era de orden público el Consejo debía velar por su cumplimiento)
9) Actuar, a pedido de las partes, como árbitro o amigable componedor, en las cuestiones que se suscitaren por aplicación de la Ley de Arancel, sujetando su actuación a lo dispuesto en los títulos XXVII y XXVIII del Código de Procedimientos Civil y Comercial, con la condición de que todos los interesados hagan expresa renuncia a todo recurso, excepto el de nulidad.
10) Fijar el monto de los derechos previstos en el artículo 34º, administrar su patrimonio y designar el personal que requieran para su funcionamiento.
11) Darse su Reglamento Interno, de conformidad con las normas generales que establezca la Junta Central (cada Consejo se da así mismo un reglamento)

Respecto del **funcionamiento interno** del Consejo:
a) Número de Consejeros: mínimo de cinco titulares y dos suplentes. Los titulares durarán en sus funciones cuatro años, se renovarán por mitades cada dos y sólo podrán ser reelectos mediante intervalo de dos años. Los suplentes durarán dos años y podrán ser reelegidos para otro período consecutivo o elegidos como titulares
b) Si se constituye con un Consejero titular y un suplente que representen al grupo o grupos de profesionales universitarios o de especialidades distintas matriculados en el Consejo, dichos matriculados sólo podrán votar en la elección de tales Consejeros, los que durarán dos años en sus funciones, y podrán ser reelegidos para otro período consecutivo.
Para ser electo Consejero se requiere poseer título profesional con más de cinco años de antigüedad.
La elección se hará por voto directo, secreto y obligatorio.
La función del Consejero es obligatoria, salvo justa causa, y honoraria. Es renunciable en caso de reelección.

Representa cada Consejo el Presidente que le pueda dar esta capacidad también a otra persona

Que hace la Junta Central:

1) Proyectar y proponer a los poderes públicos el Arancel de Honorarios y el Código de Ética para todas las profesiones regidas por esta ley, como también sus ulteriores modificaciones.
2) **Actuar como Tribunal de Ética Profesional**.
3) Elevar a los poderes públicos los proyectos a que se refiere el inciso 2) del artículo 16º, cuando interesen a más de un Consejo.
4) Colaborar con las autoridades judiciales en la adopción de las medidas destinadas a la más eficaz actuación de los peritos en juicio.
5) Propender a la coordinación y unificación de la legislación sobre la materia vigente en el país, manteniendo a tal fin permanente relación con los consejos profesionales provinciales.
6) Resolver en los diferendos que se produzcan entre los Consejos, siendo sus resoluciones obligatorias e inapelables.
7) Proporcionar a los Consejos la asistencia que le soliciten acerca de asuntos importantes atinentes al ejercicio profesional, resolviendo las cuestiones que se le planteen, evacuando consultas o llevando adelante las gestiones que sea menester.
8) Confeccionar el reglamento disciplinario, estableciendo la correlación entre las faltas originadas en la inobservancia de esta ley y las respectivas sanciones.
9) Entender en los recursos que se le planteen en virtud de lo dispuesto por los artículos 29º, 30º y 31º.
10) Denunciar, querellar y estar en juicio, en asuntos que atañen a más de un Consejo.
11) Coordinar los proyectos que eleven los Consejos, conforme a lo establecido en el inciso 6) del artículo 16º y proponer a las Universidades Nacionales la sanción de las resoluciones que fijen el alcance de los títulos que ellas expiden y sus ulteriores modificaciones, de acuerdo con las medidas que el ejercicio de la profesión impone, y propugnar su observancia por parte de las reparticiones públicas y personas privadas.
12) Disponer, a propuesta de los Consejos interesados, reducciones a los honorarios mínimos establecidos por la Ley de Arancel en la medida y oportunidad que el ejercicio profesional lo aconseje.
13) Establecer normas generales a que deberán ajustarse los Consejos en la confección de sus reglamentos internos.
14) Darse su Reglamento Interno.

Ejercer actividades propias de la profesión sin tener título (o con título pero sin revalida en el país en el que ejerce las actividades) **implica un delito penal**. Ejercer sin matricula es una falta de ética, no es un delito (sin matricula, pero con título)

Qué pasa si un profesional incumple: sanciones:

a) Advertencia.
b) Amonestación.
c) Censura pública.
d) Multa de $ 200.- a $ 100.000.- m/n.
e) Suspensión en el ejercicio de la profesión, desde un mes hasta dos años.
f) Cancelación de la matrícula (pena máxima, le retira la posibilidad de ejercer la profesión en esa jurisdicción)
Un profesional puede cuestionar la decisión de la Junta Central ante un juez (respecto de una sanción que se le impuso), puede recurrir a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso-administrativo (hoy solo en lo contencioso-administrativo, se separaron)

Decreto 1099/84: Código de Ética para las profesiones de la Agrimensura, la Arquitectura y la Ingeniería

Decreto emitido por el P.E.N (Poder Ejecutivo Nacional)

Los agrimensores, arquitectos e ingenieros deben ajustar su actuación profesional al Código de ética. Deben respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en actos de la profesión.